

מסורת הש"ס

(א) זכמים קב. [למקנ טו.], (ב) [ממחוט קב. א.] (ג) [למקני יב. טו.], (ד) ואי תנא היזי ז"א. (ה) (ו) זמי שנתה כ"י. (ז) [ויקרא יז.], (ח) ושוב נפסלה מהם דאע"ג דהשתא אינה ראויה לכהניס כ"י הוואל וכבר היתה ראויה לכהניס מה"ד ואח"כ ד"ה ואזוי היא שהיתה לה שעת היתר לכהניס שלהם בדבר לאחר זריקה או שנטמאת או שילתה חוץ לקלעים לאחר זריקה והואל ושמיטה וזריקה הוו כלאוי והיתה כ"י. (י) [עב סוף המעשה כ"י ד"ה אינה לפי סדר], (י" ע"י רש"י ב.) חזקו אל תמה בעלי מומין וה"ם נמי דלא הותרה בהן טומאה הס"ד. (י"ג) [ומתורה יג.], (ט) ינא חזי דתני זריקה בלילה וזריקה מועלין וכו'. (י"ד) [וי"ל דבגל רש"י.], (ט"ז) [וי"ל דבגל דבור הממחיה הוה.], (פ) ושעשים הוסיקה בדבאר כ"י ח"י. (פ) השתא דרום גלילה כיון כ"י. ז"ק.

הנהגות הב"ח

(א) במשנה מועלין בהן כיצד שחט"ז (ב) שיש"י ד"ה קדשי וכו' אע"ג דמקבלה ראויה היינו עיקר עבודה והיו בדרום שאל" (ג) ד"ה ושקנל וכו' וה"ם נמי הנה דתני ברישא הס"ד וזכיב"ה נמחק: (ד) ד"ה משום וכו' דבליילה וכו' הקרבה היא והאי שחט"ז (ה) וי"ל אימא כ"י וי"ל א"ל זו קמני. כ"ז נבך היה גורם במתניתין דב כנא" א שחט ציוס חרק בלילה וק"ל: (ו) ד"ה חוץ וכו' ושחט בלילה לא זרק בלילה כ"י ח"ה:

מוסף רש"י

ששחטן בדרום מועלין בהן. ולא אמרין כמאן דתקנין דמי וכו' קדשים שחטו דלפני מידה מעלה [בתבוס' א"ר] אין מועלין בה. דלא קדשי ה' אע"פ דהשתא ח"ן לה שחט חומר דלפני מידה קדשים שחטו יצאו מידה מעילה. דמיא יצאו מידה ה' וכוין דמחו לא חוץ לקדשי' [דקמח טו.] דלא קדשי ה' נתיבא חוץ לגבוה. דקדשי' דמים נמי ליה כהן, וקאן פוקין את הקדשים להחליטם לגבוים [דקמח יב.].

רבינו גרשום

קדשי קדשים ששחטן בדרום. אע"ג שדינן לישטות בצפון לא יצאו מקדשותיהן ומועלין בהן מי שנתנה מהן בשחט פוטרה ולא יצומו מי ששחט בדרום אע"ג דמיו בצפון דהא עיקר עבודה בצפון הוה דמקבלה ואיך צמות בהנהגה ומקבלה ואיך הוא צפת אלא אפילו שחטן בצפון וקבל דמן בדרום אע"ג דעיקר עבודה הויה בדרום שלא כדיוני

אפילו הכי מועלין בהן: [ובין] וכן] אם שחטן ביום בצפון וזרק דמן בלילה. אף על גב דלילה לאו זמן הקרבה מועלין בהן: וכן שחטן בלילה וזרק ביום. והאי כל דכן הוא דמועלין דהא זרק ביום דהיינו עיקר עבודה. אלא זו ואין צ"ל זו קמני: או ששחטן בצפון וחושבם עליהן לאוכלן חוץ לזמנן. דהיינו פיגול דיש בו כרת: או חוץ למקומן. דהיינו נמי פיגול אלא פסול הוא ואין בו כרת אפילו הכי מועלין בהו ותרתייהו פיגול דחוץ לזמנו ופיגול דחוץ למקומו מחד נפקי מואם האכל יאכל מבשר וזבח שלמינו ביום השלישי לא יצאו וגו': כל אכל כ"י ר' יהושע כל שהיה לו שעת היתר לכהנים. אע"פ דשוב נפסלה שאין רשאי לאכולה אין מועלין בו: וכל שלא היה כ"י: ואזוי היא שהיה לה שעת היתר שלנה. לאחר זריקה או שנטמאת או שיצאת חוץ לעודה לאחר זריקה אע"ג דאינה ראויה לכהנים כיוון דהוה ליה שעה אחת היתר קודם שלנה אין מועלין בה דלאו קדשי ה' קרינא בהו דהא איחזו לכהנים: ואזוי היא שלא היה שעת היתר. שנשחט כ"י ושקבלו פסולין וזרקו או דמן בטמאין מיירי וזכרונות יחיד דלא הותר בו טומאה: סד"א הואיל ואמר עולא אמר ר' יוחנן קדשים שמתו יצאו מידה מעילה. לקמן בפרק וברכות א: כמאן דחונקינו דמי וליהוי כקדשים שמתו שצאו מידה מעילה דלא חוץ לא לגבוה ולא להריוט דאין פודין קדשים ללכבים קמ"ל דלא: קדשים שמתו כ"י אבל ראוי הוא לקדשים קלים. כדנתן באיזהו מקומן קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעורה: אבל שחטן ביום זרק בלילה וה"ה שחט בלילה וזרק ביום. דקמעת עבודה בליליא אימא כמאן דחונקינו דמי קמ"ל דעורה דלילה לאו מחוסר זמן הוא ובדין הוא דלא איצטריך למיתנא אלא שחט ביום זרק בלילה ולא איצטריך למיתני הא דזרק ביום דלילה פשיטא דעיקר עבודה עבדי ביום אלא זו ואין צ"ל זו קמני: ואיכא דמטפי היא ואי תנא שחט בלילה וזרק ביום כ"י. משום דדיקי מתני': שחטו חוץ לזמנן וחוץ למקומן. למאי חזו האמר הוי פיגול ולא חזי לא אמורין לגבוה ולא בשר לכהנים ואמאי מועלין בה: הואיל ומרצין לפיגול כלומר כיון דהא שחיטה פיגול חשיביה כל כך שצריכה מרצין לעלולם לא נקבע פיגול לחייבו כרת עד שיקרבו כל מתירין היינו מרצין כדאמרין במסכת זבחים ואם האכל יאכל מבשר וגו'. לא ירצה כהרצאת כשר דכתיבי ונרצה לו לומר כן דבאמת כשר לא הורצה עד שיקרבו כל מתירין לשמוך כן הוצאת פיגול לא נחשב פיגול לענין כרת עד שיקרבו כל מתירין לשום מחשבת פיגול. הילכך כיון דהא שחיטה צריכה מרצין אכתי לא יצאה

סדר העבודה וזהו יכול להיות לשחוט בדרום ולקבל בצפון או להפך. תוס' הרא"ש וכן בתוס': [מן מידה. גליון ולי"ג דהא אינו פשוט כל כך דהא איכא דפליגי לקמן עליה דרב גידל וסביר דזריקת פיגול (לא) מפקא מידה מעילה אלא י"ל דבוראי כהני מיירי ממתיון דזרק והם אפ"ה מועלין דאל"כ למה לי שינה בלא שינה נמי אינו מעילה קודם זריקה: [מן השתא בדרום דאיכא כל ה' מן תיבות דניחא טפי נמחק:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

מעילה, פסוקים 1-10

מעילה, פסוקים 11-20

מעילה, פסוקים 21-30

מעילה, פסוקים 31-40

מעילה, פסוקים 41-50

מעילה, פסוקים 51-60

מעילה, פסוקים 61-70

מעילה, פסוקים 71-80

מעילה, פסוקים 81-90

מעילה, פסוקים 91-100

מעילה, פסוקים 101-110

מעילה, פסוקים 111-120

מעילה, פסוקים 121-130

מעילה, פסוקים 131-140

מעילה, פסוקים 141-150

מעילה, פסוקים 151-160

מעילה, פסוקים 161-170

מעילה, פסוקים 171-180

מעילה, פסוקים 181-190

מעילה, פסוקים 191-200

מעילה, פסוקים 201-210

מעילה, פסוקים 211-220

מעילה, פסוקים 221-230

מעילה, פסוקים 231-240

מעילה, פסוקים 241-250

מעילה, פסוקים 251-260

מעילה, פסוקים 261-270

מעילה, פסוקים 271-280

מעילה, פסוקים 281-290

מעילה, פסוקים 291-300

מעילה, פסוקים 301-310

מעילה, פסוקים 311-320

מעילה, פסוקים 321-330

מעילה, פסוקים 331-340

מעילה, פסוקים 341-350

מעילה, פסוקים 351-360

מעילה, פסוקים 361-370

מעילה, פסוקים 371-380

מעילה, פסוקים 381-390

מעילה, פסוקים 391-400

מעילה, פסוקים 401-410

מעילה, פסוקים 411-420

מעילה, פסוקים 421-430

מעילה, פסוקים 431-440

מעילה, פסוקים 441-450

מעילה, פסוקים 451-460

מעילה, פסוקים 461-470

מעילה, פסוקים 471-480

מעילה, פסוקים 481-490

מעילה, פסוקים 491-500

מעילה, פסוקים 501-510

מעילה, פסוקים 511-520

מעילה, פסוקים 521-530

מעילה, פסוקים 531-540

מעילה, פסוקים 541-550

מעילה, פסוקים 551-560

מעילה, פסוקים 561-570

מעילה, פסוקים 571-580

מעילה, פסוקים 581-590

מעילה, פסוקים 591-600

מעילה, פסוקים 601-610

מעילה, פסוקים 611-620

מעילה, פסוקים 621-630

מעילה, פסוקים 631-640

מעילה, פסוקים 641-650

מעילה, פסוקים 651-660

מעילה, פסוקים 661-670

מעילה, פסוקים 671-680

מעילה, פסוקים 681-690

מעילה, פסוקים 691-700

מעילה, פסוקים 701-710

מעילה, פסוקים 711-720

מעילה, פסוקים 721-730

מעילה, פסוקים 731-740

מעילה, פסוקים 741-750

מעילה, פסוקים 751-760

מעילה, פסוקים 761-770

מעילה, פסוקים 771-780

מעילה, פסוקים 781-790

מעילה, פסוקים 791-800

מעילה, פסוקים 801-810

מעילה, פסוקים 811-820

מעילה, פסוקים 821-830

מעילה, פסוקים 831-840

מעילה, פסוקים 841-850

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

מעילה, פסוקים 1-10

מעילה, פסוקים 11-20

מעילה, פסוקים 21-30

מעילה, פסוקים 31-40

מעילה, פסוקים 41-50

מעילה, פסוקים 51-60

מעילה, פסוקים 61-70

מעילה, פסוקים 71-80

מעילה, פסוקים 81-90

מעילה, פסוקים 91-100

מעילה, פסוקים 101-110

מעילה, פסוקים 111-120

מעילה, פסוקים 121-130

מעילה, פסוקים 131-140

מעילה, פסוקים 141-150

מעילה, פסוקים 151-160

מעילה, פסוקים 161-170

מעילה, פסוקים 171-180

מעילה, פסוקים 181-190

מעילה, פסוקים 191-200

מעילה, פסוקים 201-210

מעילה, פסוקים 211-220

מעילה, פסוקים 221-230

מעילה, פסוקים 231-240

מעילה, פסוקים 241-250

מעילה, פסוקים 251-260

מעילה, פסוקים 261-270

מעילה, פסוקים 271-280

מעילה, פסוקים 281-290

מעילה, פסוקים 291-300

מעילה, פסוקים 301-310

מעילה, פסוקים 311-320

מעילה, פסוקים 321-330

מעילה, פסוקים 331-340

מעילה, פסוקים 341-350

מעילה, פסוקים 351-360

מעילה, פסוקים 361-370

מעילה, פסוקים 371-380

מעילה, פסוקים 381-390

מעילה, פסוקים 391-400

מעילה, פסוקים 401-410

מעילה, פסוקים 411-420

מעילה, פסוקים 421-430

מעילה, פסוקים 431-440

מעילה, פסוקים 441-450

מעילה, פסוקים 451-460

מעילה, פסוקים 461-470

מעילה, פסוקים 471-480

מעילה, פסוקים 481-490

מעילה, פסוקים 491-500

מעילה, פסוקים 501-510

מעילה, פסוקים 511-520

מעילה, פסוקים 521-530

מעילה, פסוקים 531-540

מעילה, פסוקים 541-550

מעילה, פסוקים 551-560

מעילה, פסוקים 561-570

מעילה, פסוקים 571-580

מעילה, פסוקים 581-590

מעילה, פסוקים 591-600

מעילה, פסוקים 601-610

מעילה, פסוקים 611-620

מעילה, פסוקים 621-630

מעילה, פסוקים 631-640

מעילה, פסוקים 641-650

מעילה, פסוקים 651-660

מעילה, פסוקים 661-670

מעילה, פסוקים 671-680

מעילה, פסוקים 681-690

מעילה, פסוקים 691-700

מעילה, פסוקים 701-710

מעילה, פסוקים 711-720

מעילה, פסוקים 721-730

מעילה, פסוקים 731-740

מעילה, פסוקים 741-750

מעילה, פסוקים 751-760

מעילה, פסוקים 761-770

מעילה, פסוקים 771-780

מעילה, פסוקים 781-790

מעילה, פסוקים 791-800

מעילה, פסוקים 801-810

מעילה, פסוקים 811-820

מעילה, פסוקים 821-830

מעילה, פסוקים 831-840

מעילה, פסוקים 841-850

ב.

מעילה, פסוקים 1-10

מעילה, פסוקים 11-20

מעילה, פסוקים 21-30

מעילה, פסוקים 31-40

מעילה, פסוקים 41-50

מעילה, פסוקים 51-60

מעילה, פסוקים 61-70

מעילה, פסוקים 71-80

מעילה, פסוקים 81-90

מעילה, פסוקים 91-100

מעילה, פסוקים 101-110

מעילה, פסוקים 111-120

מעילה, פסוקים 121-130

מעילה, פסוקים 131-140

מעילה, פסוקים 141-150

מעילה, פסוקים 151-160

מעילה, פסוקים 161-170

מעילה, פסוקים 171-180

מעילה, פסוקים 181-190

מעילה, פסוקים 191-200

מעילה, פסוקים 201-210

מעילה, פסוקים 211-220

מעילה, פסוקים 221-230

מעילה, פסוקים 231-240

מעילה, פסוקים 241-250

מעילה, פסוקים 251-260

מעילה, פסוקים 261-270

מעילה, פסוקים 271-280

מעילה, פסוקים 281-290

מעילה, פסוקים 291-300

מעילה, פסוקים 301-310

מעילה, פסוקים 311-320

מעילה, פסוקים 321-330

מעילה, פסוקים 331-340

מעילה, פסוקים 341-350

מעילה, פסוקים 351-360

עץ משפט
נר מצוה

יד א מיי פ"ג מהלכות מעילה הלכות ג: בז ג מיי פ"ז מהלכות פסחים הלכות ט: בז ג מיי שם הלכות ז: יד ד מיי שם הלכות יח:

מוסף רש"י

זריקת פיגול אינז מוציא מירי מעילה בקדשי קדשים. דמיון גבוה סה ממיי ויש כגן מעילה קודם זריקת דם זריקת דם זיואלה הכשר מירי מעילה שהרי מחרמו להכניס, ואמר כמקטב מעילה (א) כלל אמר ר' יוסעל כל שיש לו שעת הימר להכניס אין מועילין כגן וכל שאין לו שעת הימר להכניס מועילין כגן, כן זריקת פיגול לא מפקע לשו מירי מעילה מקדשי' עד לאחר זריקת, להכריז כשר להדיוט וחלל לגבוה, דקראנ ביה כחלל מקדשי', ס' זריקת פיגול לא מפקע דקדושה למעול כגן, דלא זריקת כשרה היא (שם), השוהות את התורה לפנים. בעורה (פסחים טג. תנחות טח). ולחומה חוץ לחומה. לחמי מודה שמוקדשו כשר קדשי מקדש דמיס אלאר כחיליה ונהלא, אכל לא קדשו קדשת הגוף, ואס נעמלו נספין ויאלץ להוילין וטחיטת הזבח מקדשתו כגן ימות נפסלין נטבלי ים ויבטנז מחוסר כסופים ונבליה, וסל נעמלו יספין, כדכתיב על זבח המודה חלות, ואמר עז כחננות קרינז עז גח מלמד שאין לחם קדש קרינן אלא בניניה (פסחים שם), לא קדש את הלהם. קדשת הגוף (שם).

שיטה מקובצת

אן קלטתה מוציאת לכל אורח ים נמחק: אן יצרת מהו שחרר אורח: אן ערר אלא דמוציא כתיקנה: ז זריקת פיגול דאם חיוב בשחיטה ובוריקה עשה סתם אינו מוציא מירי מעילה בקדשי קדשים כלומר לית ליה כח ולא חשיבא כל כך זריקת דלאחר פיגול להוציא הבשר מירי מעילה בחיוב כשר אומרין מאחר שזרק הדם יש היתר לכבוה ואין מועילין בבשר אלא כיון דפיגול קודם בשחיטה בהוציא זריקת לא יצא הבשר מירי מעילה דהא לא חיי להכניס: ואינו מביא זריקה דלאחר פיגול לירי מעילה האומרין בקדשי קלים כזריקה כשרה כדתנן בספא דמנהגין בקדשים קלים אלאר זריקה מועילין באומרין ואין מועילין בבשר כן: לישון הארביק: דיל: סן לזמנא לא חוץ למקוהה אורח ר' נמחק: אן פיגול שהעלה לגבי אורח ר' נמחק: אן מוכח בעי ר' אלעזר עלתה כן כגון שנפסלה: אן טעמא משרי דכיון: אן מוכח והואיל אלא: אן מוכח: בכל העבודות הר"א ז"ל: אן שפיגל נמי בזריקה: אן קלטה המזבח קדושה כל: אן דניקרי ס"א ולא נקרי ביה היתר. תוס' כתיי: אן בהכשר ואמרין זריקת פיגול קובעת פיגול אלאמא דעבדיגן הזריקה כמו שנעשית בהכשר: אן מעילה ולהביא מעילה בקדשים קלים ונעשית כמו שנעשית בהכשר שאז הוברינ' יא' מעילה לקדשים קלים כאליו הוברינ' חלק גבוה: אן ערר אורח ר' נמחק: אן היה הלחם חוץ לחומה כו' קרמו פני כולן חוץ: אלא פניה בתור משום דכתיב על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו וגו' וכיון דלחם כתיב אי"כ משמע ובעיא קרימת פנים הלחם לענין דקדשי קדושת הגוף ואין יוצא בפריין: אן בתורה דהיינו קדשים קלים אין מעילה אלא באומרין ולאחר זריקה ופירש רבינו מאיר יארי: אן לבתר דכתיב והקריב ממנו אחת מכל קרבן תרומה לח' וטעמא מאי דבקדשים קלים לית בהו מעילה משום דבעלים אכלי להו והני ד' לחמי תורה הואיל וכהני אכלי להו אית בהו מעילה: דא תודר דחזה ושוק חותנין כן לכך נוצא למורי דרמיני הא כי' הלחם דר"ל ליפסל להבאת כו' גבי זריקה נומא שמביאה: אן קרבו. מחרירי הילכך גבי לחם דבשחיטה הוי: אן הלחם דבשעת שחיטה עדיין לא נקבע פיגול אבל גבי מעילה דזריקה מייחי לירי כו' בשעת שחיטה ולכך אמר דאנו מביא: אן פיגול ושפיגל בשעת קמיצה והעלות פקע פיגולו ממנו וכגון דכבר משלה בו האור ונפקא מקצתו מפ"ג המזבח שרי להחזירו דאמרין דפקע ממנו פיגול וקלטתו מוכח: אן גבי ד' עבודות שבמנחה כנגד ד' עבודות שבוכות והא דקמני ליה קומץ וקר ליה פיגול לאו משום דהאוכילו חייב משום פיגול דהא אמר התם אלו דברים שאין חייבין עליהן משום פיגול הקומץ כו' אלא להכי קרי ליה פיגול דמכא עצמו מלהקריבו וקאמר: אן להביא שקורין תיבת מנחות נמחק: אן פיגול כמו השוהות חוץ לזמנו פיגול כו' אלא ודאי אינה רוצה דכילנא לומר דר"ל הפיגול שיהיה לבסוף לאחר זריקה כמו כן נאמר הכא ומאי מייחי: אלא פקע פיגולו ממנו שפיגול פיגולו הוי כבר כלומר שכבר נקבע פיגול: אן וא"ת והיכי ס"ד לומר שנקבע כו' והא בענין בכל מקום הרצאת כשר וי"ל כו' אינו נפצל עד לאחר זריקה אבל שם פיגול חל עליה משעת שחיטה כו' וא"כ הק"ל ומשני איסורא דמייחי לירי פיגול כו' הפיגול נגמר עד שעת: אן והא דקאמר פקע פיגולו רוצה לומר: אן והא דקמני עליו:

גמור עד שפיגל כבולוה עבודות והוא הדין לחשיטה דשחיטה הויא תחילת איסור פיגול ולא הוי פיגול גמור עד דפיגל נמי בזריקה הילכך קדש הלחם ומביאו לירי מעילה דלא פיגל אלא בשחיטה לחודה דלא הוי פיגול גמור עד דפיגל ומועיקא הוקדשה במציבה שלא כתיקנה תיקו: ומדקא בעי לה אליבא דתרווייהו. עד כאן לא קאמר רבא או דילמא אפילו לרב יוסף ש"מ דבשינוי מקום שחיטה דעולת פנים לא פשיטא ליה אי כרבה אי כרב יוסף: זריקת פיגול. שאם חיוב בשחיטה ובזריקה עשה סתם: אינו מוציא מירי מעילה בקדשי קדשים. כלומר לית לה כח ולא חשיבא כל כך זריקה דלאחר פיגול להוציא הבשר מירי מעילה בחיוב כשרה כדתנן בספא דמנהגין בקדשים קלים אלאר זריקה מועילין באומרין ואין מועילין בבשר אלא כיון דפיגול קודם בשחיטה בהוציא זריקה לא יצא הבשר מירי מעילה דהא לא חיי להכניס ואינו מביא זריקה דלאחר פיגול לירי מעילה האומרין בקדשים קלים כזריקה כשרה כדתנן בספא דמנהגין בקדשים קלים אלאר זריקה דמיס מועילין באומרין ואין מועילין בבשר: וקאמר לה לאט שמעא. דרב גידל: ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם. כדכתיב על זבח תודה חלות ובענין על כסמור: ואפילו קרמו כולן חוץ מאחת לא קדש הלחם. דבענין דבשעת וביחא יתא לחם שיהא לו קרום: שחטה חוץ לזמנה. דחיישב עליה בשעת שחיטה ולאכולה חוץ לזמנה חוץ למקוהה קדש הלחם ויש בו מעילה אלאמא פיגול מייחי לירי מעילה בקדשים קלים וקשיא לסיפא דרב גידל: כי אתא אבוי לקמיה דר' אבא. א"ל לא קשיא לך גידל הא דרב פפא: א"ל בזריקה. כלומר היינו טעמא דקדש הלחם בשפיגל בשחיטה משום דשזק בזריקה דבזריקה לא חוישב הילכך לא חיי פיגול גמור בשחיטה לחוד ומשום הכי קדש הלחם ומועילין בו אבל הואי דרב גידל דאמר ואינו מביא לירי מעילה דפיגל בזריקה ובכולוהו עבודות דהוא פיגול גמור: א"ל רב אשי לרבא והאמר עולא. במס' זבחים בפרק בית שמאי קומץ פיגול שחישב עליו בשעת קמיצה והעלותו לגבי מזבח כיון שמשלה בו האור פקע פיגולו ממנו שאם פקע מעל המזבח וירד יעלה והוא הדין לאיברי פיגול ונותר וטמא שהעלין לגבי מזבח כיון שמשלה בו האור פקע איסורן מהן והאי דנקט קומץ פיגול משום דסד"א הני מילי אבר דמיהבר אבל קדש דמיופרת לא קמ"ל ולהכי נקט קומץ מ"מ קתני קומץ פיגול דפיגל בקמיצה ופיגול דקמיצה היינו כמו פיגול דשחיטה אלאמא דבשחיטה לחודה הוי פיגול גמור וקתני קדש הלחם דמביאו לירי מעילה וקשיא לרב גידל: א"ל לא. מהכא לא תיקשי ליה דמאי קומץ פיגול דקתני לא אמר דבקמיצה לחודה חיי פיגול אלא מאי קומץ פיגול איסורא דמייחי ליה לירי פיגול שהתחיל לפגל בקמיצה דהיינו התחלת איסור פיגול ולעולם לא הוה פיגול גמור עד שפיגל כבולוה עבודות והוא הדין לחשיטה דשחיטה הויא תחילת איסור פיגול ולא הוי פיגול גמור עד דפיגל נמי בזריקה הילכך קדש הלחם ומביאו לירי מעילה דלא פיגל אלא בשחיטה לחודה דלא הוי פיגול גמור עד דפיגל

ג:

העולה להקריב בצמת צבור דהשתא הוי מחילה של צמת צבור כתיקנה וכששינה המקום לשמונו צדרוס פסלה אבל שלא כתיקנה כלומר כגון עולת צמת יחיד שנשחטה בצמת צבור צדרוס דהוה להו מחילה שלא כתיקנה כלומר שלא נדר להקריב בצמת צבור ואפילו לרב יוסף דאמר אס עלו לא ירדו איכא למיבצי הכא שיש לחלק דהתם מחילה כתיקנה קלטת טעו שהקדשה כל כך שקלטת שאס עלתה לא מרד אבל מחילה שלא כתיקנה כי הכא בעולת צמת יחיד לא קלטת וכו': **אמר** רב גידל **אמר** רב זריקת פיגול אינו מוציא מירי מעילה בקדשי קדשים. פירוש אס שחט צפיגול ואחר כך זרק סתם אין הזריקה מוציאתו מירי מעילה טעו דניקרי ביה היתר להכניס אע"ג דמהניא זריקה לאקדושי צפיגול דדרשנין (ובזהם דף כח:): כהנאלת כשר כך הרצאת פסול אלמא צעינא צפיגול קריצת ממירין בהכשר יזן סלקא דעמך אמניא דכמו כן חשבה רחמנא זריקה להוציא מירי מעילה יזן ו להוציאו למחוי כחילו (ט מוצע חלק גבוה קמ"ל רב גידל דמרחי לא יזן עבדי לאקדושי צפיגול ולהוציאו (ט מירי מעילה: ולחומה חוץ לחומה לא קדש כהנאלת כשר עד שעת דמשמע קרימת פנים קדש הלחם: **אלמא** פיגול מביא ידיר מעילה. לכאורה משמע דהא דקאמר חוץ לזמנה

וחוץ למקוהה קדש הלחם רוצה לומר להביא לחם לירי מעילה וקשיא דודאי אין מעילה בלחם דלא מקרי קדשי ה' דאף צמודה יזן אין מעילה אלא צאימורין ופיש (ברכות) פשאי דמיירי בהרצנה לחמי מודה היתמין לכהן יזן צמודה וסוק היתמין להכניס אין כהן מעילה (ט לכן נראה דמדמי הא דקאמר קדש הלחם ר"ל ליפסל להביאם לירי מעילה וק"ק אלמא כיוון דקדש הלחם הכי נמי גבי זריקה שמציאה לירי מעילה: א"ל בוריקה. כלומר אין הפיגול נקבע עד שעת זריקה דלאמר (ובזהם דף כח:): כהנאלת כשר כי הרצאת הפסול דבעי קרבו יזן מחירם הילכך גבי לחם (ט דשננקרס הוי קדוש אמרין קדש הלחם יזן אבל גבי מעילה דבשעת שחיטה עדיין לא נקבע [פיגול] דזריקה מייחי (ט לירי מעילה ואן נקבע הפיגול שחשב צבעת שחיטה אינו מביא לירי מעילה:

קומץ פיגול. יזן שפיגל צבעת קמיצה והעלותו פקע פיגול ממנו כדמפרש טעמא כסמורן וקמיצה היינו שחיטה כדחשיב כמנחות (דף יג: גבי יתו') עבודות שנבנהה כנגד ד' עבודות שצוה ותי קומץ פיגול אלמא הוי פיגול נקבע קודם העלאתו וקשה דהרבה משניות היה יכול להביא יזן ממנחות שקורין לקמיצה ולשחיטה פיגול א' לבי' דפריך דמדקאמר פקע לאן פיגול משמע שהוקבע פיגול משעת קמיצה מדנקט פקע וא"ת (לפי') ואי ס"ד לומר שנקבע פיגול משעת קמיצה והא בעינן הרצאת כשר (ובזהם כח:): וי"ל דוקא למיבצי כרת אינו נקבע עד לאחר זריקה אבל שם פיגול חל משעת שחיטה כמו לענין להביא לירי מעילה ואס כן הקשה שפיר ומשני דמייחי לירי פיגול כלומר לעולם אין הפיגול עד שעת זריקה לענין להביא לירי מעילה והא גז דקפקע פיגול רוצה לומר איסור המציאו לירי פיגול צבעת הקטרה והא יזן קמני עלה אס אחרים מציאין לירי פיגול הוא

ממנו שאס פקע מיד וירד מעל גבי המזבח יעלה והוא הדין נמי לאצברי פיגול שהעלין לגבי המזבח כיון שמשלה כהן האור פקע פיגולו מהן. והאי דנקט קומץ פיגול משום דאי מנא צאיברי פיגול לחוד לא הוה אמי קומץ מנייה דס"ד אמניא ה"מ אבר דמיהבר להכי כיון שמשלה בו האור צמקתוהו הוי כמו שמשלה ככולו ופקע פיגולו ממנו אבל קומץ דמיפרת פקע פיגולו ממנו וכל שכן גבי אבר פיגול דכיון דמיהבר כי משלה האור צמקתוהו הוי כשנשר כולו ופקע פיגולו. מכל מקום קמני קומץ פיגול דפגל בקמיצה ופיגול דקמיצה הוי כמו פיגול דשחיטה (ט דהיי דקבע פיגול בקמיצה לחודה הכי נמי מייקבע פיגול בשחיטה לחודה אלמא דבשחיטה לחודה לא חויב מיקשי' ליה דמאי דקאמר קומץ פיגול לא אמר דבקמיצה לחודה הוי פיגול אלא מאי קומץ פיגול איסורא יזן דמתיאי לירי פיגול שמתחיל לפגל בקמיצה דהיינו תחילת פיגול אבל לא הוי פיגול גמור עד דפגל נמי דקטרה יזן וה"ה דשחיטה הויא תחילת איסור פיגול ולא הוי פיגול גמור שלא פגל אלא בשחיטה לחודה והאי דא"ר גידל אינו מביא לירי מעילה היינו למי שפיגל יזן בזריקה קאמר: **והא**

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

קלטות מחילות. של עורה לכל דבר דהוי כמי שהוקדשה מתחלה להקריבה למוצה דטעונה כפון וכל צדרים הטעונים צקדשי מוצה ונפסלת ביוצא וצדרוס וצשאר פסולין הנהוגין (ט בקדשי מוצה ז: **שנפסלה** ששחטה לה היא עולת צמת יחיד לאחר שהכניסה לעורה צדרוס והעלה אותה הכהן לגבי המזבח צשוגו או צמוד מהו שחרד

מאי לאו מדקמייבציא ליה בזה דמתחלה לאו למוצה מכלל דלידך בעולת פנים סבירא ליה אי כרבה (א אי כרב יוסף: לא לעולם לא פשיטא ליה אי כרבה אי כרב יוסף חלל חדא מגו חדא עולת צמת יחיד מגו עולת פנים מצעיא ליה והכי קמייבציא ליה עד כאן לא קאמר רבה בעולת פנים ששינה בשחיטתה או שאלתה אס עלתה מרד אלא משום דמחילה כתיקנה פסלה כלומר היכא דמעיקרא כי פאקדשה לשם קדושת פנים אקדשה להקריבה צעמא" דהיינו מחילה כתיקנה התם כי שינה בה משום הכי פסלה אבל עולת צמת יחיד הואיל והוקדשה מחילה שלא כתיקנה להקריבה כחון כי הכניסה לאחר מכן צניס וטחיט דדרוס או ינאל לא פסלה ואס עלתה לא מרד דהא דלאמרינן דנפסלת צדרוס או ביוצא היינו כשנכנסה מחילה למחילת עורה דהיינו כתיקנה: **א** **א** **ד** **ינאלא** אפילו לרב יוסף **דאמר**. בעולת פנים אי שינה בה אס עלתה לא מרד היינו טעמא (ז דכיון שהקדישה להקריבה צמחילת העורה דהיינו כתיקנה קלט לה מוצה דאס עלתה לא מרד: אבל עולת צמת יחיד שהוקדשה תחלה שלא כתיקנה ואח"כ הכניסה צניס דהיינו מחילה שלא כתיקנה ואלתא או נשחטה צדרוס אס פקעו. ומדקמייבציא ליה אליבא דתרווייהו ש"מ דבשינוי מקום שחיטה דעולת פנים נמי לא פשיטא ליה אי כרבה אי כרבה ז' **א"ר** גידל **אמר**. **זריקה** **פיגול**. (ט שחישב ז' בזריקה) לפגל הזבח ופגל נמי בזריקה והשתא הוקבעה לפיגול שיש בו כרת אינו מוציא מירי מעילה בקדשי קדשים כלומר זריקת פיגול אינה שחובה כל כך שמוציא צשר קדשי קדשים מירי מעילה כזריקה כשרה דקיימאן ק"ל דמאחר שזרק הדם כראוי ש צבשר הימר להכניס ואין מועילין בו אבל הכא כיון דפיגל בזריקה לא ינא הכשר מירי מעילה דהא לא חיי להכניס: ואופס **זריקה אינה מביאה לירי מעילה**. האימורין של קדשים קלים כזריקה כשרה כדתנן בסיפא דמנחות(ט) בקדשים קלים לאחר זריקת דמן מועילין צאימורין ואין מועילין צבשר דלא חשיבא זריקה כלל לענין מעילה: **וקאמר** **לשא שמעא**. דרב גידל: **ולחמה** **חוץ לחומה** **לא קדש כולחם**. דכתיב על זבח המודה חלות (ויקרא ז) ובענין על כסמור: **ואפילו קרמו כולן חוץ מאחס מהן לא קדש הלחם**. דבענין צבעת וציצה שיהא כל הלחם ראוי: **שחטה חוץ לזמנה**. דחישב עליה צבעת שחיטה לאכולה חוץ לזמנה או (ט חוץ לתקוהה [וקס"ד] אע"פ שזרק [צמחצמחב פיגול] קדש הלחם להכי דמועילין צו. אלאמא דפיוגול מייחי לירי מעילה בקדשים קלים וקשיא לרב גידל דלאר אינה מביאה לירי מעילה בקדשים קלים: **יז אסא**. אבוי לקמיה דר' אבא אמר ליה הא דרב פפא לא קשיא לרב גידל: **א"ל** **בזריקה**. טעמא דקדש הלחם כשפגל בשחיטה משום דשזק בזריקה דלא פגל בזריקה הילכך לא הוי פיגול גמור בשחיטה לחודה להכי קדש הלחם ומועילין בו אבל הא דלאר רב גידל דאינו מביא לירי מעילה היינו דפיוגל בזריקה (יז) ממש דהוי פיגול גמור: **אמר** **ליה רב אשי לרבא** **והא אמר עולא**. בזהם' זבחים בפרק בית שמאי (דף מג.) קומץ פיגול שחישב עליו לפגל צבעת קמיצה והעלותו לגבי המזבח כיון שמשלה בו האור פקע פגולו

מסורת הש"ס

צ"ב (ג ר' זורא עלו מהו שחרד ז"ק, א) מנחות מז: [למקמן א, א] (א מנחות טז: [פסחים כג, א] (ד וצמיח מז. כרימיות ד, א) (ה בקדשי מוצה שנפסלה כגן וצמיח ר' זורא עלו מהו שחרד כגון ששחטה להיאח כו' ז"ק, א) אי כרב יוסף ומשני לא לעולם כו' והד"א, (ז) ז"ל צניס דמיס ז"ק, (ח) בשחיטה ז"ק, (ט) [למקמן יז, א] חוץ למקוהה אע"פ שזרק בשחיקה קדש הלחם. ז"ק, (צ) ז"ל דרי הויכ, (ס) לא להביאו ולמחוי כחילו קבע חלק גבוה כו' ז"ק, (ס) ז"א הוצרכו (ז מירי מעילה או להביא הס"ד ז"ק, (ס) לכן נראה הא דקאמר קדש הלחם לפסול ולא להביא לירי מעילה ויזק"ן כיון דקדש הלחם ה"ז נומא עזא וזיקה כו' ז"ק, (ט) דשנשחט. ז"ק, (פ) לירי פיגול דלא נקבע כו' ז"ק, (צ) ד עטות כו' ז"ק, (ק) והכי ס"ד. ז"ק,

הגהות הב"ח

(א) גמ' בעי ר' אלעזר עולה זה שנפסלה ועלו מהו שחרד: (ט) שש"י ד"ה אמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול שחטה לפגל הובח בזריקה ופגל נמי:

רבינו גרשום

בעורה קלטת מוציאתה. עזרה: לכל דבר שיש לה קדושת עולת פנים דאם יצאת חוץ לעורה נפסלה או אם שינה מקום שחיטתה: בעי רבי אלעזר. אם יצאת חוץ מחומת עורה: ועלו. והעלה אותה להקטרה: מהו שחרד. ומדקא מייבציא ליה חדא בעולת חוץ דבמת יחיד מכלל דאריך בעולת פנים: פשיטא ליה. דסבירא ליה אי כרבה אי כרב יוסף: לא פשיטא ליה אי כרבה אי כרב יוסף אלא חדא מגו חדא עולת חוץ דבמת יחיד מגו דעולת פנים קא מייבציא ליה והכי קא מייבציא ליה: עד כאן לא אמר רבא תחלה אלא פנים ששינה בשחיטתה או שחיטתה דאם עלו ירדו משום קא מייבציא ליה והכי פסלה. כלומר כיוון דמעיקרא לא אקדשה לקדושת פנים אקדשה להקריבה בפינס בעורה דהיינו מוציאה כתיקנה משום הכי כי שינה בה פסלה אבל עולת במת יחיד שהוקדשה תחילה שלא כתיקנה שלא להקריבה בפינס כי הכניסה לאחר מכן לפנים ויצאת לא פסלה ואם עלתה לא מרד: ואינו מביא זריקה דלאחר פיגול לירי מעילה האומרין בקדשי קלים כזריקה כשרה כדתנן בספא דמנהגין בקדשים קלים אלאר זריקה מועילין באומרין ואין מועילין בבשר אלא כיון דפיגול קודם בשחיטה בהוציא זריקה לא יצא הבשר מירי מעילה דהא לא חיי להכניס ואינו מביא זריקה דלאחר פיגול לירי מעילה האומרין בקדשים קלים כזריקה כשרה כדתנן בספא דמנהגין בקדשים קלים אלאר זריקה דמיס מועילין באומרין ואין מועילין בבשר: וקאמר לה לאט שמעא. דרב גידל: ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם. כדכתיב על זבח תודה חלות ובענין על כסמור: ואפילו קרמו כולן חוץ מאחת לא קדש הלחם. דבענין דבשעת וביחא יתא לחם שיהא לו קרום: שחטה חוץ לזמנה. דחיישב עליה בשעת שחיטה ולאכולה חוץ לזמנה חוץ למקוהה קדש הלחם ויש בו מעילה אלאמא פיגול מייחי לירי מעילה בקדשים קלים וקשיא לסיפא דרב גידל: כי אתא אבוי לקמיה דר' אבא. א"ל לא קשיא לך גידל הא דרב פפא: א"ל בזריקה. כלומר היינו טעמא דקדש הלחם בשפיגל בשחיטה משום דשזק בזריקה דבזריקה לא חוישב הילכך לא חיי פיגול גמור בשחיטה לחוד ומשום הכי קדש הלחם ומועילין בו אבל הואי דרב גידל דאמר ואינו מביא לירי מעילה דפיגל בזריקה ובכולוהו עבודות דהוא פיגול גמור: א"ל רב אשי לרבא והאמר עולא. במס' זבחים בפרק בית שמאי קומץ פיגול שחישב עליו בשעת קמיצה והעלותו לגבי מזבח כיון שמשלה בו האור פקע פיגולו ממנו שאם פקע מעל המזבח וירד יעלה והוא הדין לאיברי פיגול ונותר וטמא שהעלין לגבי מזבח כיון שמשלה בו האור פקע איסורן מהן והאי דנקט קומץ פיגול משום דסד"א הני מילי אבר דמיהבר אבל קדש דמיופרת לא קמ"ל ולהכי נקט קומץ מ"מ קתני קומץ פיגול דפיגל בקמיצה ופיגול דקמיצה היינו כמו פיגול דשחיטה אלאמא דבשחיטה לחודה הוי פיגול גמור וקתני קדש הלחם דמביאו לירי מעילה וקשיא לרב גידל: א"ל לא. מהכא לא תיקשי ליה דמאי קומץ פיגול דקתני לא אמר דבקמיצה לחודה חיי פיגול אלא מאי קומץ פיגול איסורא דמייחי ליה לירי פיגול שהתחיל לפגל בקמיצה דהיינו התחלת איסור פיגול ולעולם לא הוה פיגול גמור עד שפיגל כבולוה עבודות והוא הדין לחשיטה דשחיטה הויא תחילת איסור פיגול ולא הוי פיגול גמור עד דפיגל נמי בזריקה הילכך קדש הלחם ומביאו לירי מעילה דלא פיגל אלא בשחיטה לחודה דלא הוי פיגול גמור עד דפיגל

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה והא עלה וכו' אינו חשוב האי פיגול וכו' בשאר פיגולים אינו מביא יסור' וקשיא לרב גידל ומשני כ"ל רב גידל כ"ל יהד"א: (ב) ד"ה דברי הכל יסור' וקתני לעיל קדש הלזם:

רבינו גרשום

[illegible]

והוא קתני ^א אם אחרת כ"ש הא ^ב עיצמו לא כ"ש הא ^ג פגור אמר ליה רבינא ^ד מחלוקת בשתי עב שוחט סימן ראשון ח למקומו אבל בעבור ^ה עירובי מחשבתו מילתא ^ו אי בעבורה ^ז חאי הכי גבי תורה ^ח ליפסל דבעי שריפה לעולם מועלין בו לאו ^ט ליה לא דלא ורק הדר למימרא אלא לעולם בעולה אי בעולה פגור

דקייצן עליו כרת היו במחשבת חכמה חוץ לזמנו ומכ"ה זה ח"ה (פסוק)
ואו"ח חייבין עליו כרת ואמרן אילפא מחלוקין (וי' וכו') דר"י יהודה סבר א
במחשבת האומן וכו' וזכר סברי להכי א"ל זו כרת עירובו מחשבות היו
זו כרת הואל ולא היה כולה במחשבת חוץ לזמנו. ולהכי קרי לשני שימנין
עבודות משום דקסבר ישנה לשחיתה מתחלה ועד סוף וכי שחט שימנין
עבד עבד פלגא לשחיתה: לאן עבדות אחת. גוון בשמין אחד שחט
בשחיתו חוץ לזמנו ואשוי חוץ לעבדות. דברי הכל עירוב מחשבות הוי. ואשוי
זו כרת אכל פסול הוי. ומ"מ אשכחן לר' יהודה דלס מחשבת אומן קדמהיה
לשחיתה לחודה הוי פגול ואש' לרנן אס לא מישב זה אלא חוץ לזמנו
ללחודה בשחיתה הוי פגול וחיבין עליו כרת אלא דבמחשבת שחיתה
ללחודה פגול הוי וקמי (ו) קדש הלחם דפרגמ מימי קדשים קלים לר' יהודה
ומעילה וקשיא לרב גידל: אמר לך רב גידל ה"נ לא אמר דבמחשבת שחיתה
הוי פגול אלא לרבי יהודה מילתא אי עבדוה אחת עירב המחשבות
הוא בשמי עבודות לא חשבי בשמי עבודות לבי ורק הוה במחשבת פגול
הוי פגול לרבי יהודה כדאמי ליה ולרבנן כדאמי להו ואי עבדוה אחת
דברי הכל לא הוי פגול אלא מ"מ לעולם לא מיקבע בפגול ד דוריקי
והתם ה"ט דקדש הלחם דשחט בזריקה דלא פגול אלא בשחיתה לחודה
ואכל אס פגול בזריקה נמי לא מימי קדשים קלים לרבי מעילה דרבי גידל:
א"ר הני מיקשי ליה ^ו נמי דקדמא דעד דוריק לא הוי פגול דלעומת
הני תורה נמי לא הוי פגול עד דוריק א"ר השקא ליה פגול גמור דפגלי
בזריקה אלא וריקא פגול מצאה לרבי מעילה בקדשים קלים: לא מאי
קדש הלחם ליפסל קדש דבעי עריפה דלא הוה בחולין אכל לא למעילה
ולדבר גידל: יתא סמיעא ליה. לרב גידל: הפגול לעולם מועילין בו
לשם פגול והיינו רב גידל דלמר א"ר מוציאא חוץ לזמנו מועילין בו
לשם פגול ואלא מסיע ליה: אי דלא ורק. לשם פגול פשיטא דמועילין
בו יו: אלא לעולם דזרקא קא מיירי. ואפילו הכי לא מסיע ליה דבי
מתא לעולם מועילין בו אפילו לאחר חטאת עבולה הואיל ולגבוה
הא דלין זה הימר לכהניס לא מיירי חטאת ^ו ואסא: לא לעולם
חטאת ואסא מיירי דאי עבולה פשיטא מאי למימרא ^ו ^ו

סִפְּסָף וְדָלִי מִסְמִיעַ לִיָּה דְרֻדְלִי בַּחֲטֻטָּא מִיָּרִי וּפִסְלִי הֵי קָאֵמֶר לֵאלֹא וּסְפִסָּף בַּחֲטֻטָּא רִישָׁא נְמִי בַּחֲטֻטָּא (ט) וְהִשְׁתָּא הִי סִיעִתָּא יוֹ לֵאלֹא סִפְּסָף מִסְמִיעַ לִיָּה דִלְמָנָא שְׁלֵי וְזִיקָה לֵאלֶמֶר לִיָּנָה מִזִּיקָה לֵאלֶמֶר לֵאלֹא יִידִים אֲלֵא מִעֲרֹן מְעָשֶׂה הוּא לֵאלֹא מֵהֵינָא זִיקָה לֵאלֶמֶר לֵאלֹא מִיָּדִי בְּכִיחַ מִזִּיקָה בַּחֲטֻטָּא וְזִיקָה דְלֵי בְּעוֹלָם מִזִּיקָה לֵאלֶמֶר לִיָּנָה לִיָּנָה

[illegible]

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

ועמנו לא כ"ש סימא וזו מילתא דלעיל הוא ליתן טעם למה פקעה פיגור ויב"ש ב"ש צוצחם (דף מג.) הוא ופריך ההם מאי קאמר ומשני הכי קאמר אס' אינו יז מקבל צפנים היאך יצא אחרים לידו פיגור כלומר ס' ע"כ יז קצב פיגור דאס' כ"ש מעלה וזו המצוה א"כ כן עפרא צעלמא הו' יז וזל קרצן וא"כ היאך מציא השיריים ליד פיגור הא צעינן בהרצאא כשר אלמא משמע שחל הפיגור משעת קמיא הא דידן צוצח שחל משעת שחיטה דאי ס"ד דליוו חל עד שעת זריקה וכן צנחמוט עד שעת הקטירה הא כן היכי מוכיח עולא דעפרא צעלמא הוא אס' לא פקע הפיגור דילמא לעולם לא פקע ומימ' לא הו' עפרא צעלמא שרי אין הפיגור חל עד שעת זריקה וכן צנחמה צעטת הקטרת קומץ שאז הוא ממיר השיריים והשתא חלו מרייהו אהדדי הישר שיריים ופיגור ומשני הא נמי לאסורא דמימי ליד פיגור כלומר לעולם אין הפיגור חל עד שעת זריקה ומכל מקום מוכיח עולא שפיר שפקע פיגור דכיון לאסורא דמימי ליד פיגור מתחילה משעת קמיא שהיא כנגד

שמיטה חי' לאו דקפט פייגול הוה לן נאחשבויה עפ"ה וחי' לא קרבו ממירי:
וה"א גמרי איפ"א מחלוקת בשתי עבודות ב'ר'. בסוף פ"ב דצ"ח (ד' עט):
היה אמר לא דמתן א"ר יהודה א"ר מנחם מנחם דמתן דמתן
המקום פייגול ומייצין עליו כרת ו' ואם לאו פסול וזכ"א אחר זה ואחד זה
פסול ואמר איפ"א מחלוקת בשתי עבודות כגון דלמך סימן ראשון חוץ
לזמנו וסימן שני חוץ למקומו ופליגי ר' יהודה ורבנן דלא במפגל בחצי ממיר
דרי' יהודה אית חי' מפגלן ורבנן אית חי' מפגלן אלא בעבודה אחת
דרי' עירוב משמבות יהי ואין פליג פייגול אלמא כפי' שעת הפייגול משעת
שמיטה דאי כ"ד דלזינו חל עד וריקה אם כן בשתי עבודות נמי ליהי עירוב
משמבות שרי אין הפייגול בשנין ראשון עד שעת וריקה והי' א"ר מנחם
המקום קדמה ומשני ל' וריק איגלאי מילתא כ' כלומר יגא א"ר מנחם
וריקה איגלאי מילתא לתפרע שחל הפייגול בערב' ראשון הלבך משמבות
הזמן קדמה אי' בעבודה אחת אי' בשתי עבודות כלומר בכל ענין דמירי
משמבותי אי' כדמפרש לה ר' יוחנן בעבודת אחת אי' בשתי עבודות כדמפרש
לה איפ"א: א"י גבי' תורה גמ' כלומר ניומא נמי דלכי וריק איגלאי
מילתא לתפרע שפייגול מל משמבות שמיטה וא"כ יוז אחי' אין וריקה
פייגול מציאה לירי מעילה מי היכי דאמרינן דקדש הללח:

[illegible]

נימא

[illegible]

• שיטה מקובצת

[illegible]

(א) נראה ד"ל ואעפ"כ חייב על הלחם משום מעילה וקשיא וכו'.

[illegible]

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בְּבִשְׂרָה
יִקְדָּשׁ וְאֲשֶׁר יִזְה מִדְּמָה עַל
הַבְּגָד אֲשֶׁר יִזְה עָלֶיהָ
תִּכְבֵּס בַּמָּקוֹם קָדֹשׁ:

הגהות הב"ח

(א) גמ' הא קבלוהו או זרקו
בשמים: (ב) רש"י ד"ה או
היתר אכילה וכו' ואם אירע
אח"כ צו שום פסול אפ"ה
אין:

מוסף רש"י

[illegible]

רבינו גרשום

[illegible]

בכשרים אע"ג דזרקו פסולין
לפלאיכא לפלוגי הכי. כדקאמו
אין דמה טעון כיבו
שעת הכושר
זיה מדמה ולא שכבר
הבגד או קודם זריקה או ב
בכשרין בין פסולין אין טעון

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

ענין דתהוי קבלה נמי בלא
ג דעדיין לא נורק דמו הוי
דמיג) לכיון דנתקבל צדק
היסר אכילה שנינו. דאע"ג

או היתר זריקה שנינו
זריקה אמר היתר שר
היתר ^ט אכילה שנינו
דלא כחזקיה ודלא
שנשטמאט ושיצא ^ז
מועלין בו ושי"מ היתר
נשר ^ח אבל דם איזידר
כזו תנן ואזוי היא שלא
לכהנים שנשחטה חו
פסולין זורקין
ורוקיהו פסולין וקבלו
תתי אלא לאו דקבלו
מועלין בו ^ו ו
דמחיק רב יוסף
התני הא דתנן התם ^ה
כיבוס בין שהשחט
נפסלה ובין שלא ^ז
נפסלה ^ט אי זו היא
נפסלה שלנה ושנש
שלא היתה לה שעת
למקומה חוץ לזמנה
היכי דמי אילימ
פסולין ^ה דא דאין דמו
ורוקין כשרים דמו
אשר ויה מרמז ^ז ולא

[illegible][illegible]

וא אלמא היתר זריקה שנינו: אי ס"ד
הא דתנן. בזבחים (דף צב ע"א) חטאת
דמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס
ה ואי כדמר דהיתר זריקה: קרי כאן
נעשת מצותו ההוא כשניתז ממנו על
טעון כיבוס אלא מאחר דזרקוהו בין
ט"ז תנייה אגב דתנן פסול דנשחטה

ממעון גופיה אלמא מיציעה
ר"ש וצין לרצון קצעי דלא
זכילה לא ואיכא למיצעי אלי
מי אלל לענין טומאת אוכלי

ה' היתר אכילה שנינו
ה' שנינו ר' יוחנן אמר
זורא לא דריקא מתני'
רבי יוחנן תנן שלמה
דלן דם וקתני אין
זריקה שנינו ה' לא דלן
ש"ה קתני אין מועלין
לה שעת ה' הכושר
חזון פסולות וקמיה
דמה ה"ד אילמיה
פסולין ל"ל עד דאיכא
פסולין וזרקותו כשרים
היתר זריקה שנינו
ה' י"ד איכא לפלוני
אתא פסולה ב"א דמה
ה' שעת הכושר
לה שעת הכושר
תה לה שעת הכושר
או שיצאה איזורה
כושר שנשחטה חזין
ובלו פסולין וזרקו את
קבלותו פסולין וזרקו
ון כיבוס הא קבלותי
עון כיבוס קרי כבא
ר הוזה אלא לאו דאין
ה"נ

רָבִי יוֹחָנָן. כְּלוּמָר (ס' כ"ר)
וְחֵלְלָהּ דִּין דָּם וְקָרְנֵי אֵין
אֲכִילָה הִיא לֹא לְמַעַם
אֲכִילָה וְקוּשֵׁי לִר' יוֹחָנָן כְּחוֹמָה
וְכִי כְּגוֹן קִיבֵל בְּפָסוּל אֵין
וְמוֹעֲלִין דְּהִיתָר שְׂמִיטָה שְׂמִיטָה
עָלֵינוּ אֵלָּה עַל קוּשֵׁי דְקָרְנֵי
(ס' מ"מ) אֵין מוֹעֲלִין דְּלֹאכֵּי
שְׂמִיטָה הוּא דְמַאי לְתַרְץ כִּי יֵין
לֹא הִיתָה לוֹ שְׁמֵת הִיתָר לֹא
יִיבִיר בְּפָסוּל דָּם וְרִישָׁא דְמוּמָא
שְׂקִיבְרֵלוּ בְּפֻסְרֵי וְזִרְקָא אֵין
וְזִרְקוּ פְסוּלֵינוּ לִל'

[illegible]

ד דאיכא נמחק: [ת] כלל קבלו פס
חד טעמא הוא משום היתר אכילה
איכא השתא היתר זריקה: [ת] קבלו
[א] שפיר למיתני דורקו פסולין: [מ]
[פ] דקבלוהו פסולין דוקא א"כ קשיא ל
[ת] דוקא אלא אנב וקבלוהו נקט זרי

ה.

עו"י"ל לכולי עלמא דבין
טומאת אוכלין אצל לענין
כאן לא קאמר ר"ש כזרוק
(קדשי עו"י קדשים עד לאחר

[illegible]

ומתנ"י וכתחילה לא דייקא:
 דהיינו דייקא שנינו, דלא הימר
 עד לאחר דייקא שנינו, רבא
 קטקט לו דמה ולא דקטקט בראש
 דא שמיטה בשבט מ"מ אין
 שמיטה שנינו הש"ס ולא הקפיד
 ספיקא מניה: **ל**א דרן בשבט
 וכן וכן ס"ד דמקשה ואי
 מוהרי"ט דקטקט דמקשה דמקשה
 ופוסלים חרקו דמן אלמלא
 נראה למורי ה"ר פרח ש"י:
 ה"ה דרן דקבלו פסולין ואי
 גרע אללא לאו דקבלו פסולין
 גרע ולא אמאי לומר דהימר
 לא הימר אכילה ל"ל לא עד
 דמטעילן משום דהימר אכילה
 אין דוקא דהא קבלוהו כשרים
 לומר: דמנא דא דקבלו פסולין
 קבלוהו כשרים א"ע? חרקו פסולין
 לולין לחוד שפיר ידע דהימר
 דהימר אכילה שמיט וזמור
 בשערין חרקו פסולין דמועקו
 וזמור קמ"ל דהא דא דקבלו
 וזמור לומר מה כי זמור וקבלו
 כמ"ד הימר שמיטה שמיט
 מתחלקין כך לומר דקבלוהו
 הדינא תכנס ודרשין בראי
 דהימר טעון בירוס שם ללגבי
 ואמאי קרי כאן אשר זה
 דקבלוהו נקט ליה ה"ר יצ"ג
 ד:

יין לחוד דהוי: (ט) דקבלו פסולין
 כלומר דוקא קבלוהו פסולין מו
 חק: (ע) תיבת מיד נמחק: (פ) פסול
 : (מג) לומר דכי נמי: (מז) מועלין
 ומה"ד קבלו: (מו) כיבוס ולגבי מעילה
 ווהו פסולין אבל קבלוהו כשרים ועד
 הו פסולים אגב:

ב א מ"י פ"ג מהלכות
מעילה הלכה א:
בא ב מ"י פ"ח מהל'
מעה"ק הלכה ג:
ג [מ"י' שם הלכה ז]:

שיטה מקובצת

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת-שִׁירְךָ וְיִסְמָךְ
 (דק בן ש"ב): וְלֹא תִּבְחָקוּהָ
 וְלֹא כִּי אֹתָהּ ד' נִמְחַק:
 וְשִׁיבָתָהּ מֵאֵל לְדָן
 הָהֵם וְקִמְנִי: וְלֹא יִלֵּךְ בָּשָׂר
 לִגְלוֹתָ וְאִי קִשְׁיָהּ הִיא תִּפְלֵל
 כִּי דַמָּה אֶפֶס עַל פִּי שִׁחֹר
 וְיִזְרֹק וּמִתְּלִיל יִהְיֶה הָאִשָּׁה
 לְאִוְקָמָה כְּכֹן דִּשְׁתָּה סְמוּךְ
 לְשִׁיעֹרֶת הַחֲמָה לֵדָן הָיָה
 שְׁהוּתָהּ דִּאִפְּלוֹר לִמְד'
 וְהִיא וְהִירָקָה שְׂנִינֵי בִּצְנִין
 שְׁהוּתָהּ שְׁהוּתָהּ בִּיּוֹת לִירוֹק
 כְּדִמְכּוֹת לִקְמֵן: (בן שך)
 וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת-שִׁירְךָ
 (ש"ב): וְשִׁיר הַיִּתֵּר תִּבְחָק
 הַכְּשֹׁר נִמְחַק: וְהָיָה כִּי
 יִקְבְּלוּהוּ כְּשִׁירֵיהֶם וְיִזְרֹקוּ
 מִסְּפִלּוֹת לֵיל: וְכִשְׁרֵיהֶם סִי

[illegible][illegible]

קן פסולין חד מלתא היא
אבל הא קבלוהו כשרים
אמרינן תיבת כי נמחק:
זרקו פסולין לאפוקי:
לדקדק כך דכי קבלו כשרים:
לא נזרק טעון כיבוס ה"נ:

עץ משפט
נר מצוה
כב א ב מו י"א מ"א מ"ב פ"א מ"ג פסוק"מ הלכה מח ופ"ג מ"ד מ"ה הל' ב: ב ג [מ"י פ"ג מ"ז] מ"ח מ"ט הלכה ג:
 ‏

רבינו גרשום

חזן לזמנו וחזן למקומו תנא נמי ושקיבלו וזרקו פסולין ולעולם לאו דוקא: והכא נמי לאו דוקא. וליכא למידק מינייהו מידי: א"כ. כדקאמרת דלאו דוקא למא לי למיתנא בתרין דוכתי מילתא דלאו דוקא: אלא אימא ק"י לעולם דמעילה דוקא. ולא להחייא דוקאי לחיות זריקה אלא לאשמועינן דפסול עושה שירים ליפסול ואע"גדיקביטו הדם בבי כוונתו וקבל פסול וזרק תחילה והדר קבל כשר וזרק הוואי קבלה וזריקה דכשר לאו כלום היא: מ"ט דהאי קבלה דכשר פסול הוי ופטילה והא תנן במסכת זבחים וכולן שקבלי אא תמן חזין לזמננו וזרקו למקומו אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויכשר הנפש ויחזור הכשר ויכשר ההוא ויחשבו פסול בקבלה חזן לזמנו או חזן למקומו דמשחבת פיגול דפסול אין עושה שירים ליפסל. אבל כשחושב כשר בקבלה חזן לזמנו וחזן למקומו אע"פ שיש עוד בצואר עד הנפש לא יחזור הכשר ויקבל דמשחבת דכשר פוסלת שירים. וזכיי אמרת דקמ"ל דפסול עושה שירים והא בעא מיניה בובזיים בפרק כל הפסולין ואמר ליה אין לך דבר שעושה שירים ליפסל אלא כשר שחושב בקבלה חזן לזמנה וחזן למקומו אע"ג דקיבל אחד שוב שלא במחשבתו וזק ולא כלום היא אלא עושה שירים ליפסל: ומ"ש דחזין לזמנה וחזן למקומה עושה שירים ליפסל. הואיל ומרצין לפיגולין דצריכי דיינין זריקה לאקביעניהו בחיוב פיגול עושה שירים כמותן: מאי לאו הני עושין שירים. לאפוקי פסול שקיבל שלא במחשבת דאין עושה שירים: לא אפילו פסול. הא אין לך דבר קבני דמשמע הני בדרב לא הני קאמר אין לך דבר שאין מרצה בצבור כגון פיגול ונותר ויוצא ועושה שירים ליפסל כמותן אלא חזן לזמנו וחזן למקומו הואיל ומרצין לפיגולין: אבל טמא דהיינו נמי פסול דאיתיה לצבור דטומאה מרצה היא בצבור משוי שיריים פסולין. שאר פסולין כגון בעלי מומין. הפיגול. כשחושב בשחיטה לעולם מועלין בו לאו דלא זרק מיירי משום הכי מועלין בו אע"ג דכבר

ה:

אָמַר רב **אבי** **לְמָה** **עִי** **לְמִיתְנִי** **תְּרַתִּי**. כלומר בשני מקומות הכא במעילה והתם בפרק דם חטאת יא (ובזחים דף 35.)
לדל ניחא ליה ^(א) לומר דבשני מקומות יהיה שונה י"ז כפולות אלא לעולם דמעילה דוקא ומכל מקום לא תפשוט דהיתר זריקה שנינו דלילמא לעולם אימא לך דהיתר אכילה ועיקר מנתי' גדקבלוהו וזרקוהו פסולין וכי מיתנא ל"ל טח עד דליכא תרתי למא תריץ שזרקו פסולין הא קמ"ל דפסיל עושה שיריים לומר דוקא משום דקיבלו פסולין וזרקו פסולין ט"ז דמשמע ליכא לא היתר אכילה ולא היתר זריקה דכי נמי יחזור הכשר י"ז מדם שצלואר ויקבל ויזרוק לאו כלום הוא כיון שזרק פסול אצל אי לאו דזרקו פסולין אלא נשפר דם חטאת נקט מרזייהו קבלו וזרקו הדם י"ז האמרת בזבחים (דף ג3.)
אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל וההיא דקמ"ל דפסול עושה שיריים וקבלו וזרקו אגב ההיא דהכא דכיון דליכא תרתי משניות שיש בהן י"ז כפולות צנחנן אין להקפיד א"ינ מצי למימר התם כי הכא דקמ"ל דפסול עושה שיריים ואף על גב דמהכא משמעין מכל מקום אין להקפיד דמשה' אחרת אם שונה צה דבר שאינו במשה' אחרת הוה קשה לו ליה משום דהוה כשמי משניות כפולות צנחנן והשתא ניחא דצמסקת לא איפשטי לן מידי מן הדבעיא ולהכי מייתי ת"ש מכל

הני דבסמוך: פסול מהו שיעשה שיריים. פירוש יא! שזרק מהו שיעשה כל מה שנשאר צלואר שיריים: ה"ג מאי לאו אפילו פסול. פירוש אפילו פסול בכלל אין לך דבר שעושה שיריים ומשני לא לצר מפסול חוץ מאותו פסול יטן דק"ל ציה דהיינו טמא כמו שמפרש בסמוך יטן ויס"ג איפכא לאו צר מפסול והיא היא ובר קאי אחוץ לזמנו וחזן למקומו ומשני לא דע"ז(אפילוין פסול כ"ו) [כלומר] פסול הוא כמו חוץ לזמנו וחזן למקומו והא אין לך קמני כלומר דמשמע צדידא דשום פסול אינו עושה שיריים אלא חוץ לזמנו וחזן למקומו דוקא ה"ק אין לך י"ז שאינו ^(א) [מנראה] צנזור ועושה שיריים כ"ו כלומר כל פסול שאינו מרצה צנזור אינו עושה שיריים אלא חוץ לזמנו וחזן למקומו האי טמא דאיתיה צנזור משוי שיריים שהי זריקה חשובה קמא אחרי שיש לו היתר צנזור שאר פסולין דליתנהו צנזור לא משוי שיריים לפי שאין זריקה חשובה והרי היא כאליו לא וזרקו כלל הילכך פסול דלמר עושה שיריים מיירי בטמא: **תא** שמע הפיגול צ"ע"ם מועד"ץ בו **דא** **רצא** זרק. ויעולם דקמני ר"ל בין פיגל בשחיטה בין פיגל בקבלה ואפילו פיגל בקבלה דה"ל היתר שחיטה קמני דמועלין וטעמא דפיגול הא לא פיגל אף על גב דלא זרק אין מועלין וש"מ היתר זריקה שנינו לא דזרק ולהכי נקט פיגל דאי לאו דפיגל אין מועלין דהיתר אכילה יטן שנינו: **ומא** צ"ע"ם הא קמ"צ בדרב גידל. מימה מאי פריך מאי לעולם אדרבה דניחא טפי כיון דמיירי צורק ואדרבה למאי דסלקא דעתך דמיירי בלא זרק הוה קשה טפי מאי לעולם כיון דליחא לדרב גידל דהא לעיל מייתי סיעתא לרב גידל מדנקט לעולם דמיירי ע"כ צורק דאי בלא זרק מאי למימרא ומפרש השר מקוצי יטן דלמר הכי כי ס"ד נמי דהיתר זריקה שנינו יטן איחא לדרב גידל והכי פירושו מאי לאו דלא זרק יטן מדנקט לעולם משמע דמיירי בין קודם זריקה בין לאחר זריקה ואשמעינן תרתי דכי זרק לו מועלין אלמא ש"מ כדרב גידל דלא אחיא לא! זריקה ומפקע מידי מעילה וכי לא זרק אשמעינן דהיתר זריקה שנינו דמשמע דוקא פיגל מועלין צו הא לא פיגל אין מועלין צו לא דזריק ומאי לעולם דהא כיון דמיירי בזריקה א"כ ליכא רצותא דזיוקא דהא פשיטא דהיתר אכילה יטן מפקע מידי מעילה ומשני הא קמשמע לן כדרב גידל כלומר גט דלא אחיא זריקה פיגול ומפקע מידי מעילה:

כיצד

עד דסיים למילתיה והדר צעי מיניה: ומשני לא אחא לאשמעינן אלא קבל דמו בבוס [נלא] אמרין כל העומד לזרוק כזרוק דמי משום דקבלה דפיגול לא חשיבה כזריקה לאפוקי ממעילה הא בדתל דסד דלאו מוציאה ממעילה דאמרין כזרוק דמי וש"מ היתר זריקה שנינו: לא בדורק מיירי. וטעמא דפיגול הוא דזריקה דירייה לא חשיבה לאפוקי ממעילה הוא זריקה כשרה מפקא מידי מעילה אלמא דהיתר אכילה שנינו דייקא מתניתין כ"י יוחנן והואיל ומוקמת לה בדורק ולא בולא זרק: מאי לעולם. דקאמר לא אתא לאשמועינן אלא כהלכה כדרב דאמר אשמועינן דמועלין כדרב גידל חיבות אלמא ש"מ נמחק: לא! זריקת פיגול ומפקא: לא! אכילה מפקא מידי. אות ע' נמחק: לא! כלומר כולה רבואת לכדרב גידל לומר דלא אחיא זריקת פיגול ומפקא מידי אות ע' נמחק:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

פ"ג לגבי מעילה הא דקמני שקבלו פסולין לאו דוקא הכי"א דנימא הא קבלו כשרים וזרקו פסולין אין מועלין צה דלאפילו קיבלו כשרים וזרקו פסולין מועלין דהיתר אכילה שנינו ^(א) דבעינן לו גבי זריקה וליכא. ואי קשיא לך מאחר דלאו דוקא אחאי מני לה מרץ אגב דמני פסולי דנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו תנא נמי שקבלו פסולין וזרקו ולעולם לאו דוקא יטן וליכא למידק מינה כדדייקת צרישא הא קבלוהו כשרין אע"ג דזרקוהו פסולין אין מועלין צו: **אמר רב אבי אם יטן**. דקאמר דלאו דוקא ל"ל למיתנא בתרי דוכתי מנתי' דלאו דוקא: **אלא לעולם דמעילה דוקא**. דייקינן מינה דהיתר זריקה שנינו כדאמרן יטן הכא פסוליס דמני גבי חטאת פסולה לאו דוקא אלא כדאמרן דהוא הדין נמי כי קבלו וזרקו כשרים אלא להכי קמני שקבלו פסולין וזרקו פסולין דהא קמ"ל דפסול עושה שיריים שאם נתקבל הדם בשני כוסות אע"ג דקבל פסול בתחלה וזרק וחזר וקבל כשר וזרק עושה הפסול לכל הדם שנשתמר אחר וזרקתו שיריים דהא דקבל כשר וזרק לאו כלום הוא אלא דינו כשירי הדם שאם הוזה מדמה על הצגד בין זריקה דכשר לזריקה דפסול אינו טעון כיבוס א"ינ שאותו הדם דינו לישפך לאלה כדיון שיריים דאי אמרינן אינו עושה שיריים טעונין יסוד: ה"ג

(א) הא קמ"ג. כלומר ון הא בחטאת"א פסולה הא קמ"ל וכי". והא דתנן במסכת זבחים (דף ג3.) וכולן שקבלו אח יטן דמו חוץ לזמנו או חוץ למקומו אם יש עדיון דם הנפש צלואר יחזור הכשר ויקבל דמשמע אינו עושה שיריים היינו כשחישב פסול בקבלה חוץ לזמנו או חוץ למקומו דמחשבת יטן פסול אינו עושה שיריים לפסול אצל אם חישב כשר בקבלה חוץ לזמנו אע"פ שיש עוד צלואר דם הנפש לא יחזור הכשר ויקבל דמחשבת ^(א) דכשר יטן פוסלת שיריים ^(א): והכי אמרת דהא קמ"ל דפסול עושה שיריים והא צעא ר"ל מרבי יוחנן בפרק כל הפסולין (ובזחים דף ג3:) פסול כ"י וא"ל אין לך כ"י אלא חוץ לזמנו וחזן למקומו שאם זרק מקצת הדם ע"מ לאכול חוץ לזמנו וחזן למקומו והשאר זרק שלא במחשבת פיגול לאו כלום הוא אלא כל הדם שנשתמר נעשה שיריים ופסול: **ומאי שאל חוץ לזמנו וחזן למקומו דעושה שיריים ליפסל הואיל ומרצה לפיגול**. הואיל חזיקת הדם חשובה היא כל כך דמרצה דפיגול דקובעת דפיגול דלעולם לא הוקבע פיגול בכת עד שעת זריקה: **מאי לאו**. הני הוא דעושה שיריים לאפוקי פסול שקיבל ולא חישב לפגל דאינו עושה שיריים: **לא אפילו פסול והא אין לך קמני**. דמשמע הני צלגד ולא פסול: ה"ק אין לך ^(א) יטן שאינו מרצה צנזור. כגון פיגול ונותר ויוצא שעושה שיריים לפסול אלא חוץ לזמנו או חוץ למקומו דאע"ג דחוץ למקומו אינו מרצה צנזור עושה שיריים הואיל ומרצה לפיגול: **אצל טמא**. דהיינו פסול דמרצה נמי צנזור דטומאה דחויא היא צנזור משוי השיריים יטן! **פסולין**. שאר פסולין כגון בעלי מומים לא משוו שיריים והא דלומר הא קמ"ל דפסול עושה שיריים היינו טמא והאי דדייקינן לאפוקי פסול דלא משוי שיריים היינו שאר פסולין: **פיגול**. שחישב בשחיטה לעולם מועלין צו ובקדשי קדשים מיירי ומש"ה מועלין דאף על גב דנתקבל הדם כרצאי לא אמרינן כל העומד לזרוק כזרוק דמי ^(מנחות דף ק3:) משום דקבלה דפיגול לא חשיבא קבלה ולא הויה כזריקה לאפוקי מידי מעילה וטעמא דהוי קבלת דם יטן פסול דפיגול להכי לא מפקע ממעילה הא קבלת דם דכשר דלאו דפיגול מוציאה ממעילה דלמר כזרוק דמי וש"מ היתר זריקה שנינו: **לא צורק**. מיירי וטעמא דפיגול הוא דזריקה כדדיה לא היא כלום לאפוקי ממעילה הא זריקה כשרה מפקא מידי מעילה אלמא היתר אכילה שנינו כרבי יוחנן: **ומאי לעולם**. צניחומא קא צעי לה. וה"ע מצי למיבעי נמי כי מוקיין לה בדלא זרק אלא דנטר ליה דהלכתא כרב גידל דלמר זריקה דפיגול אינה מוציאה מידי מעילה:

כיצד

חיבת כפולות נמחק: טע ל"ל כלומר עד: טע פסולין דחשתא ליכא. חיבת דמשמע נמחק: יטן הכשר ויקבל מדם זיוורק. חיבות שבצואר ויקבל נמחק: יטן הדם לאחר קבלת פסולים אמרין בובזיים: יטן בהן כפולות לשון בחנם: יטן קשה ג"א לן משום דבשתי מקומות נהיה שונה בהם דבר שאינו צריך: לא! פ"י שזרק מהו שיעשה כל הדם שנשאר: יטן פסול דאיידי ביה. חיבת דק"ל נמחק: יטן בסמוך שאותו ודאי עושה שיריים ויס"ג איפכא מאי לאו: יטן לא אפילו פסול כלומר אפילו חיבת כ"י נמחק: יטן לך דבר שאינו מרצה בצבור: יטן אכילה איכא והיתר אכילה שנינו: יטן מקוצי דהכא כי חיבות דלמר הכי נמחק: יטן שנינו מ"מ איתא: יטן זרק נמי מדנקט: יטן זרק

מסורת הש"ס

^(א) ובזחים ג3: (ב) ג3 לעיל ג: [מנחות מז: א] פני ז"ק, ^(א) דבעינן זריקה דכשר וליכא כ"י ז"ק, ^(א) והני פסוליס דמני גבי חטאת לאו דוקא כ"י ז"ק, ^(א) דמני גבי חטאת ז"ק, ^(א) ג"י ז"ק דכשר עושה שיריים ופרק והיני כ"י, ^(א) לומר דלון להקפיד בשני מקומות כ"י ז"ק, ^(א) ז"ק, ^(א) ז"ק, ^(א) ז"ק.

הגהות הב"ח

^(א) גבי" והא הא קמ"ל דפסול: ^(א) רש"י ד"ה ה"ג והא הא קמ"ל וכי היינו כשחושב י"צ אצל כאן איירי שקבל הפסול תמם ששמוקה וק"ל: ^(א) בא"ד שיריים ופרקי והכי אמרת ג"ל והד"א: ^(א) ד"ה ה"ק אין לך דבר שאינו:

מוסף רש"י

פסול. מי שהוא פסול לעצמה, מהו שיעשה שיריים. אם קבל וזרק מזה שחזור הכשר ויקבל וזרקו ויכשר הקינן, מי אמרינן כיון דזרק פסול שזיה לזם שצלואר שיריים ומו לא מחשו לזריקה, או דלמא לא אלימא זריקת פסול לצויה לזם שצלואר שיריים ויחזור הכשר ויקבל (ובזחים דף 37:) אין לך חוץ לזמנו וחזין למקומו. אין לך זריקה פסולה שעושה אח מהשר שיריים, אלא זריקה בתשעת חוץ לזמנו וחזן למקומו, הואיל ומרצין לפיגולין. הואיל והוא זריקה מן המורה למקציעה דפיגול ופסול (טו). זריקת פיגול. ראה רש"י ומוסף רש"י לעיל ג.3

שיטה מקובצת

^(א) שיריים דאע"ג דקיבל: ^(א) נינהו ע"י חס"י ובזחים (דף ג3:) א לא זרוק ומאי אות י"ז נמחק: יטן דבעינן זריקה וליכא חיבת גבי ל"ש: יטן דוקא. ס"א ולא חזיקין מינה לא היתר זריקה ולא היתר אכילה וקבלה וזריקה תרויהוה בפסולין: יטן כלומר בחטאת חיבת הא נמחק: יטן את הדם חזין למקומו דפיגול דפסול אינו: יטן עושה שיריים חיבת פוסלת נמחק: יטן לך דבר שאינו: יטן משוי השיריים פסולין חס"ד ומה"י שאר: יטן דפסול דפיגול: יטן חטאת ואי אמרת בשלמא בחד דוקא ואידך לאו דוקא מצוי לזימרא איידי דנקט חד דוקא קמני אידיך דלאו דוקא אלא אמת תרויהוה לאו דוקא למא לי למנתי תרתי דלא: יטן שונה לשון בחנם אלא.

עין משפט ונר מצוה

כד א מיי פ"ג מהלכות מעילה הלכה א':

בה ב מיי פ"ח מהל' פסה"מ הלכה טו:

בו ג מיי פ"ג מהלכות מעילה הלכה ו':

כז ד מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה א':

בה ה מיי פ"א מהל' פסה"מ הלכה ג עי' בתרומ':

‏

‏

‏

‏

שיטה מקובצת

א] סקצתו. אבל יצא כולה (אות ו' נמחק). עי' תוס' מנחות (דף יז ע"ה) ד"ה ה"ט: פ' מה"ד דוריקה אות ו' נמחק: פ' שנינו נחא היה סוף הבמה לציאת חזו ע"י פירכוס ואכרין: הו' וטמא גבי פיגול וכו' כולה בוכחים בהוצאת כשר כך הרצאת פסול דבעינן קרבו כל מתמיו וכיון דיצא כל א מקרב כל מותריו וגבי נותר ליפנין חיילול מטמאה כדאמרינן בפ' כ"ש וגבי טמא דבעי רבר ההותר לטמורים כדאיתא בפ' הקומץ רבה (דף ע"ה ע"ב) ושיטתו על עצמה ויתר זה לא יתיר

ש' עקיבא והרי המפרשי: באותה שנוקד דמה כך: פ' אף לדברך דין הוא שיפטרנו על עצמה ויתר זה לא יתיר ויתר זה לא יתיר: פ' תובות את של נמחק: פ' תובות דחמורי עד תיבת יש בוכחים נמחק: ין ליה ימילף ה"ס' תובית דומעיל גמחק: ל"ל כלומר גמחק: ליה לא למעוועינן: ין לו יותר להביא לידו מעילה מלאפאק מדי: ין דלעיל גיירי כשנעשית: ין קליס. איתנו וכותב בגליין וז"ל לעיל איירי שהוריקה עצמה נעשית בפסול הילכך אינה מביאה לידו מעילה בקדשים קלים ולא הובר חלק גבוה ולא חלק הריט וכיון שלא הובר ראיות א"כ לא קרינא ביה קדשי ה' אבל הכא מיירי שהוריקה נעשית בהכשר אלא שוריקה על דבר שאינו ראוי הילכך לענין להוציא מידי מעילה לא מהניא הוריקה דאבתי לא אישתרי הבשר באכילה וכיון שהוריקה נעשית בחוגן ואפ"ה לא מהניא לבשר להותרה באכילה משום דהכשרות עצמה יצאה אי"כ לא תועיל לה נמי להוציאה מידי מעילה ולגבי זה נעשה כמו שלא זרק דביון ולא אחשבה דמהניא להאי זוריקה כלל אי"כ לא תועיל לחצאין אבל לענין להביאה לידו

ו:

בשר קדשי קדשים שיצא פֿעני זריקת דם רבי אֵלעזר אומר מועילין. למאן דאמר היתר אכילה שנינו ב] וּלמ"ד היתר זריקה לריך נפרש דמיירי קודם שנראה לזריקה ולמ"ד היתר שחיטה דמיירי קודם שנראה לקבל דם ולכן מועלין משום דלית ליה לרבי אֵלעזר דאין זריקה מועלת ליוצא לאפוקי מידי ו מעילה ואין חייבין

עליו משום פיגול נותר וטמא זו דבעינן חיות לטמורים והכא כיון דיצא לא נותר לטמורים הוא וגבי נותר ילפינן חילול מטומאה כדאמרינן פרק צית שמאי (נבחים דף מד.) וגבי פיגול נמי אמרינן בנבחים (דף כח:). כהרצאת כשר כך הרצאת פסול דבעינן שיקרבו כל ממיריו וכיון דיצא תו לא מיקרי כל מתמיריו ר' עקיבא אומר מועלין דקסבר זריקה מועלת ליוצא א"ר עקיבא פ' המפרש טמאמו וכו' והרי שמיין עומדות כלומר ששחט את שמיין צנת אחת כדאמר גמ' דלכה מזה זורק לכה מזה זורק ו לא כשם שדמה פוטר את גשרה שדמה פוטר את הוא פוטר את בשר חברתה אם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה דין הוא שיפטר את בשר עצמה אימורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים רבי אלעזר אומר יאין מועלין בהן ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא רבי עקיבא אומר מועלין בהן יוחייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא: גמ' והני תרתי למה לי צריכי דאי איתמר בקדשי קדשים הוה אמינא בהא קא אמר ר' אלעזר מועלין בו משום דזריקה כתיקנה מפקא מידי מעילה שלא כתיקנה לא מפקא מידי מעילה אבל לאיתויי לידו מעילה מורי לר"ע דאפילו שלא כתיקנה מייטא לירי מעילה ואי איתמר גבי קדשים קלים הוה אמינא גבי קדשים קלים הוא דאמר ר"ע מועלין בהן דאפילו זריקה שלא כתיקנה מייטא לירי מעילה אבל קדשי קדשים דלאפוקי הוא שלא כתיקנה לא מפקא מידי מעילה קמ"ל אתמר אומר ר' יוחנן כי אמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא שיצא למקצתו אבל יוצא כולו לא אומר ר"ע א"ל רב אסי לרבי יוחנן כבר לימדוני חבירי שבגולה

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

מתני' **בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים ר' אלעזר אומר.**
אע"פ שזרק הדם מועלין בו דס"ל לר"א דזריקה אינה מועלת ליוצא להוציאה מידי מעילה: ואין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא. והאיל דיצא אינה קובעת בפיוגול ונותר וטמא אלא זריקה כשירה: ר"ע אומר. אפילו לא חזר והכניסן כיון שזרק אין מועלין בו דזריקה מועלת ליוצא: וחייבין עליו כו'. דהא זריקה דיוצא קובעת בפיוגול ונותר מזריקה כשירה. ויש ספרים שכמוצו בהן אצל חייבין והאי אצל הוא כמו צאמת אמרו כמו אצל אשמים אגמנו (בראשית מב): **אמר ר"ע.** דבעי לאיתויי ראייה למאן דלאמר זריקה מועלת ליוצא: והכי שטינן עומדום. ושחט את שמיין חזק של אחת מהן והיאל כי איך חזרתה מותר חטאת משעה שזרק דמה של אחת: **לא כשם שדמה פוטרם.** כלומר אי אחת מודה שכשם שאותה שזרק דמה פוטרת גשרה מן המעילה כך פוטרת חזרתה זו שלא מרק דמה מן המעילה דכונח אחת הן שהרי יכול לזרוק דמה של אחו מהן שירצה: **אם פטר אם בשר חזרתה מן המעילה.** אע"ג דפסולה היא דהא היא מותר חטאת דין הוא שיפטור זריקת דמה גשר של עצמה מן המעילה אע"פ שיש בהן פסול דיוצא הואיל ואשכחן דפוטר את בשר חזרתה אע"פ שיש בה פסול מותר: **אימורי קדשים קלים שיצאו.** יזאמרו חזק דמן: **ר"א אומר אין מועלין בהן.** דהווי כמו לפני זריקה דזריקת יציאה אינה מציאה אימורי קדשים קלים לידו מעילה כמו זריקה כשירה: **ר"ע אומר מועלין בה.** דזריקת יציאה מציאה אימורי קלים לידו מעילה: **גמ' הני דמתי.** פלוגתא דפליגי רבי אלעזר ור"ע בבשר קדשי קדשים ובאימורי קדשים קלים: **למה לי.** כיון דתנא חדא מילתא שמעינן איך דמיו דלית ליה לרבי אלעזר דזריקה אינה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה אינה מועלת נמי להביא קדשים קלים שיצאו לידו מעילה וכי הכי דלית ליה לר"ע דזריקה מועלת ליוצא להוציא בשר קדשי קדשים מן המעילה ה"נ מועלת להביא אימורי קדשים קלים לידו מעילה ולמה לי דפליגי במתני: פ זוריקה כסיקנה. בלא פסול מפקא דהיינו לחומרא אימא מודה ליה לר"ע קמ"ל דבהא נמי פליגי: **איומר א"ר יוחנן כי אמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא.** היינו שיצא מקצת הבשר ולא יצא כולו דמגו דמהניא זריקה למקצת שצפנים מהניא נמי להזהוא מקצת שיצא: **אצל יצא כולו לא אמר רבי עקיבא.** דמהניא וכו' פ דכמו דליתיה לבשר דמי:

מחשבין
מילתא שמעינן איך דמיו דלית ליה לרבי אלעזר דזריקה אינה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה אינה מועלת נמי להביא קדשים קלים שיצאו לידו מעילה וכי הכי דלית ליה לר"ע דזריקה מועלת ליוצא להוציא בשר קדשי קדשים מן המעילה ה"נ מועלת להביא אימורי קדשים קלים לידו מעילה ולמה לי דפליגי במתני: פ זוריקה כסיקנה. בלא פסול מפקא דהיינו לחומרא אימא מודה ליה לר"ע קמ"ל דבהא נמי פליגי: **איומר א"ר יוחנן כי אמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא.** היינו שיצא מקצת הבשר ולא יצא כולו דמגו דמהניא זריקה למקצת שצפנים מהניא נמי להזהוא מקצת שיצא: **אצל יצא כולו לא אמר רבי עקיבא.** דמהניא וכו' פ דכמו דליתיה לבשר דמי:

מחשבין

(ברם) באמת [אבל אשמים]: והני תרתי פלוגתא דרבי אלעזר ורבי עקיבא בבשר קדשי קדשים ובאימורי קדשים קלים קלים למה לי. כיון דתנא חדא ממילא שמעינן איך דכיון דלית ליה לר' אלעזר דאין זריקה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה אין מועלת נמי ליוצא להביא אימורי קדשים קלים לידו מעילה וכי הכי דלית ליה לר' עקיבא דזריקה מועלת ליוצא לאפוקי בשר קדשי קדשים מידי מעילה מועלת נמי ליוצא להביא אימורי קדשים קלים לידו מעילה למיפבל בתרתי למה לי. בוריקה כתיקנה בלא פיסול מפקא אבל לאיתויי גבי אימורי קדשים קלים אימא מורי לר' עקיבא קמ"ל דפליג נמי. ואי איתמר כו' אמר רבי יוחנן ר' עקיבא זריקה מועלת ליוצא שיצא מקצתו ולא כולו. דמיגו דמהניא לההוא מקצת שבפנים מהניא נמי לההוא מקצת שיצא חרץ:

מסורת הש"ס

א] [נבחים ק"ה:]: ב] נבחים פט: מנחות מו: א] כפ"ח: למאן, ד] ע' נבחים מ"ש על רש"י זו, ה] נבחו ז"ק, ו] נחא ולמ"ד ז"ק, ו] מעילה הכ"ד ואח"כ ד"ס ואין חייבין כו', ח] נמר ז"ק, ט] ג"א יתיר, י] ק' פוטר בשר חזרתה ממעילה ואע"פ כו' ז"ק, יא] ג"י ז"ק לידו מעילה, יב] ואמר דמתנא האוכל פיגול כייב כו' ז"ק, יג] ג"ז כיון דילוף ליה ממפרשי דהיינו וכו',

‏

מוסף רש"י

אימורי קדשים קלים. קדשים קלים ממנו צנלים הן ואין בהן מעילה לפני זריקה חטאת לא זרקתה, אצל לאחר זריקה דהוכירו אימורים תלגן גבוה ים מעילה בלתימורים, כדלחמינן בפרק כל הבשר בספרי (חולין ק"ה). כל חבל לה' לרבות אימורי קדשים קלים למעילה (מנחות טח). אין מועלין בהן. אפילו לאחר זריקה, דלא מהניא בכו זריקה להכי למקבעטניה במעילה (נבחים פס). דלא מהניא בכו דמה זריקה לגבי אותם תלגן גבוה. דלון זריקה מועלת ליוצא (מנחות טח). ואין חייבין עליהן משום פיגול. ופיגול נמי לית בכו דהא פסולין הן ככר (שם) דלא קבע להו כן זריקה בפיוגול דהווי כמו שלא זרק עליהן הדם ולא קרבו כל מתמירין (נבחים ז). נותר, ומשום טמא, דאין טמא אלא בבשר האציל לאכילה בתוך זמנו דכמתני (קידוש יז) כיום ונבחים יאכלו מממתנתו וגו' (נבחים ז.א. וטמא. ומשום טומאת הגוף, כדלחמינן במנחות (כה). הימיר לטמורין חייבין עליו משום טומאה, שאין נמר לטמורין און חייבין עליו משום טומאה, האשר בשר דומיא לטמאה מאשר לה, דומיא דבשר אימרכו, דלאחר זריקה הוא דמחייב עליוהו ולא לפני זריקה, והני לא אהניא להו זריקה (נבחים ז.א.)

‏

רבינו גרשום

כרב גידל והיינו דקאמר במסכת מנחות הא איתוחב רב גידל: בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים. ואח"כ נכנס ואח"כ זרק את הדם: ר' אלעזר אומר מועלין. דלא כרב גידל והיינו דקאמר במסכת מנחות (הא איתוחב רב גידל) ואע"פ שזרק את הדם דסבירא ליה לר' אלעזר דאין זריקה מהניא ליוצא דאין זריקה מהניא ליוצא דאין זריקה מהניא: ואין חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא. והואיל ויצא דזריקה כשרה קבעה לפיגול ולא פסולה: ר' עקיבא אומר אין מועלין בו. דקסבר דזריקה מהניא ליוצא אבל חייבין האי אבל הוא כמו

^[1] אמאי אמר הכי באבדו ושרוף שהוא פסול גדול אי מדמינו זריקה למחשבת פיגול אלא ש"מ שאין לדמותם לכן: פס' נפשית הוא ולא להשיב עד רבי ר' יוחנן יבא והא דקאמר:

מסורת הש"ס

א) חולין קח: קפא, א) (תוספתא פ"א ה"ב ע"ש), א) מנחות י"ד (ד, כג"א: היינו שרי, א) ע"י צבחי' שנתח דברי רש"י צ"ע שהוא נגד ש"ס דפ"ק דזבחים וע' בתוספתא, א) (חולין קח:), א) בהשרע י"ק, א) מועדין צו הס"ד ואח"כ ד"ה דין הוא שיפטור את צברה ואע"פ שיש פסול יולא דהא מרק דמה של אחד מהן נפסלה הטעיה כ"י ושק"ל גע"כ. י"ק, א) צ"ל הלכה י"ק, א) (ז"ל על הרלפאה, א) (וע"ע חוס' וצחסי יג: ד"ה על מנת, א) חזן לאמנ"י כ"י, א) וע"י צ"ע העור והטועט שם דחז"י פ"י זה ונ"י, א) (י"ק, א) י"ק, א) מה"י דטומאה י"ק, א) (י"ק, א) (צ"א א"י, א) ר"ל צבחי' ארוכה צמשמע אלא אפילו צוח"י כ"י י"ק, א) ש"ך גע"כ, דוקא דש"ך אלא צבת אחת כ"י, א) (ע"י צ"ה צבת רבא אומר כן דתמיה י"ק,

הגהות הב"ח

א) גמ' כיון דלאיצוד אזלי לא מהניא ביה מחשבה אלא דקמין: א"י שם אכל יצא דם אין: א) שם ה"א זה למח דומה לזה דרומה אחר כ"י אלעזר לא אומר ר' עקיבא אלא צבת אחת: (ד' רש"י ד"ה צבת רבא אומר כן דתמיה על:

שיטה מקובצת

א) מחשבין על האבוד ועל השרוף. שאם נאבדו אימורין וחשבו בזריקה על מנת להקטירין בחזק הוי פגול א"י נאבד הבשר חזק בזריקה לאכול ממנו חזק לזנוג חזק פיגול הוא אבוד ושרוף דלא איננה בעולם וקא קבעא זריקה בפניגול ח"י א"י ציצא כולו תהני ליה זריקה לאפוקי מידי מעילה וי"מ דרב אסי אלא קאי א"י ויחזין והא דמסיק והא אבוד ושרוף ליתנהו בעולם משום דבעי לאקשויי מנשפכין לאבוד זריקה ע"י"ל הראש"י דיל: א לא מקבל טומאה אות י' נמחק: א אזלי מחשבה לא מהניא ביה אלא את דקתני מחשבין על ז' עקיבא והרי המפריש כ"י ח"י הא זה למח דומה נמחק: א אחת דרצה מזה וזרק ורצה מזה וזרק אבל: א תניא חוס' וצחסי (דף ק' פ"י א) ב' ע"י: א חן ס"א אמר לי וזהו דתני: א והרצתי את דבריו לפני: א נמשכתי ורצתי את הדברים לפני חובת ובשפיצאחי נמחק: א הראשונה ג"א ושחט את שתיהן בבת אחת אי לא מודה שבשם שדמה פוטרת את בשרה מן המעילה כך יפטור כ"י: א) ושחט שתיהן והרי אות' א נמחק: א השרוף בתמיה כלומר: א אכא שיצא הבשר כולו: א נמשכתי את הכפרה וגם: א נמשכתי מארבע עבודות: א מן הכלי על הרצפה:

ע' חשבו לאכול ודבר ההולך לאיבוד הוא ולא מופגל: א לאוכלו כבשר אוכלו הן נשפכין גמי: א ע'ן כן צריך לומר דמייתי מההיא דהעור והדורסן ושיבוש הוא דטיפ: א מלאיתיי מההוא דטומאת חיבת מפני נמחק: א) קאמר דמחשבין והכא פשיט אות א' נמחק: א ארוכה כמשמעה דהא אמרינן בפ"ב דחולין תובחורו שלא ישחט שני וצחסי כאחר כ"י אלא קרי לה אות ב' ר' נמחק ויתבאר או אפילו בזה אחר זה ל"ש: א) אחת כשראויים לזרוק חיבת וכשר נמחק: א ח"י דאין הדרם מן הנורק פוטר בשר: א נא ליצא כיון דאירעי פיסול ויצא בדרם בדפסול דרם ליכא שום הרצאה כי אם לגבי פיגול דעבידין ליה כהרצאה כשר בזריקת פיגול: א חן הוא פ"י שהשיב חיבת את אחרו נמחק: א חן אחד וכנף אחד וכו': א חן לי בבת אחת מה לי בזה: א נא דכחד גופא לא חשיב להו אע"ג דהפריש השתיים לאחריה דהא: א ש' שהעלה בלאו זריקת דמו והא דנקט שאם עליו ירדו שאם עליו לא דרקא דהא מיירי בהעלה כבר וא"י ס"ד:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

מחשבין על האבוד ועל השרוף. שאם נשרפו האימורים ומיצצ בזריקה ע"מ להקטירין חזן לזמנן הוי פגול שהאכול מן הבשר אז שאם נמלאו האוכלן חייב כרת: והא אבוד ושרוף דלא איננהו צעולם ואפילו הכי קמני **מחשבין**. דמהניא בזה מחשבה בזריקה לשוייה הבשר פגול הכא גמי אע"ג

דיאלא כולו דכמאן דליתיה דמי תיהני

ליה זריקה לאפקויה מידי מעילה: ומי

אמר רב אסי הכי. דכי יאלא כולו מהניא

ליה זריקה: והא **צעא מיניה רב אסי**

מר' ויחזן חישב לנשפין **למחר מהו**.

נשפכין שירי' הדס שהיה שופך ליסוד

המוצא א) וקא מיבעיא ליה חישב צשעת

שפיכת השיריים ע"מ לאכול כזית חזן

לזמנו דהיינו למחר מהו מי חשיבא הא

מחשבה דנשפכין לפגל כמו מחשבה

דזריקה דעלמה או לא. ע"א אחר המורה

חישב לנשפכין למחר שצשעת זריקה

חישב לשפוך השיריים למחר ליסוד חשיבא

הא מחשבה דנשפכין כאליו חישב בזריקה

עלמה שחישב לזרוק מקלחו למחר חזן

לזמנו דמפגל ליה או לא: **ואמר ליה ר'**

יורא כבר שנים לנו **אלל** דמתן צהעור

והרוטוב' הקיסא והאלל מנטרפין לטומאת

אכולין אכל לא לטומאת נבלות דכיון

דלית ציה מששא לא מטמא טומאת

נבלות: הני נשפכין מן דלאיצוד אזלי.

ליסוד ולא ע"ג המוצא לא מהניא בזה

מחשבה לפגולי. הא גמי שיאלא כולו לאיצוד

קאי לשפרה וכמאן דליתיה כלל דמי ובידן

הוא דלא מהניא ליה זריקה לאפוקי

ממעילה: אלא הא דקמני מחשבין על

האבוד ועל השרוף. י' כלומר והא

משמע מהא ברייתא דמהניא מחשבה

דזריקה לאבוד ושרוף לפגולי אף על גב

דליתנהו צעולם ה"ג דין הוא דמתי

זריקה לשיאלא כולו אע"ג דדמי כמאן

דליתיה צעולם: **אמר רבא אימא**

(ו) **מחשבה על הטומא ליאבד ועל הטומא לישרף**. דכיון דצשעת זריקה כשחישב

אכתי הוו קמנ אע"ג דשוב נאבדו או נשרפו מהניא בזה מחשבה אכל הכא

י' בהצ"ה יאלא כולו לפני זריקה כמאן דליתא דמי צשעת זריקה אין זריקה

מועלת לבשר להוליאו מידי מחשבה והא דקאמר עומד ליאבד ולישרף לא

אמר שדיין הוא ליאבד ולישרף אלא שנאבדו השתא או נשרפו אע"ג דהוו

קמן צשעת זריקה הוכיח סופן על מחלתן שהיו עומדין ליאבד ולישרף:

אכל יאל דס. אע"פ שחזר והכניסו חזקו אין זריקה מועלת ליואלא אין

זריקה של אותו דס שיאלא מועלת להוליא הבשר מידי מעילה: שחט בששיקא.

בכשרות שלא חישב צה שום פסול ושוב יאל הדס חזן לעזרה אע"פ שחזר

וכ' מועלין צו דהאי זריקה אינה מתרת הבשר לכהניס ואם הן קדשים

קלין אין מועלין צאימורין משום זריקה זו דהאי זריקה לאו כלום היא:

א"ר אלעזר לא אמר ר"ע. שסם דמנה פוטר את צברה כך פוטר את צבת

חברתה: אלא ששחט שנים צבת אחת. כגון ששחטו שני כהנים כחשת

דכחד גופא דמי דלא קדמה שחיטה של אחת לשל חברתה: אכל צוה אחר

זה לא **אמר ר"ע**. משום דצשעה ששחט הראשונה מיד נעשית השניה

מומרת חטאת והתם אין זריקת דס של אחת פוטרת בשר של חברתה:

א"ל בלשון שאלה: אומר היה ר"ע וכו'. דהכי משמע צתמתי: והלא

פסול הוא. שיאלא: אי אשה **אומר כן**. שמתא זריקה מועלת ליואלא אף

על פי שהוא פסול: והרי המפריש וכו' והרי דמן מונה כנופות. כל זמן

שלא מרק מועלין צשמיהן דבשר קדשי קדשים לפני זריקה א) מועלין צו:

חזקן כך א"ל ר"ע ואמה אי אתה אומר כן כלומר מדוע שתקתה לו וכי אינך אומר כמותי: א) **תשובה** גנובה. פי' עלומה ומכוסה כי יש להשיב

עליה ולא צא לסתור התשובה שהשיב ר"ע לר"ש דודאי יפה השיבו אלא הלשון אינו מיושב יפה דנקט ר' צבת אחת דכיון דפסל הוא השני ואפילו הכי

קאמר ר"ע דזריקת הכשר פוטרתו מידי מעילה א"כ צבירא ליה לר"ע דחשבין ליה כצבת אחד טו וכיון דחשבין כצבת אחד א) מה לי י'ם בזה אחר זה

אמר ליה ר' ויחזן לר"ש לקיש א) ואמה אי אתה אומר כן צתמיה כלומר והא דואי דצבת אחת צענין דכחד י'ם לא חשיב להו דהא חילו הפריש שני אשמות

לאחריות ושחט שתיהן וקדס והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקה אי אתה מודה שירדו הכל גרסינן ה"פ קדס והעלה אימורים של אחד מהם

קודם זריקת אחד ואחר כך זרק חבירו שלא העלה אימורים אי אתה מודה שירדו האימורים של אותו שהעלה לו בלא זריקת דמו ואי ק"ד חד גופא

הוא אם כן הוה לאחשויי הני אימורין כאליו היו מאותן שזרק דמן ולא הוה ליה למימר ירדו דהאמר גופלא אימורי קדשים קלים כי' והא דנקט

קדשים קלים לרצותא נקט וכ"ש קדשי קדשים דקדשי טפי וקליט להו מוצח וכן לעיל דנקט אשמות כ"ש חטאות:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

ז.

חישב דנשפכין דמחר מהו. אין לפרש שחישב צשעה ששופך שיריים ליסוד ע"מ לאכול מן הוצח למחר דהא פשיטא דלא פיגל דמתניא פ"ק דזבחים (דף יג:.) דקמני יאלא שפיכת שיריים והקטרת אימורים שאין מעבדין י'ו וגם לא קצעי צמחשב בזריקה ע"מ לשפוך שיריים למחר דהא

גמי פשיטא ליה דפיגל דקאקמר גמי

התם וטעמם משום דצענין שיחשב

צארצע עבודות דבדר שהוא אכילת אדם

או אכילת מוצח ושפיכת שיריים אכילת

מוצח היא אף לא טו ד' עבודות היא

אלא נראה לר"י דקצעי צמחשב צשעת

ט) זריקה על מנת לזרוק הדס שנשפך מן

הכלי למחר דמתן וצחסי (דף כה. דף לג.)

נשפך א) (מן) טו הרלפאה ואספו וסכול מן

הכלי ואספו כשר מי אמרינן הא חזי

דאם ירלח יאספנו וזרקנו או דלמא

הואיל ואין מזהו לאוספו הוה ליה הולך

לאיצוד א) **אמר ד"ה רבי יורא דרב**

אסי רבי כבר שניות צנו א"צ. צוצחסי

פרק כל הפסולין (דף לה.) השוחט את

הוצח ע"מ לאכול מן האלל א) אין חייבין

עליו משום פגול א) ואלל הוא גיד הולאר

דמפרש צהעור והרוטוב (חולין דף קפא.)

אלמא האי אלל כיון דלית ציה מששא לא

מהני ציה מחשבה פירוש שאינו חשוב

י' ודבר ההולך לאיצוד הוא לא מופגל

ואע"ג דאם רלח לאוכלו י'ם אוכלו (הנך)

א) הני נשפכין גמי וכו' וצרוצ ספרים

גרסינן האי אלל כיון דלית ציה מששא לא

מקבל טומאה ואם כן י'ם מיייתי מההיא

דהעור והרוטוב וציצוט דטיפי אית ליה

לחיתויי מההיא דפיגול גופיה מן מלאיתויי

א) מפני הטומאה: **אלא** דקתני ע"ל

האבוד וע"ל השרוף קשיא. פי' וא"כ

קשיא מרצ אסי לרב אסי דלעיל קאמר

יאל מחשבין והכא פשיטא דאין מחשבין

נשפכים דכאבוד דמי אמר רבא אימא

על העומד לאיצוד כ' כלומר הא דקאמר מחשבין על האיצוד לאו צאבד

כבר קאמר אלא צעומד לאיצוד כגון שמחשב צשעת קבלה על דבר העומד

לישרף וליאבד קודם זריקה וצשעת מחשבה עדיין לא אבד כגון שזרק

ט) [צתמית בשר וחתיכת אימורים] צפי כלצ וצפי כצשן ועדיין לא הגיע

א) צפי כלצ או צפי כצשן] צשעת מחשבה ומכל מקום מדמי ליה לעיל ליאלא

כולו לגירסא דגרסי אומר ליה רב אסי לר"י כיון דאבד ונשרף קודם זריקה:

לא אמר ד"ע א"א ששחט ב'ו. כלומר לא אחר ר' עקיבא צההיא חטאת

שאבד כ'ו דזריקה של אחת מהן פוטרת בשר חברתה מן המעילה

או אפילו צוה אחר זה וקרי לה צבת אחת י'ם דכשר לזרוק צבת אחת כגון

שחט זה אחר זה וקיצל זה אחר זה קודם שזרקו כלל דרלח מזה וזרק רלח

מזה וזרק אכל זה אחר זה כגון שקבל דמה של זו חזקו עד שלא קיצל

את האחרת לא אחר ר"ע ומודה צמי ה"ג י'ם דאינו פוטר הדס המרק

בשר האחרת מן המעילה: **אבל דם**. פירוש שיאלא דם חזק אותו דס

עלמו שיאלא מודה ר"ע דאין זריקה מועלת ליואלא י'ם:

לבבד פאני. שם מקום ואמר לי אומר היה ר"ע זריקה מועלת ליואלא

תמיה היה הזקן על דברי ר"ע אחר לו הן וכשצאחי והרצתי

דברים כלומר שהגדתי לו תמיהת הזקן אמר לי ואמה אי אתה אומר כן צתמיה

כלומר כשאתה מרלח לפני דברי הזקן כמדומה שאתה מגממם על דברי י'ם

ספרים וגורסים אחר שאמר לו הן אמר לו והלא פסול הוא י'ם או שהשיב

לו כך הזקן והיינו הא דקאמר דכשרהציתי דברים לפני ר"ע שהקשה לו

ל' להשיב

אע"ג דאמר ר' **תשובה** גנובה. פי' עלומה ומכוסה כי יש להשיב

עליה ולא צא לסתור התשובה שהשיב ר"ע לר"ש דודאי יפה השיבו אלא הלשון אינו מיושב יפה דנקט ר' צבת אחת דכיון דפסל הוא השני ואפילו הכי

קאמר ר"ע דזריקת הכשר פוטרתו מידי מעילה א"כ צבירא ליה לר"ע דחשבין ליה כצבת אחד טו וכיון דחשבין כצבת אחד א) מה לי י'ם בזה אחר זה

אמר ליה ר' ויחזן לר"ש לקיש א) ואמה אי אתה אומר כן צתמיה כלומר והא דואי דצבת אחת צענין דכחד י'ם לא חשיב להו דהא חילו הפריש שני אשמות

לאחריות ושחט שתיהן וקדס והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקה אי אתה מודה שירדו הכל גרסינן ה"פ קדס והעלה אימורים של אחד מהם

קודם זריקת אחד ואחר כך זרק חבירו שלא העלה אימורים אי אתה מודה שירדו האימורים של אותו שהעלה לו בלא זריקת דמו ואי ק"ד חד גופא

הוא אם כן הוה לאחשויי הני אימורין כאליו היו מאותן שזרק דמן ולא הוה ליה למימר ירדו דהאמר גופלא אימורי קדשים קלים כי' והא דנקט

קדשים קלים לרצותא נקט וכ"ש קדשי קדשים דקדשי טפי וקליט להו מוצח וכן לעיל דנקט אשמות כ"ש חטאות:

אמר ר' עקיבא. מייתי ראייה למאי דקאמר דזריקה מועלת ליוצא: והרי שתיהן עומדות. שחוטין ותתקבל דמן בב' כוסות

וזרק דמה של אחת מהן לא כשם שדמה של אותה שזרק פוטר את בשרה ממעילה כך הוא פוטר את בשר חברתה

שלא נזרק דמה מן המעילה הואיל והוה יכול לזרוק דמה של איזו שירצה ואם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה

אע"ג דפסולתה היא דמותר חטאת היא. אינו דין שיפטור את בשרה של צעמה אע"פ שנפסל ביוצא: לא אמר ר' עקיבא.

כשם שדמה פוטר את בשרה כך פוטר את של חברתה אלא ששחט שניהם בבת אחת דכחד גופא דמו אמר לי כך

שאלני אומר היה רבי עקיבא זריקה מועלת ליוצא דהכי משמע במתניתין: (אמרות) [אמרו] לי (הן). והלא פסול [ותין]

שיצא: אמר לי בני ואי אתה אומר כן. שיהא זריקה מועלת ליוצא ואף על פי שהוא פסול והרי המפריש חטאתו כ'ו:

עין משפט ונר מצוה

בב א מ"י פ"ד מהל' פסח"מ הלכה ח:
ל ב מ"י שם הלכה ו' ופ"א מהל' שאר אבות הטומאה
הלכה ח:
לא ג מ"י פ"ג מהל' פסח"מ הלכה ז:
לב ד מ"י פ"ג מהל' מעילה
הלכה א ע"ש צ"מ

מוסף רש"י

זריקה מועלת ליוצא. חזן לקטעם למיחיו כדרי שיש לו הימר לכהניס ולמיפק מידי אשם מעילות, דר"ע אומר אין מועלת צו דזריקתו הוליאו מידי מעילה אע"פ שאינה מתירמו צאכילה אעפ"כ מועלת לו להוליאו מידי מעילה (נחמיה יב.) דפסול חטאת דכר אחר הוא (שם יח.).

רבינו גרשום

מחשבין על האבוד ועל השרוף. שאם נאבדו אימורין וחשבו בזריקה על מנת להקטיריו חזקן לזמנו הוי פיגול: והא אבוד ושרוף דלא איננה בעולם. וקא קבעא זריקה פיגול לבשר הכא גמי אע"פ דיצא כולו ויתניי ליה זריקה לאפוקי מידי מעילה. ומי אומר רב אסי הכי דכי יצא כולו מהניא ליה זריקה והא בצא חישב לנשפכין למחר: נשפכין שירי הדם היה שופך על יסוד. וקמבעיא דליה חישב בשעת שפיכת השיריים על מנת לאכול ממנו כזית חזן לזמנו מהו מי חשיבא מחשבה דשיפיה לפגולי כגון מחשבה דזריקה: וא"ל ר' יורא כבר שנית לנו אלא. דכתנן העור והרוטוב כיון דלאיצוד אבדו משרוף לטומאת אוכלים אבל לא לטומאת נבלות דכיון דלית ליה מששא לא מקבל טומאה: נשפכין גמי כיון דלאיצוד אזלי. ליסוד לאמה ולא על גופו של מוצח לא מהניא ביה מחשבה לפגולי האי גמי שיצא כולו לאיצוד קאי לשפרה בידן הוא דלא תהניי ליה זריקה לאפוקי ממעילה. אלא. בתמיהא: דקתני מחשבין על האבוד ועל השרוף. מיתח קשיא דמשמע דמהניא מחשבה בזריקה לפגולי אע"ג דלא אינזין בעולם: אמר רבה אימא מחשבה על עומד לאבד ועל עומד לישרף. דבשעת זריקה כשחישב אכתי הוו בעולם אע"ג דשוב נאבדו ונשרפו מהניא מחשבה: אבל. האי שיצא כולו לפני זריקה לא משמע דמהניא ליה זריקה לאפקויה כשחט בשתיקה: אלא שיצא הבשר כולו: א נמשכתי את הכפרה וגם: א נמשכתי מארבע עבודות: א מן הכלי על הרצפה:

מסורת הש"ס

א) (ז"ל עליה, ב) תוספתא דתברכות פ"א ה"ג (נסוטה טט: ע"ש מה עא: ע"ש); א) דמק, ד' ז"ק, ב) ויעין תוספות יום טוב ד"ה עולת העוף, ו) אלו דיתורים מעולת עד ד"ה הקומץ שיך למתני דף ט, ומד"ה הקומץ עד ד"ה אכל שיך למתני דף יא, ז"ק מ"ו, ח) קדשי ה' והכהנים הד"א ז"ק, ט) שמי הלחם דאין דוחות לא שבת ולא יו"ט ומאפות מעברני ח"י כשנאפה מצברני הרי הם פסולים למחר בלינה אלא ע"כ דאין לינה פסלה נטו ואורי"י דגרס שפיר כו' ז"ק, י) ה'להמים רש"ש, ס) ז"ל פ"ד דף מה: ד"ה אכלו, ו) ששקדשו כבלי לחשון ז"ק, ח) ז"ק.

מוסף רש"י

טבול יום תחלה לקדש. שעה שש בקודש להיות טבול יום אלו כראשון למועלה ויעטנה שנים בקדש זה מזה, שאכלם שנוגע בטבול יום נעשה שמי ונשט את חצירו שלמי ונשטין קריין טמאין שמקלקלין את אחרים ומשלישי פוסל את הרביעי להיות הוא עצמו פסול אכל לא יפסול את אחרים במגעו (טוטה כטב).

רבינו גרשום

צורתו: אבל לאכילה, להתירו לאכילה לא אמר שתהא זריקה מועלת והיינו דקאמר את איטורא איכא: סליק פיראָה

הוכשרה ליפסל כלומר משמקה ניתוספה בה קדרשה שהיא נפסלת אם נגע בה טבול יום או מחוסר כפורים ובלבנה: הוזה דמה חיובין עליה משום פיגול. דהוא דעוף במקום זריקה דבמהה קאי דהואה קובעת פיגול כשחושבש בו קודם לכן כמו זריקה דבהמה ושו"ש בו איסור נותר וטמא: ואין בה מעילה. דכיון דהוזה דמיו יש בו היתר לכהנים: אבל איטמווי לא שתטמא אחרים לא: מתניתין מני. דקתני הוכשרה ליפסל ולא ליטמא: רבנן היא. דאמרי כשם שפוסל טבול יום משקין תרומה ואוכלי תרומה ואינו מטמא כדתנן ואלו פוסלין בתרומה כו' וטבול יום כך פוסל אוכלי קדש ומשקי קדש ולא מטמא:

אכל לענין להתירו לאכילה לא אמר שמהא זריקה מועלת והיינו דקאמר איסורא איכא דאסורה באכילה משום יואל: הדרן עלך קדשי קדשים **המאֹת העוף מועלין בה משוקדשה**. בפה אפילו אם נהנה ממנה מחיים כגון שמכרה דהויאיה לחולין: הוכשרה להפסל כלומר משנמלקה ניתוסף בה קדושה שהיא נפסלת אם נגע בה טבול יום או מחוסר כפורים ובלבנה: הוזה דמה חייבין עליה **משום פיגול**. דהואה דעוף קיימא במקום זריקה דבהמה דהואה קובעת בפיגול שחשבז בו קודם לכן כמו זריקה דבהמה ושוב נמי יש בו איסור נותר וטמא אם נטמא דהואה קובעת בכל הני: ואין **בה מעילה**. דכיון דהוזה דמה יש בה היתר לכהנים: גמ' **אכל לאיטמווי** לא. שמהא טמאה ומטמאה אחרים לא: **מסניטין**. דקתני הוכשרה ליפסל ולא ליטמא רבנן היא דלמרי כשם שפוסל טבול יום אוכלי תרומה ומשקה תרומה כך פוסל אוכלי קדש דלינו מטמא לעמא

אחרים: דפניא **אחא אומר** טבול יום פהלא לקדש. דהוי ראשון ומשוי לקדש שני דאותו שני עושה שלשי ורביעי בקודש ופוסל את התרומה:

ההואה ים ביום המליקה דא"כ איפסל הדם בשקיעת החמה מ"מ נקט גבי מליקה פסול דלינת גשר לפי שמדע פסול דלינת גשר לאו דעתה הכי קתני הוזה דמה דמשמע ומשעת מליקה מונין: הוזה דמה חיובין ע"יה משום ב'. למ"ד לעיל (דף ה.) היתר אכילה שנינו ר"ל הוזה ממש שגראה לאכילה ולמ"ד היתר זריקה ר"ל שגראה להיות ולמ"ד היתר שמיטה כי היכי דבעינן לעיל גבי ים קדשים דשיך בהן קבלה שיהא ראוי לקבל כדי שם להיות הכא נמי דלא שיך קבלה גבי חטאת העוף בעינן שיהא ראוי להוות: ואין מועלין בה. דכין היה לו למיתני מטאת העוף עם פרים הנשרפים דמרייהו לא סלקו לגבה כולהו שם אלא שזריך להקדים חטאת העוף לעולת העוף לפי ים שהיא קודמת [ועולת] העוף שונה קודם לכל הקרבנות לפי שיש בה שייכות דמעילה יותר ואף מעולת בהמה דבעולת בהמה אין מועלין בעורה כי עורה לכהנים ים [ונחטאת] ים [ונעולת] העוף מועלים אף בעורה ואף ים משתאף בזית הדשן מועלין בה כך נראה למורי הרב רבינו פרץ ש: י עולת העוף מועלין בה ב'. כמו שפיר' גבי חטאת העוף כך הוא בעולה: **בזיצה** דמה. דגבי חטאת העוף נקט הוזה משום דנחטאת העוף איכא האה ומיאי אכל בעולה אלא מיאי פירוש שסומט הבשר ו והדם יואל בדוחק וממתמאה והואה היינו לאו נותו הדם למרחוק: ו**מועלין** בה עד שתצא לבית הדרשן. פי' אף לאחר שנשרפה לפי שעדיין צריך להוסיא הדשן מחוץ למחנה אכל מכאן ואילך הרי נעשית מלואה ואין מועלין בה: **פרים** הנשרפים. פר העלם דבר של צבור ופר כהן משמי ופר יום הכפורים ושעירים הנשרפים שעיר יום הכפורים ושעיר עזרת כוכבים: ה**וכשרו** איפסל ב**טבול** יום. מימה למאי הילכתא הוכשרו ליפסל בטבול יום כו' דאי לאכילה והלא פרים הנשרפים אין בהם אכילה לכהנים ואי ליפסל להקריב אימוריהם קאמר מכל מקום גבי פר ושעיר של יום הכפורים ליכא למימר הכי שהרי משל צבור הם ובאים בטומאה ים ויש לומר לענין לשורפו בנית הדשן ששורפין בו את הפסולין קאמר שהיה להם לפסולין **בית הדשן** לעצמן כדאמרין פרק טבול יום [ונמים דף קד: טו] (גבי) ג' בית הדשנים היו שם: הוזה דמן. פירוש על יד הפירות ועל מזבח הזהב כדאמרין פרק אחיו מקומן [ספ דף מו.]. ומועלין בהם עד שיתק הבשר אכל משניתך הבשר אין מועלין שהרי נעשית מלואה: **אין** מועלין בעורות **אבן** מועלין בבשר. ים דמשאמר שזרק דמה וזה המוצא בבשר והוה ליה ים קדשי ה': וה**בהנים** בעורות. ים ונפקי להו ממלל קדשי ה' כדאמרין [ונמים דף קג.]. כל שלא וזה המוצא בבשר לא זכו הכהנים בעור: **אבל** מועלין בבשר עד שתצא לבית הדרשן. דלכתי לא נעשית מלואה שזריך להוסיאה בנית הדשן אכל גבי פרים ושעירים הנשרפים אין בהן הוואה לנית הדשן ששם הם שרפין הילך אין מועלין בהן משהותק הבשר:

קרמו פניה בתנור הוכשרו איפסל ב**טבול** יום ובמחוסר כפורים. משום דתנור מקדש הלחם בקרימת פנים וי"ס שאין גורסין ובלבנה דהא מנן ים פרק שמי הלחם [מנחות דף ק: טו] נאפות מצערב ואין דוחות לא שבת ולא יום טוב ואי לינה פסלה בזה אם כן כשנאפה מצערב הרי הם ים פסולים למחר בלינה ואורי"י דגרס שפיר דמודקתני קרמו ים בתנור הוכשרו ליפסל כו' אלמא אית ליה תנור מקדש ו לחם ואם כן ע"כ לינה פסלה ואם כן אפייתו לחם דומה השבת דהכי דייק בפרק רבי שמעאל [מנחות דף עב:]. בסופו ומשנה דפרק שמי הלחם [ספ דף נה:]. אית ליה דתנור אין מקדש ולהכי קאמר דאין אפייתו דומה יום טוב לאו ואם תמחר כיון דאית ליה לתנא דמתני' תנור מקדש למה לי קרמו פניה כניסמו בתנור ליקדשה דהא כלי שרת מקדש ויש לומר דמשום טבול יום נקטיה דקסבר חולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקדש דמו [חולין דף לה:]. והא דכלי שרת מקדש היינו דוקא כשנעשה כל הראוי ליעשות בו לא והיינו כשנקטר:

לשחוב ע"יהן הובח. כלומר כיון דקרמו פניה מיד יש לא לחם תורת לחם (עליהם) לשחוב את הוצה עליהם אכל לא קרמו לא דגבי שחיטת הוצה כתיב לחם ואין קרוי לחם אלא אם כן קרס הלחם: גזרך דמן של בבשים חיובין ע"יהן ב'. פירוש עליהן על הכבשים"י. ואין מועלין בהן. ואם תאמר מעילה הוא דליתא הא איסורא איכא והא ממונא דכהן הוא כדמסיק לעיל לו בספ"ק [דף י: ט] וכי מימא כדקאמר לעיל לא נזכרא אלא לרבי עקיבא כו' דהא אפילו לרבי עקיבא אינן מועלין לא לשמי הלחם כיון דלנינו גוף הכבשים ויש לומר דנקט ואין מועלין אגב הני דלעיל וכן ז"ל בלחם הפנים: קרבו הביבים חיובין ע"יהם משום פיגול ב'. הצויצים הרי הם ממירים הלחם לו הסילוק של בזיכים כמו הקמילה וההילוך למזבח כמו הילוך לקומן ומקטירים הצויצים כמו שמקטירין הקומן: **אין** מועלין בשירים. דהא אית בזה היתר לכהנים:

הקובין וה**לבונה**. פירשמי בצריכות צנחים [בפרק לו"ט ע" דף ס:]. קדשו בב"י הוכשר איפסל ב'. לא נקט קדשו בכלי משום קומן דמעיקרא נמי קודם שנתן הקומץ בכלי ים קדשו והוכשר ליפסל בטבול יום ו כמקודם בכלי ראשון עם המנחה כולה קודם שקמץ כדתני לקמן [דף טו.]. המנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום אלא אגב ים הן דנקט דנקטו קדשו בכלי נקט ליה: ו**פיגול** אין בהן. דכולם אין להן מחירין וכל דבר שאין להן מחירין אין חיובין עליו משום פיגול ומנחת נסכים אי מיירי בצאה בפני עצמה כדאמרין התם [ונמים דף מד.]. מציא אדם וצחו היום ים ומכאן עד עשרה ימים נסכים אחיא ככולי עלמא דאין לה מחירין ואי בצאה עם הוצה פלוגתא דרבי מאיר ורבנן בסוף פ' בית שמאי [ונמים דף מג.]. ר' מאיר סבר פיגול ורבנן סברי לא פיגל ואתיא מתני' כרבנן ובלבנה דקתני אי מיירי בצא מן הוצה ר"ל שקיעת החמה מלא דבתמורה חשיב להו דבר שדרכו ליקרב ביום ואי בצאה בפני עצמה מוכח בתמורה בפ' יש בקרבנות [דף קי: ט]. דקריבא אפילו בלינה ועמוד השחר פסלתו ואם כן נזטרך לפרש לינה עמוד השחר: **אבל** איטמווי **א**. מם [ולפי] ים [פירוש] שהטבול יום אינו עושה מם אותה טומאה לטמא אחרים מתני' רבנן היא:

בלינה למחר ואורי"י דגרס ליה שפיר: [מן קרמו פניה בתנור: ו מקדש לה וא"כ ע"כ לינה פסלה ואפייתו דידהו דוחה השבת: לו] יו"ט ואינו נפסל לא בטבול יום ולא במחוסר כפורים כיון דתנור אינו מקדש ואי"ל בו הותרנו נעשה לאפות בו הפת וא"כ בעינן שיקרמו פניה א"י נקט קרמו פניה משום סיפא (כ"ד) חיבות והיינו כשנקטר נמחק: לא לעיל ואין לומר דקאמר: [מן מועלין בשמי הלחם כיון דאינו כנוף הכבשים כדאמר במנחות דהא דקאמר רבי חיינו בבובאים גופיה וי"ל: לא הלחם ברכתבי והיה ללחם לאוכרי וילפינן לאוכרי אוכרה ממנחות וסילוק של בזיכים הוי תחת הקמיצה וההילוך למזבח כמו הליוך של קומץ ומקטירי הביזים: לא בפ' בי"ש: לא בכלי לקדשו הוכשר ליפסל בטבול יום כו' שכבר הוקדש בכלי ראשון: [מן אגב אינך דנקט חיבת הנך נמחק: ים היום ונסכים מנאן: מם] הלא וכתבמורה חשיב ליה דבר: מם לפי שהטבול. אות י' נמחק: מם חיבת אותה נמחק:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

אכל לאכילה לא מרצה כלומר אכל לענין שיאכל לא מהניא זריקה ולא יז נראה דמה לו להזכיר עיבור צורה דלא איירי ביה ר"ע ים לה"ל עד כאן לא קאמר ר"ע אלא לאקצועי במעילה ולחיוביה משום פיגול ויותר וטמא ועוד קשיא דבפסחים (דף פג.) משמע דלא מהניא זריקה להצריך עיבור צורה א דלמרי

אבל לאכילה יז הוא דלא מרצה: הדרן עלך קדשי קדשים

המאֹת העוף מועלין בה משהוקדשה ינמלקה הוכשרה ו ליפסל במבול יום ובמחוסר כפורים יובלינה הוזה דמה חיובין א ו^א עליו משום פיגול נותר וטמא יואין **בה מעילה**: דקתני הוכשרה ליפסל במבול יום ובמחוסר כפורים ובלבנה ליפסל אין אבל לממויי לא מתניתין מני רבנן היא דתניא אבא שאול אומר טבול יום תחלה

יום או מחוסר כפורים] פסול מלאכול: ובלבנה. יא צלינת דם בשקיעת החמה אי"צ צלינת גשר ליום ולילה ואע"ג דצמר הכי קתני הוזה דמה דמשמע דהשתא לא איירי בזהוה וא"א צלינת יום ולילה אלא לאחר הואה שהרי דהשתא לא איירי בזהוה וא"א צלינת יום ולילה אלא לאחר הואה שהרי ר"ל שגראה להיות ולמ"ד היתר שמיטה כי היכי דבעינן לעיל גבי ים קדשים דשיך בהן קבלה שיהא ראוי לקבל כדי שם להיות הכא נמי דלא שיך קבלה גבי חטאת העוף בעינן שיהא ראוי להוות: ואין מועלין בה. דכין היה לו למיתני מטאת העוף עם פרים הנשרפים דמרייהו לא סלקו לגבה כולהו שם אלא שזריך להקדים חטאת העוף לעולת העוף לפי ים שהיא קודמת [ועולת] העוף שונה קודם לכל הקרבנות לפי שיש בה שייכות דמעילה יותר ואף מעולת בהמה דבעולת בהמה אין מועלין בעורה כי עורה לכהנים ים [ונחטאת] ים [ונעולת] העוף מועלים אף בעורה ואף ים משתאף בזית הדשן מועלין בה כך נראה למורי הרב רבינו פרץ ש: י עולת העוף מועלין בה ב'. כמו שפיר' גבי חטאת העוף כך הוא בעולה: **בזיצה** דמה. דגבי חטאת העוף נקט הוזה משום דנחטאת העוף איכא האה ומיאי אכל בעולה אלא מיאי פירוש שסומט הבשר ו והדם יואל בדוחק וממתמאה והואה היינו לאו נותו הדם למרחוק: ו**מועלין** בה עד שתצא לבית הדרשן. פי' אף לאחר שנשרפה לפי שעדיין צריך להוסיא הדשן מחוץ למחנה אכל מכאן ואילך הרי נעשית מלואה ואין מועלין בה: **פרים** הנשרפים. פר העלם דבר של צבור ופר כהן משמי ופר יום הכפורים ושעירים הנשרפים שעיר יום הכפורים ושעיר עזרת כוכבים: ה**וכשרו** איפסל ב**טבול** יום. מימה למאי הילכתא הוכשרו ליפסל בטבול יום כו' דאי לאכילה והלא פרים הנשרפים אין בהם אכילה לכהנים ואי ליפסל להקריב אימוריהם קאמר מכל מקום גבי פר ושעיר של יום הכפורים ליכא למימר הכי שהרי משל צבור הם ובאים בטומאה ים ויש לומר לענין לשורפו בנית הדשן ששורפין בו את הפסולין קאמר שהיה להם לפסולין **בית הדשן** לעצמן כדאמרין פרק טבול יום [ונמים דף קד: טו] (גבי) ג' בית הדשנים היו שם: הוזה דמן. פירוש על יד הפירות ועל מזבח הזהב כדאמרין פרק אחיו מקומן [ספ דף מו.]. ומועלין בהם עד שיתק הבשר אכל משניתך הבשר אין מועלין שהרי נעשית מלואה: **אין** מועלין בעורות **אבן** מועלין בבשר. ים דמשאמר שזרק דמה וזה המוצא בבשר והוה ליה ים קדשי ה': וה**בהנים** בעורות. ים ונפקי להו ממלל קדשי ה' כדאמרין [ונמים דף קג.]. כל שלא וזה המוצא בבשר לא זכו הכהנים בעור: **אבל** מועלין בבשר עד שתצא לבית הדרשן. דלכתי לא נעשית מלואה שזריך להוסיאה בנית הדשן אכל גבי פרים ושעירים הנשרפים אין בהן הוואה לנית הדשן ששם הם שרפין הילך אין מועלין בהן משהותק הבשר:

קרמו פניה בתנור הוכשרו איפסל ב**טבול** יום ובמחוסר כפורים. משום דתנור מקדש הלחם בקרימת פנים וי"ס שאין גורסין ובלבנה דהא מנן ים פרק שמי הלחם [מנחות דף ק: טו] נאפות מצערב ואין דוחות לא שבת ולא יום טוב ואי לינה פסלה בזה אם כן כשנאפה מצערב הרי הם ים פסולים למחר בלינה ואורי"י דגרס שפיר דמודקתני קרמו ים בתנור הוכשרו ליפסל כו' אלמא אית ליה תנור מקדש ו לחם ואם כן אפייתו לחם דומה השבת דהכי דייק בפרק רבי שמעאל [מנחות דף עב:]. בסופו ומשנה דפרק שמי הלחם [ספ דף נה:]. אית ליה דתנור אין מקדש ולהכי קאמר דאין אפייתו דומה יום טוב לאו ואם תמחר כיון דאית ליה לתנא דמתני' תנור מקדש למה לי קרמו פניה כניסמו בתנור ליקדשה דהא כלי שרת מקדש ויש לומר דמשום טבול יום נקטיה דקסבר חולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקדש דמו [חולין דף לה:]. והא דכלי שרת מקדש היינו דוקא כשנעשה כל הראוי ליעשות בו לא והיינו כשנקטר:

לשחוב ע"יהן הובח. כלומר כיון דקרמו פניה מיד יש לא לחם תורת לחם (עליהם) לשחוב את הוצה עליהם אכל לא קרמו לא דגבי שחיטת הוצה כתיב לחם ואין קרוי לחם אלא אם כן קרס הלחם: גזרך דמן של בבשים חיובין ע"יהן ב'. פירוש עליהן על הכבשים"י. ואין מועלין בהן. ואם תאמר מעילה הוא דליתא הא איסורא איכא והא ממונא דכהן הוא כדמסיק לעיל לו בספ"ק [דף י: ט] וכי מימא כדקאמר לעיל לא נזכרא אלא לרבי עקיבא כו' דהא אפילו לרבי עקיבא אינן מועלין לא לשמי הלחם כיון דלנינו גוף הכבשים ויש לומר דנקט ואין מועלין אגב הני דלעיל וכן ז"ל בלחם הפנים: קרבו הביבים חיובין ע"יהם משום פיגול ב'. הצויצים הרי הם ממירים הלחם לו הסילוק של בזיכים כמו הקמילה וההילוך למזבח כמו הילוך לקומן ומקטירים הצויצים כמו שמקטירין הקומן: **אין** מועלין בשירים. דהא אית בזה היתר לכהנים:

הקובין וה**לבונה**. פירשמי בצריכות צנחים [בפרק לו"ט ע"י דף ס:]. קדשו בב"י הוכשר איפסל ב'. לא נקט קדשו בכלי משום קומן דמעיקרא נמי קודם שנתן הקומץ בכלי ים קדשו והוכשר ליפסל בטבול יום ו כמקודם בכלי ראשון עם המנחה כולה קודם שקמץ כדתני לקמן [דף טו.]. המנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל בטבול יום אלא אגב ים הן דנקט דנקטו קדשו בכלי נקט ליה: ו**פיגול** אין בהן. דכולם אין להן מחירין וכל דבר שאין להן מחירין אין חיובין עליו משום פיגול ומנחת נסכים אי מיירי בצאה בפני עצמה כדאמרין התם [ונמים דף מד.]. מציא אדם וצחו היום ים ומכאן עד עשרה ימים נסכים אחיא ככולי עלמא דאין לה מחירין ואי בצאה עם הוצה פלוגתא דרבי מאיר ורבנן בסוף פ' בית שמאי [ונמים דף מג.]. ר' מאיר סבר פיגול ורבנן סברי לא פיגל ואתיא מתני' כרבנן ובלבנה דקתני אי מיירי בצא מן הוצה ר"ל שקיעת החמה מלא דבתמורה חשיב להו דבר שדרכו ליקרב ביום ואי בצאה בפני עצמה מוכח בתמורה בפ' יש בקרבנות [דף קי: ט]. דקריבא אפילו בלינה ועמוד השחר פסלתו ואם כן נזטרך לפרש לינה עמוד השחר: **אבל** איטמווי **א**. מם [ולפי] ים [פירוש] שהטבול יום אינו עושה מם אותה טומאה לטמא אחרים מתני' רבנן היא:

ח. עין משפט נר מצוה

א א מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה ו:
ב ב מיי פ"ב מהלכות טומאת אוכלין הל' ז
ו פיי מהל' צבות הטומאה הלכה ג:
ג ג מיי פ"א מהלכות פסח"מ הלכה לו:
ד ד מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה ו:

שיטה מקובצת

מן לאכילה לא מרצה חיבת הוא ואתו ד' נמחק:
ס הוכשרה ליפסל בטבול ים ה' נמחק:
ז חיובין אות ה' נמחק:
ח חיובין אות ה' נמחק:
ט ואל תדירא דמה חיבת נראה נמחק:
ס ר"ע וההל"ל ע"כ:
א קאמר הכא כי:
ו בפירגו אבל אינו חושש למתני אותם דינים לשם דבכל מקום אמר הכי אבל כו'
הא ודא דקאמר לשפיהה פ"ק כלומר הא דקאמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא מ"מ לשפיהה עומד ולא קאמר דזריקה מועלת כי אם לחיוב משום פיגול ונותר וטמא ולא להתיר באכילה אבל אינו חושש למתני אותם יינים:
מן מיד דלאכילה לא מרצה חיבות דלא פליג אמתני' נמחק:
ס קדשים פירוש שמתו או ששינה מקומם ולומר לנו דאע"ג דפסולין מ"מ לא פקענו קדושתיהו מנייהו ומועלין בהם ומכאן ואילך איירי בקדשים העשויים בהכשר הס"י:
ין כלומר דאם נגעו בה פסול:
יז ובלבנה דא"ת מאי קאמר ובלבנה הלא קודם הוזה הכי הוכא מדקאמר בתו הכי הוזה דמה משמע דעד השתא לא איירי בהוזה ואי אפשר בלינת יום ולילה אלא לאחר הוואתו וי"ל דר"ל בלינת:
יט ההוזה נעשית ביום:
יך מתחיל לינת של יום ולילה דמשעת מליקה מונין:
יז גבי בהמה קדשי קדשים:
טו כדי לזרוק ולהוות ה"ג גבי עוף דלא:
טז כולהו שהרי פרים ה"ג לא סלקי לבונה כי אם האימורין:
יט לפי שקודם לעולה ועולת העוף חיבות שהיא קודמת נמחק:
יך לכהנים ובעולת העוף חיבת ובחטאת נמחק:
יט ואף לאחר הקטרת עד שתצא לבית אות מ' נמחק:
ס מבשר בדרחוק והדם יוצא:
לא היינו שניתו הדם על המזבח מן הצואר הס"י:
סס בטומאה דטומאה הותרה בצבור וי"ל:
סז יום דשלשה בתי דשנים היו שם:
טח על אותן שהן לפני ולפנים א) עשה בין הבדים ואחרים על:
סח בבשר דמאתר שזרקו אות ש' נמחק:
טן בעורות דכתיב עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה ונפקי:
סח הלחם שתי הלחם נאפות:
טח הם פסולות

א) נראה ד"ה לא מן הנדים ומחז זה על הפירות.

ח:

עין משפט
נר מצוה

ה א מ"י פ"י מהלכות שאר
אבות הטומאה הלכה ג:
ו ב מ"י פ"א מהלכות
פסח"מ הל' לב:
ז ג מ"י פ"ז מהלכות
מעשה"ק הלכה ו:

תורה אור השלם

1. והיה מדם החטאת על
קיר המזבח והנשאר בדם
ממנו אל יסוד המזבח
חטאת הוא: ויקרא ה ט
2. והנותרת מן המנחה
לאהרן ולבניו קדש קדשים
מאשי י: ויקרא ב ג

שיטה מקובצת

[illegible][illegible]

הוא ועוד: **פת** וכמו וכו' הו'
לל ודאי הוא דאיכא: **לנ** והו'

שהוזה אע"ג דלא מיצה א
אדא בר אהבה היינו דכתיב
שאם נשאר מצוה למעב

חטאת העוף פרק שני מעילה

ותו שני ושני שלישי ושלישי
עוד אחר ופוסל התרומה

בך הוא פוסל בו'. דקא
אף צמסקה קדש וכוותייהו

[illegible]

בְּחֹזֶק (י' ואח"כ חתך פסולה)
הָדָם וּנְמָלָה שְׁמֵרְקִיז פִּסְלוֹ
כִּי בְּזוּלָר וְאֶחָד"ן יֵאלֵה הָרֵגֶל
עֲלֻתוֹת בְּזוּלָר מִן הָאִצְרִים
לֵאלֵה עַם רַעֲיוֹן שֶׁלֹּזֶן הָאִצְרִים
הָרֵב רָצִיזוֹ רַחֲבִיזָה פִּירָשׁ
ל"כ חֲתָךְ פִּסְלוֹהֶה לְפִי שׁוֹרֶק
אֶזְלָל אֵל כִּבְר וְרֵק כֹּל הָאִצְרִים
שֶׁכִּבְר עֲלֵה שְׁמֻנִיּוֹת הָיִלָּה
מִן הָוֶה לְמַשְׁמַע הָוֶה כִּבְר
יֵלֵד שֶׁהוּא דֵם חֲטָאֵת הָעוֹף
בְּמֵאָה דָּבָר אִדָּא בְּרֵא אֲמַרְהָ
רֵחַ חֲטָאֵת אִלָּא כְּלוֹמַר אִדָּא
חֲטָאֵת וְתוֹלָהּ יֵלֵד אִי"ה
שֶׁמֶשׁמֶשׁמֶשׁמֶשׁ שֶׁאֵם נִשְׁאָר. פִּי'
בְּכֻבּוֹתָ יֵלֵד: וְנִחֵי חֲטָאֵת הָיִלָּה
כִּי אִי"ה דְקָרָה דְּרֵינֵי
מַעֲתָה: אִלָּא מַעֲתָה דְּרֵינֵי
כְּלוֹמַר דְּרֵינֵי מִנְהָה דְּלִמְדֵּי
אֲרָאֵם יִתְמַר יֵלְכֵל וְאֵם לֵא
כְּלוֹם וְכ"ה ה"י וְהָ תֵּינֵי
(א) שִׁירִים שְׁחָרְרֵן בִּין קִטְיָה
וְלִיגִי רֵבִי יוֹחָנָן וְרֵבִי אֶבְרָהָם
(ב) שִׁירִים שְׁחָרְרֵן בִּין קִטְיָה
(ג) שְׁחָרְרֵן שְׁחָרְרֵן לֵא אִלָּא
חֲטָאֵת הָיִלָּה כְּמוֹ מַסְלָתָהּ
לִמְרֵשׁ שְׁחָרְרֵן שִׁיחָה שְׁחָרְרֵן
דְּרֵשׁתֵּן פִּרְט לְמַנְהָה שְׁחָרְרֵן
דְּרֵשׁתֵּן מִן הִמְנָה וְעַקֵּל וְ
הִמְנָה וְחֻלָּה מִתְרֵי נֶקֶט ו
לֵא הוּא דְרֵשׁתֵּן מִמֶּן הִמְנָה
דְּרֵשׁתֵּן מִן הִמְנָה לְשִׁירֵי
(ד) בִּין קִטְיָה לְהֶקְטֵרָה וְ
(ה) הִמְנָה קִיטָּה (י) הִקְטֵרָה
שִׁירִים דָּם וְלֵא הוּא מִן

הס"ד ומה"ד התם תיבת ומשני ל"ש:
אם יש שיריים בדם שלא יזה מכולו:

גול: ותני רב. הוזה דמה ולא קתני נמי קרוי חטאת אלמא דשיריים דמר לאו כדקאמרת דוהנשאר קא

רבי מאיר אומר מטמא את
השם שפוסל כו'. אבל טמוי
נמי דאמר תחלה לק
ירודאי טבול יום מדאורייתא

יִמְטָמָא אַתְּ הַקֶּדֶשׁ
 וְאַיִן כֶּשֶׁם שֶׁהוּא פּוֹסֵל
 יוֹמָה כֵּךְ * הוּא פּוֹסֵל
 אָמַר רַבָּא לֹאבָא שְׂאוּל
 שְׂוִינְהוּ רַבְנָן לְטַבּוֹל
 שְׁנֵי לִרְבֵּנָן כִּיּוֹן דְּטַבּוֹל
 שְׂוִי מָמָא לֹא מִשְׁוִי
 מַעֲיָלָה הוּא דְּלִיכָא
 וְאִמְרָא הָא מְמוּנָא
 ה' ב' יוֹצֵאנָן וְר"ע הוּא
 יִבְרָא יִדְלָאוּ בַת אֲכִילָה
 רַב מִצְוֵי חֲטָאת הָעוֹף
 הָרִמָּה רַב אָדָא בְרַ
 שֵׁאל הָעוֹף מִעֵקֶב וְתַנּוּ
 י' הַנִּשְׁאָר בְּרֶם יִמְצָה
 תַּחֲתֵי [כִּשְׁלֹמֹה לְרַב
 תַּחֲתֵיב וְהַנִּשְׁאָר בְּרֶם
 לֹא לִרְבִּי הוֹנָא מֵאִי
 יִשְׁמַעְיָאֵל שָׁאֵם נִשְׂאָה
 א"ל רַב אַחָא בְרִיהַ
 תָּה גַבִּי מִנְחָה דְּכַתְּבִי
 גִּיתוֹתֵר וְכִי תִימָא ה"נ
 דְּכַתְּבִי

מעשיהם מנחות וילא מרד מעי
 רצו חובתו דליו מעבד הכה
 רצו חטאת העוף חזה דמה ר
 רבואה עיקר ומילוי לא ר
 מעבד דלא ילא ידו חטאת
 ע ומתא רעמא אע"פ שחזה ע
 רצו חטאת העוף מילא דמה
 רבואה רצו ומעבד: **שאלא**
 רבואה סהמא וכו' דהדור דמי
 אלאמא דשריירא דהיינו מילוי
 והנשאר כיון דלא מעמ
 דרבי ישי (נדרסא) דרבי ישי
 לעשות מילוי אכל אכל
 ונשאר עממא רצו: **ללא** קרס
 דהיינו מילוי היו ע
 רצו: **חזיה** מרס (ה) הכהן
 מילוי: **ה"נ** שם ניסוחא
 מילוי מנחות שפיר ואלא
 יתן כה: **וי** תימא חזיה
 דמילא דמילא לתיכתב קרא
 ושמונה קיים ואפילו ימי
 שיהי כולו אלאמא דחמ
 דחמרינא דחמרינא שריירא מע

מִתּוֹתֵי הַשִּׁירִים אֶסְרִיךָ בְּצִיֵּי
 בְּהֵמֵי: וְהָאֵתִי מִסְתַּלֵּה
 מִנֶּחֱמָה עַד וְעוֹד נִרְאֶה לְמוֹרֵי
 לַחֲלֵק בְּיֵיכֶן כִּי הַלְשׁוֹן שׁוֹרֵף
 זָקִי דִמְנָחוֹת (דף ט: מִלְרִיךְ
 יִישׁ שִׁחְקוֹ וְאִ"כ אֲצִיעִי לִיהִ
 גִּתוֹ וְעוֹד הוּא וְעוֹד נִרְאֶה לְמוֹרֵי
 לְשִׁירִים שִׁחְקוֹ בִּין קִמְיָה
 עַד מִשְׁמַע מִן הַקֶּה שֶׁהִי
 יִהְיֶה מְכִיב וְהוֹדֵר מִקֶּה
 הוּא מִקְטִיר וְאִ"כ דִּקְרָא יִתֵּי
 וְלֹא אֶתֵּי לְמוֹר דְּהוּיִת חֶטֶת

מנינא ליוצא. כגון שיצאה ור' עקיבא
לעיל בסיפא דפירקין אבל לאכילה ל

ממנה אלמא דסבירא ליה נמי דמיצוי
מעכבי: אלא לרב הונא דאמר דמיצוי
מצה דמיצוי מעכב אלא ארישא

ומשו לקדש שלש: וחקר
כמתניתין: אמר רבא לאבא
ש שני מיתרלא שני מתי'
א ורגנ עזו מעלה בקדשי
ש תחלה לקדש דהוי כי
ישועה שני ומתני' גדאורייתא
אלא פוסל: לר"ג. נמי
י' דהא דקאמר רבא ופוסל את
ד יד שני' י' ומתא' את
מדרגנ אכל מדאורייתא
פוסל מאחר שטבל: ורגנ.
ש פוסל וכו' ולא אמרי
וצרי דטבל קלשא וכו'
אול משוי ולא טמא: לא
כלומר איסור אכילה:
ממונה דהניסין הוא. מאחר
שהרבה להם חכילה: איך
היו צרי עיקר דהם איסור
אכילה הוא דאמר
כד ליתא לאפוקיה מדי מעילה
ש כדאמרין לעיל (א) אכל
מילה הוא כדאמרין בסוף
אכילה לא מרצה מ' אלא הוא
לאפוקיה מדי מעילה אלא
אכילה הוא מההא ויהיו
אכל איסורא איכא דלאו בת

ת העוף. דכתיב והגשאר

הגהות הב"ח

גמ' אמר רבא לאכלה
יל גמי מעלה: (ז) רש"י
לר"מ נמו וכו' את
דומה היינו מדרגתן:
ד"ה אמר ר' חנינא
כדאמרין לעיל הס"ד
מ"כ מ"ה דלאו בת
לה: (ח) ד"ה אלף לרי
א וסגולת ומשמני
כי כתיב וכו' והד"ה
ד"ה וכו' מימא וכו'
וייס מעכזי גבי שירי
נמי אמרינן דחסרון
דליק וכו' אמה דחת:

רבינו גרשום

[illegible]

לכדתנא דבי ר' ישמעאל
דהזאה מעכבא ולא

עין משפט
נר מצוה

- ג א מ"י פ"א מהלכות שגגות הלכה א':
- נא ב מ"י שם פ"י הלכה א':
- נב א מ"י פ"ד מהלכות בילת מקדש הל' י פ"ז
- מהלכות ק"פ הל' א':
- א ד מ"י פ"ד מהלכות פסח"ט הלכה א':
- ב ה מ"י פ"א מהלכות תמורה הלכה טו והלכה כ':
- ג ו מ"י פ"ג מהלכות מעילה הלכה ד':



תורה אור השלם

- ↑ אמור אַלְתֵּם לדרתיבִּים כל איש אשר יקרב מבלי זרעכם אֶל הַקֹּדֶשִׁים אֲשֶׁר יִקְדְּשׁוּ בְּיָד יִשְׂרָאֵל לַיהוָה עֲלֵיו וְתִבְרָכָה דַּפְּשׁ הַהוּא מִלִּפְנֵי אֱלֹהֵי יִרְקָא כב ג



רבינו גרשום

פיגול לא כתב אלא בדבר שיש לו מתירין. דהא בשלמים כתב וכן ל"ף נותר וטמא מפיגול גבי דבר שיש זרעכם אֶל הַקֹּדֶשִׁים אֲשֶׁר יִקְדְּשׁוּ בְּיָד יִשְׂרָאֵל לַיהוָה חילול חילול מתורה; מנהגי מילי. דגותר וטמא דחייבין לקדשו בין בדבר שיש לו מתירין בין בדבר שאין לו מתירין; דת"ר יכול כו'. פיגול שהוא חמור שהוא בדיעה אחת חייב כשנודע לו דאני צריך ב' ידיעות כטומאת מקדש וקדשיו דהכי אית'א בטומאה ונעלם מכלל שיער והוא ידע הרי כאן ב' ידיעות; וקרבנו קבוע: חטאת במהם; ולא הותר מכללו. בעבור אבל טומאה הותר מכללה בעבור כגון פסח הבא בטומאה; לרבות כל הקדשים לטומאה בין שיש להן מתירין בין שאין להן מתירין יכול עמך הוצ' דבר שיש לו מתירין שיהו חייבין עליהן מיד משום טומאה קודם שיקרבו; אשר יקרב (לומר) דמטעם דבגניה' לתורה הו' חייב יד' יגע מתווינגמא ארי יקרב; וכי יש נוגע שהוא חייב. כרת א"כ למה נאמר אשר יקרב (ולמר שאין חייבין עליו) הכי קאמר הוי' דכתב אשר יקרב לאו נגיעה משמע אלא איש משמע אנרי חייב עליו כשום טמא אלא עד שיכשר ליקרב; לא כיצד כל דבר כו'. ונותר ל"ף חילול חילול מטמא:

הדרן עלך חמאת העוף
והל' חטאת המורה חטאת והחטא (שכיפרו) [שפתון] בעליה ימותו. והני נינהו מהנן חמש חטאות דגמירי דמותו והנן חלת לעולם מותו בין קודם כפרה ובין לאחר שנתכפרו; ושעברה שנתה. כגון שלא חטקו להקריבה עד שעברה שנתה; ושארבה. עד שיאיר חטתה ושוב נמצאת חרי' היא בעלת מום אם כפרו

בעלים באחרת שלא רצו' להחכפר בדמי אלו שעברה שנתה או שאברה ונמצאת בעלת מום בין זו ובין זו תמות; דכיון דכיפרו וטמא ולא אחשובה להני לא חזו לא לקדשה הגוף ולא לקדושת דמים הילכך לאי אילמי למתפס המורה וימותו אצ"ג דבעלמא בעלת מום עושה דכתיב או רע בטוב הבא לו תפיס; ולא נהנין.

ושאברה ונמצאת בעלת מום. קודם שנחכפר נלחמת (ותורה כו). אם משכיפרו הבעלים. אחרי כן נלחמת. תמורה. ואפילו לרצון דלמרי לקמן ופלגי עליה דרבי דאין חטאת מתה אלא שנמלאת לאחר שיכפרו הבעלים, והאיל ואילא חרתי לריעותא, ולדעת הנמלאת בעלת מום, ועוד דנעלים כפרו נלחמת ודחו ליה דמים דלא רלו לכפר בה, ודאי מרזי דלנמיא אלא, ולהכי נקטו בעלת מום, דאי תמימה הואיל ונמלאת קודם כפרה אפילו כיפרו הבעלים שוב נלחמת רועה. (שם).

י:

דהתם זו כחטאות ואשמות היינו אימורי [קדשין] קדשים ולא מיקרו נעשית מנותן כהעלאה אבל באימורי קדשים קלים מיקרי נעשית מנותו משום ההעלאה ואם תאמר ומאי שנא ואומר מורי הרב רבינו פרץ שימי' דשנא ושנא אדעית אימא קרל ואיצעית אימא סברא איצעית אימא קרל דכמיז

והואילא דשנא גבי עולה ואי לאו האי קרל

מן הדיו היה לנו לומר דמשעת ההעלאה סו הן בקדשי קדשים הן בקדשים קלים הוי נעשית מנותו אך גלי קרל גבי עולה דלא הוי נעשית מנותו כהעלאה כיון דלכמי לרין להוילאה לבית הדשן הילכך ו קדשי קדשים יולף מינה שכסם שהא קדשי קדשים ומועלין בה עד שתאכל לבית הדשן ו"ל כל קדשי קדשים מועלין באימורין עד שיאכל לבית הדשן אבל קדשים קלים לא יולף מינה ואיצעית אימא סברא דגבי קדשי קדשים שיש בהם מעילה מתחלה לא נפק מעילה מהם או מאימורים שלהם לכל הפחות עד שיגמור הכל שיאילו לבית הדשן אבל בקדשים קלים שאין בהם מעילה עד לאחר זריקה מיד שיעלו האימורים דין הוא דלא נמשול בהו כי סברא הוא לומר ככל מקום דמיד לאחר העלאה הוי נעשית מנותה אלא דגבי קדשי קדשים לפי שיש מעילה בהם מתחלה לא נפקי אלא לזמן מאוחר שנוכל למאזל דהיינו הואלא לבית הדשן אך קתה קשיא על זו הסברא דהא קטורת שהיא קדשי קדשים ויש בה מעילה מתחלה אמרינן פסחים (דף כו.) דמשעת תמרתו דין בהן מעילה ולא

אמרינן עד שיאכל לבית הדשן אמנם ^(א) לטעמא דפרישית מקרא ניחא דכיון דלאו מין זבח הוא לא שייך למילף מעולה זו; ומה פירו' שהוא בדיעה אחת. פירוש דלא בעיא ידיעה כחמלה וידיעה כסוף כמו בטומאת מקדש וקדשיו שזכורות (דף ג.) וקרבנו קבוע. שאינו צעולה ויורד ועני ונשאר ע"ן אחד מה שאין כן בקרבן של טומאת מקדש וקדשיו ז':

הא כיצד. כלומר אם [כן] קשו קראי אהדדי דאשר יקדישו משמע משעת הקדש ואשר יקרב משמע הקרבה ממש: כל דבר שיש לו מתירין משקרב מתירין. בנזכים (דף מה): פירשתי עוד:

הדרן עלך חמאת העוף

ולד חמאת ותמורת חמאת
ובן חמאת שמתו בעי'יה ימותו ושעיברה שנתה ושאברה ונמצאת בעי'ת מום אם משכיפרו בעי'ה תמות. לכאורה משמע דהכי קאמר אם משכיפרו צעליה נמצאת שהיתה אצודה **יאו'** בשעת כפרה מתה ונמצאת צעלת מום אפילו נמצא יא' [קודם כפרה] וקשה כיון דלא נמצא עד לאחר כפרה לכו'י עלנמה תמות וי"ל דמתמינן כרבנן דרבי שמעון דאמרי (תמורה דף טו.) אין חטאת מתה אלא באצודה בשעת כפרה והכא מיירי יא' בשעת כפרה אינה אצודה והאי אם משכיפרו לא קאי אנמצאת אלא קאי אהאי דקאמר תמות והי"א ונשנמצאת צעלת מום קודם כפרה אם משכיפרו צעליה נמצאת דהיינו יא' דנמצאת צעלת מום וקשיא דלדבריה כל שכן כיון דאית בה דחייג' אחרים עם הדיחו כ"ל דאצודה לית לן למימר דתמות כדלמרינן (דף כג.) ע"ן באצודה לילה לא שמיא אצורי כיון דלא חיי לה לקרבה צלילה והי"ן לן למימר יותר דלא תמות כי נמצאת צעלת מום מכי נמצאת תמימה דלמר לא תמות לרצנן לכך נראה לפרש דודאי אם כיפרו צעליה קאי אנמצאת ובאצודה בשעת כפרה מיירי והי"ה כי נמצאת תמימה דתמות ונקט נמצאת צעלת מום לרבותא דלע"ג דאיכא דיחוי המום עם הדיחוי דלאצודה וס"ד אמינא דלא תמות ע"ן קמ"ל דתמות וכמו כן נפרש גבי עיברה שנתה דמוקי לה כתמורה בפרק וлд חטאת (דף כג.) באצודה כ"י שלא יקשה ממנה לריש לקיש דלמר עיברה שנתה רואים יא' כאליו היא עומדת צבית הקדושה ורועה יא' ושעיברה שנתה שצעירה עם עיברה שנתה כדאי קשיא כיון יא' דל"כ למה יא' עיברה שנתה והא כולי עלמא זו דלאצודה בשעת כפרה תמות ואם משכיפרו צעליה קאי אתרווייהו יא' אעיברה שנתה ואצדה לאצדה ואנמצאת צעלת מום וי"ל דהכא נמי נקט לרבותא עיברה שנתה דלע"ג דאיכא דיחוי אחרינא עם דיחוי דלאצודה ע"ן מ"מ תמות וא"ת למאי דפרישית לא משכחנא ה' חטאות הממות דהא לא אמר בעיברה שנתה ונמצאת צעלת מום דתמות אלא באצודה וכן כיפרה צעליה נלחמ' דאחר לא אמרינן תמות אלא באצודה בשעת כפרה לרצנן דרבי שמעון אבל לרבי שמעון ניחא שפיר דהא ע"ן אית ליה דכיפרו צעליה אפילו בלא אצדה כלל תמות דיו י"ל דלרצנן נמי לא קשיא כל כך דמכל מקום משנה ה' חטאות ממות ה' עניינים ^(א) דלאצודה תמות כשעיברה שנתה וכו' בשלא נמצאת עד לאחר כפרה יא':

ואינה עושה תמורה. שאם התפיס בהמה ינו אינה מוקדשת דהא למיתה אולא: **לא** נהנין ויֵאָא מועדין. דכיון דאזלי לאיצוד לא שייכא בהו מעילה ולא קרינא בהו קדשי ה': ^(א) **ואם** עד שיֵאָא כיפרו בעי'יה תרעה עד שתסתאב. לא קאי אנמצאת צעלת מום דמאי עד שתסתאב הרי היא כבר בעלת מום אלא קאי אעיברה שנתה אי נמי קאי אצעלת מום ע"ן ומאי תרעה כגון שנמצא צעל מום עובר דמדי' נדחית מהקרבנות מוצח וקאמר תרעה אותה שנמצאת עד שתסתאב ויפול בה מום קבוע דלו יהיה מותר למוכרה ולהוילאה לחולין ויבאי דדמיא אחרת נמצאת:

חמאת העוף פרק שני מעילה

גמ' מס"מ. דגותר וטמא חייבין עליהן דין בדבר שיש לו מתירין דין דין בדבר שאין לו מתירין: **דפטו רבנן כו' ומה פגול שהוא.** חמור כ"כ שהוא חייב קרבן ידיעה אחת כשנודע לו שאכל פיגול שאינו זרין שמי ידיעות כטומאת מקדש וקדשיו דבטומאת מקדש וקדשיו צעיקן שמי ידיעות ידיעה כחמלה וידיעה כסוף והעלם בנתיים דכתיב (ויקרא ה) ונעלם מכלל שיער ועדו כתיב והוא ידע הרי כאן שמי ידיעות: וקרבנו קבוע. דהאכל פיגול בשוגג מציא חטאת בהמה: **ולא הוטר מכללו.** בלצורה אין חייבין כו': **והוספה מכללה.** כגון פסח הבא בטומאה אינו דין כו':

(א) **לרבות כל הקדשים לטומאה.** דין שיש להן מתירין דין שאין להן מתירין: יבול. אם הוא דבר שיש לו מתירין יחו שיקרבו ממירין ואותן שאין להן מתירין יהו חייבין עליהן משום טומאה מיד קודם שיקרבו ממירין ואותן שאין להן מתירין יהו חייבין עליהן משום טומאה לאלתר קודם שימתנו ככלי: **פ"ל אשר יקרב** והאי יקרב משמע נגיעה דבנגיעה למורה מחייב דכי יגע (ויקרא ה) מתמגרמינן ארי יקרב ואמר ר"א וכי יש נוגע שהוא חייב כרת א"כ למה נאמר אשר יקרב דמשמע נגיעה צעלנא ^(א) לא' משמע נגיעה אלא הכי משמע דאינו חייב עליו משום טומאה עד שיכשר ליקרב דהיינו עד שיקרבו מתירין: **הא כיצד כל דבר שיש לו מסיפין וכו'.** ונותר אחי חילול חילול מטמא כדלמרינן בנזכ' ונזכים (דף מה):

הדרן עלך חמאת העוף

ולד חמאת ותמורת חמאת
ובחמאת שמתו בעליה ימותו ושעיברה שנתה ושאברה ונמצאת בעלת מום אם משכיפרו הבעלים תמות **י ואינה עושה תמורה** י'לא נהנין ולא מועלין ואם

הדרן עלך חמאת העוף

ולד חטאת ותמורת חטאת
וטמאם שמתו צעליה ימותו. דהיי הוו זו מההך ה' חטאות הממות והנן ג' ממות לעולם דין לפני כפרה דין לאחר כפרה ולד חטאת להכי מתה שהיי אינה ראויה לכפרה שלא הפריעה מתחלה לכך ותמורת חטאת נמי להכי מתה שהרי צאה בעיברה דלא ימיר כתיב' ^(א) וחטאת שמתו צעליה נמי להכי מתה שאין כפרה למיתה דמימתן כיפרה עליהם: **שעיברה שנתה ושאצדה.** עד שהיא תמימה ושזו נמצאת והרי היא צעלת מום אם כיפרו הבעלים נלחמת שלא רלו להתכפר דמיו זו ^(א) שעברה שנתה זו או שאצדה ונמצאת צעלת מום תמות ואפילו נמצאת קודם כפרה ונתכפרו צעליה נלחמת תמות הואיל ונמצאת צעלת מום אבל אם נמצאת תמימה קודם כפרה אע"פ שנתכפרו נלחמת אינה מתה אלא תרעה והכי אמרינן בנמצאת כפרה בפרק וلد חטאת (דף כג.) **ואינו עושפ פמורה.** דכיון דמתכפרו נלחמת דלא אשתכח להאי לא קאדעם דמים ולא לקדושת מוצח הילכך לא אלימא למיתפסם אחרים בתמורה ואע"ג דבעלמא צעל מום עושה תמורה דכתיב' זו רע נטוהי הכא לא תפיס: **ולא נסנין.** מהם למחמלה הואיל וקדושיה הוו ואלו דלא' אין מועלין בהן מדאורייתא אלא מדרבנן ואינו משלם אלא קרן בלבד: ואם

קדשים ואח"כ יאכלם וטומאתו עליו, דמכרפס אכילה בקרא דנתיים ^(שם). שיש לו מתירין. כגון אימורים ובער סהסד מתיקן, וטריי ממות שהקטנן מתיקן ^(שם). וכל דבר שאין לו מתירין. כגון נמחת כהנים וכן משי ומזבחים, אינו חייב עד שיקדש בכלי. שהוא המשכונן לאכילה האמורה בכן ^(שם).
הדרן עלך חמאת העוף
אברה מתה בין תמימה בין בעלת מום בין לא עברה א"כ חיי תרתי דעברה שנתה ובעלת מום ואברה חלתו לא הוו אלא חדא ואי"כ קשה דמקום חטאות חייב משכחת להו פי' בתוס' דאין הכי נמי דחמש חטאות לא מתוקימו לרצנן רק לרבי שמעון דאית מחיבת מ"מ עד תיבת דאית מחיבת מ"מ דאית לה: פ"ן תמות או י"ל: [פ"ן כפרה ועוד דמ"א כיון דאברה ויבואה גבי בעלת מום וגבי עיברה שנתה כדפי' הילכך תרתי חשיב להו אברה בשעת כפרה מתה גם כשעברה שנתה וכמו כן מתה גם נמצאת בעלת מום לכך חשיב להו תרתי: פ"ן בהמה לקדושה לא קדשה תמורה דהא. תיבות אינה מוקדשת נמחק: פ"ן מום ומיירי כגון תיבות ומאי תרעה נמחק:

מסורת הש"ס

(א) ונזכים מה: ע"ש, **(ב)** תמורה כא: א) בלצור הס"ד ואח"כ ד"ה אין כי' והומרה כי' והד"א ז"ק, **(ד)** אלא ע"כ לא וכו' ז"ק, **(ה)** ויקרא כו, א) [שם], כך כל ק"ק כי' ז"ק, **(ח)** לטעמא דפרשמי אכ"א קרל ניחא דכיון דבשעת כפרה תמות וקשה למה כי נמצאת ב"מ אפילו נמצאת תמימה כיון דלא נמצא עד כי' ז"ק, **(י)** שאצדה ונמצאת ב"מ כי' וי"ק ושעיברה שנתה כי' ז"ק, **(ל)** והשתא לא קשיא כיון דאם משכיפרו צעליה קאי אתרווייהו אעיברה שנתה ואצדה ואצדה ונמצאת ב"מ א"כ למה יא' עיברה שנתה הא כ"ע מוריס דלדורה בשעת כפרה תמות דיו"ל דהכא נמי דלדורה **(מ)** ז"ק, **(נ)** שעיברה שנתה וכו' ונשאל נמצאת כי' ז"ק, **(ו)** ע"י בנצח"ז וז"ק, **(ז)** ז"ק.



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה והמרה וכו' דין כי' הס"ד ואח"כ מ"ה בכל הקדשים כי' לרבות: **(ב)** ד"ה פ"ל אשר וכו' נגיעה צעלנא אלא לא תשתמו: **(ג)** רש"י ד"ה שעיברה וכו' שלא רלו להתכפר דמיו זו כי' ר"ל להמתין עד אשר יתמאץ וימטר וקנה דמיו חטאת וק"ל:



מוסף רש"י

שהוא בדיעה אחת. שאינו זרין ידיעה כחמלה, אלא שאלכ כנאוג וידע שאלכ [בנזכים חוה]. וקרבנו קבוע. חטאות קבוע עניי כעלשין, כשהם א' שפירה ^(שם). ולא הותר מכללו. אלא כיצור ^(שם). שהיא בשתי ידיעות. נטמא ידע שנטמא ונעלמה ממנו טומאה ואכל את הקודש ולא ידע ומשאל ידע. אבל שיש בה ידיעה כסוף ואין בה ידיעה כחמלה. שלפי אכילתו לא ידע משעל טומאה זו, פטור, וכן גמרינן לה בשעשוע ^(ד) ובזבים ^(שם). וקרבנו עזריה ויורד. לפשר בהמה ובדלות שמי מוריס ובדלי דלות עשירות האופה, גבי שעשית קול בויקרא ^(שם). ודותריה מכללה. טומאת הנוק חטאת אלא כיצור כפסח, דמתן ^(פסחים טו) הפסח שנת טומאה מכלל בטומאתם ^(נזבים חח). בכל הקדשים הכתוב מדבר. אשר הם מקדשים, כינה כל מהוקדשים וגבי ומרו כתיב ^(שם). יכול יהו חייבין עליהן מיד משהקדישו יתמימי עליו מיד אם אכלו בטומאה, תלמוד לומר אשר יקרב. מכל דמיו ^(שם) מפרש לה ואולי רבי יש נוגע שהוא חייב. והלא אינו חייב אלא אם כן אכל. כדכתיב בתורה איש איש מוט אהרן וגו', אלא מה מ"ל יקרב, כהושכר בער ליקרב הכתוב מדבר, ואקדשים קאי והכי קאמר אשר יקרב

^[1] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[2] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[3] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[4] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[5] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[6] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[7] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[8] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[9] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[10] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[11] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[12] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[13] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[14] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[15] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[16] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[17] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[18] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[19] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[20] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[21] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[22] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[23] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[24] חמאת העוף פרק שני מעילה

^[25] חמאת העוף פרק שני מעילה

מסורת הש"ס

(א) [תמורה כב. ע"ש], (ב) מנחת ד: טיר כד:, (ג) נספח' רבי יעמשהלן, (ד) נלקטן יב., (ה) נוסחא מנח: (ו) יומא נט. מוסתפא דזכאס פ"ו ה"ב, (ז) ויחזיקן. ע"ש וזכאס מו., (ח) לא פליג כפרה כללח כפרה מה לאחר כו' דמי ברישא כו' (י) ז"ק מ"ו, (י) הילכך אולין ז"ק, (י) לנדבא לשופרות ז"ק, (י) ויקרא ה., (י) משה דהא חייב נמי כו'. ז"ק, (י) ילא לנחל קדרון מועלין בו והאי לנחל קדרון לאחר וזיקא הוא כדמנן אלו ואלו מתעברין לאמה ויחזקין לנחל קדרון ומתכרין לנגנין לנחל ומועלין כן והאי מעילה מדרבנא הוא ולא מדאורייתא אכל מתקשר אין מועלין בו אפילו מדרבנן לפי שאין נחירין גזירות מתקשר הסד' ואח"כ נריך לניין גמי' ואח"כ ד"ה פ"ר מועלין מדרבנן כגון לאחר שלא נתן לעולה וקבעי ענה מ"ש דמ"ד כו'. ז"ק, (י) ג"א גמי' וחכ"א אין מועלין ר"ל מדאורייתא. טעמא שכן ראובין ז"ק, (י) מ"ה ננין מעילה והכא אכל דמי מעילה דשיך הכא אכל כו' ז"ק, (ק) דלא מהני וא"כ כו' דלא נתנו מפני טעמא שכן ראובין ז"ק, (י) ז"ל כסוף, (ק) ז"ק, (ס) ויחי מוס' פסחים כב. ד"ה מועלין, (פ) לאחר כפרה כלפי כפרה דלין לך דבר כו'. ז"ק, (י) שייך ז"ק, (א) לאחד מלמדן. ז"ק, (ד) וע"ש מוס' חולין ק"ר: ד"ה ע"ס ומש"ש נדרין, (ה) ונכספיה לז"ק, (י) מנח. ז"ק,

הגהות הב"ח

(א) גבי שאינן ראויין למונח. יציב בתמיה: (ב) שם הוסיף הכי עת לפני וכו' יס' זו מעילה א"ל ר"י וכו' יס' לך: (א"ר ד"ה לא וכו' ולא מדאורייתא הסד' ויחזק' ז"ל, ה"ן גמרא ואח"כ מ"ה אין מועלין מדאורייתא אכל מדרבנן:

מוסף רש"י

ירושא פסיקא ליה. דלעולם ממות אפילו לא כיפרו הנעלים (תמורה ב,ב). המפריש מעות לנחירות. והי סתומין (טיר כד:): לא נהנין. מדרבנן, מפני דמי טעה שכן, ולא מועלין מפני שכן ראויין לבוא כולן שלמים. הואיל ולא הפריש אלו לחטאת ואלו לשלמים, ושלמים אין כהן מועיל דלאו קדש ה' נינהו אלא מנחן בעלים. אלא כפי' דמסתק לאחר וזיקא דמיס, כפי' דמסתק מעילה (א) דכלל משה ומשה שבתן וכל ליהב כהן שלמים ושלמים למחירין דליכא מעילה לאחר וזיקא דמיס ויור' (ס). סתומין. דלא פירש אלו לחטאת ואלו לעולה. ויפלו לנדבה. לשופרות. והכלה היא גזיר לנשה משתי (תוחות ד). דמי חטאת ילכו לים המלח.

המלח. כיון חטאת בעילה דלמיתה אולה, לא נהנין. מדרבנן. ולא מועלין. דלמר כשמתקא קמייתא דמעילה (א) חטאות הממות ומעות ההולכות לים המלח אין מועלין כהן. דלאנידור קיימי ולא קדש גבוה נינהו (תוחות שם). דמי עולה כו'. דמי שלמים כו'. אכל דמי אש ליה, דלוי גזיר טהור אלא גזיר טמא ומכשירו להמליח מזירות טהרה (שם). דם בתחילתו. (אלתר כשנשטס קודם שמתק מלח' יס') קודם שמתקבל ככלי אין מועלין. אין זו מעילה. לפי שאין מועלין בדמים (קס"ו ב.). נסבין בתחילתן מועלין בהן. משתקדשו עד שנתקטפו יס' כהס מעילה. דקדשי גבוה נינהו, וידרו לשיתין אין מועלין בהן. שאין כהס טוס טוס גבוה (סוכה שם). שלכם הוא. כמולין שלכם שאין כהן מעילה (ובח"ס שם) אלא לאו קדש גבוה הוא (וחזיק ק"ו). לכפרה נחתיו. כמור קדשים, ולא למעילה. לנעין מעלין אין זו קדשים (ובח"ס שם) ולא שיהא קרי ש"ל למעול בו, שאינה עומדת אלא לכפר בעצלים (וחזיק שם). כי הדם הוא בנפש ויכפר. דאין קדש אלא כהן, לפי כפרה כללחר כפרה אין זו מעילה, דכיון דנעשית מלכותו מ' לא קרינן ביה קדש ה' (יומא שם) הוא משמע כהניו יסא. ולטע דיע שיה צין לפני כפרה וצין לאחר כפרה, שמתן מתנתיו ונשאלו השוירים (וחזיק שם). מה לאחר כפרה אין בו מעילה. דפסית' לן כיון דנעשית מלכותו אין מועלין בו, דכיון דלית ביה מ' טורף גבוה לא קרינן ביה קדש ה' (ובח"ס שם) דלין לך דבר שנעשית מלכותו מועלין בו, שהרי כהס נעשו טורף גבוה מלח קדש ה' קרינא ביה (וחזיק שם). וכי ייש יך דבר כו'. הלכך על כדמך לא מדרשה הכי אלא איכפא (ובח"ס שם).

ואס עד שלא כיפרו הנעלים. כלחרת נמאלו ורוזין להתכפר דמי חטאת שהיא בעלת מוס הואיל ומקאלא וקיימא תמכר לאלתר ויציא בדמיה חטאת ואותה שעברה שנתה תרעה עד שתסתאך ותמכר ויציא בדמיה אחרת. ועושה תמורה ומועלין זה הואיל וקדושה קדושת דמים: גמי' ומאי שאל הני יצן רישא? דלא קא מפליג כהו.

ואמר דלעולם ימותו צין משכיפרו צין עד שלא כיפרו: רישא פסיקא ליה. דלעולם ימותו דמאי הפלגה איכא לפלוני ברישא הסם ליכא למימר כיפרו ולא כיפרו דולד חטאת ותמורת חטאת אינהו גופיהו לא הוו חטאת וחטאת שמתו בעליה נמי הא מתו לכו בעלים אכל כפיפא איכא לפלוני: הא סנה ליה גבי תמורה. כי האי גוונא: סנה הסם משום תמורות. אידי דלחיי בתמורה אידי נמי בנמעילה: והכא סנה משום מעילה. ואידי דלחיי בנמעילה אידי נמי בתמורה: ברתנב' המפריש מעוס לגוירוסו. ולא פירש אלו לחטאת ואלו לעולה ולא לשלמים: לא נספין ולא מועלין. ככל אותן מעות: מפני שכן ראויין להביא כמון שלמים. כלומר דכלל יס' מנה ומנה מניין למימר זה הפריש לשלמים ושלמים קדשים קלין נינהו ואין כהן מעילה כדמנן כפ' קמא (לעיל דף י) קדשים קלין לפני וזיקא דמיס אין מועלין כהן ומאי טעמא חזיל לקולה דלי אחרת? (ינמא) כולן ראויין להביא עולה ואיכא מעילה כבולה מכל מקום דמי שלמים איכא צייניהו דלינן בני מעילה ואי מייתי עליהו קרבן מעילה אשתמכח דקא מייתי חולין לעורה הלכך? יצן לקולה דלא נהנין ולא מועלין: מעוס סתומות. דלא פריש: יפלו לנדבא?.

דהכלה היא צמיר: דמי חטאת ילכו לים המלח. דחטאת שמתו בעליה היא: דמי עולה יציאו עולה. דדורון בעלמא היא דלאו לכפרה אחיא וכדאמרין בקיטין (פ"ד משנה ה) האשה שמתה יציאו יורשיה עולתה: ולאלין ליוס א'. כדון שלמי מזיר: ואינן טעונין להס. משום דכתיב ביה (במדבר ו) ונתן על כפי המזיר ואין כהן מזיר: גמי' מסקיף לפ ריש

לקיש. הואיל וקמי בתמניתין לא נהנין ולא מועלין מפני שכן ראויין כו' לימני נמי המפריש מעות לקינין כו' דלא נהנין ולא מועלין דקדמני בני יונה שעבר זמנן שכבר הן לכונין ותורין קטנים שלא הגיע זמנן לא נהנין ולא מועלין דכיון דלינן ראויין לקרבן דפסולין נינהו לא קרינא כהו מתקדשי ה' ולית כהו מעילה: אמר רבא. לא דמי מפריש מעות לגזירותו למפריש מעות לקינו דגבי מזירות אמרה מורה כמעות סתומים אכל שלמים? (שם) דאחייב נמי להביא בנתקאמו שלמים הלכך אמרינן מפני שראויין להביא ככולן שלמים לית כהו מעילה אכל הכא כמפריש מעות לקינו מי אמרה מורה הכא מורין שלא הגיע זמנן שאינן ראויין למנח כלל למאי מייתי להו הילכך לא תני להו הכא: ברתנב' (א) ילא לנחל קדרון מועלין כו. מדרבנן אכל לקינו דגבי מועלין בו אפילו מדרבנן לפי שאין מורין גזירות בנתקש דאמה לנחל קדרון לאחר וזיקא הוא כדמנן אלו ואלו מתעברין לאמה ויחזקין לנחל קדרון ומתכרין לנגנין לנחל ומועלין כהן והאי מעילה מדרבנן היא ולא מדאורייתא (א) טו אכל מדרבנן מועלין כגון לאחר שלא לנחל קדרון: (טו ט) גבי' וקבעי ענה יס' מ"ט דמ"ד אין מועלין. בו מדאורייתא. ליטנא אחרניה ה"ג ע"כ לא פליגי וכו' מנא ה"מ דאין מועלין בדמים מדאורייתא: מה לאחר כפרה אין זו מעילה. דנעשית מלכותו: ואימא הכי לאידך גיסא מה לפני כפרה יס' זו מעילה. שהרי לא נעשית מלכותו וכו' יצן ואוקומנא דאידי ואידי יס' זו מעילה לטעמיה דר' יוחנן קאלמר דדריש הוא וקא"ל מאי חזית דדרשת הכי: אמר יצן ליה ר' יוחנן ופי יש קו כו'. אלא ודאי הכי מיסתכר כדלמינא:

והרי דלמר כשמתקא קמייתא דמעילה (א) חטאות הממות ומעות ההולכות לים המלח אין מועלין כהן. דלאנידור קיימי ולא קדש גבוה נינהו (תוחות שם). דמי עולה כו'. דמי שלמים כו'. אכל דמי אש ליה, דלוי גזיר טהור אלא גזיר טמא ומכשירו להמליח מזירות טהרה (שם). דם בתחילתו. (אלתר כשנשטס קודם שמתק מלח' יס') קודם שמתקבל ככלי אין מועלין. אין זו מעילה. לפי שאין מועלין בדמים (קס"ו ב.). נסבין בתחילתן מועלין בהן. משתקדשו עד שנתקטפו יס' כהס מעילה. דקדשי גבוה נינהו, וידרו לשיתין אין מועלין בהן. שאין כהס טוס טוס גבוה (סוכה שם). שלכם הוא. כמולין שלכם שאין כהן מעילה (ובח"ס שם) אלא לאו קדש גבוה הוא (וחזיק ק"ו). לכפרה נחתיו. כמור קדשים, ולא למעילה. לנעין מעלין אין זו קדשים (ובח"ס שם) ולא שיהא קרי ש"ל למעול בו, שאינה עומדת אלא לכפר בעצלים (וחזיק שם). כי הדם הוא בנפש ויכפר. דאין קדש אלא כהן, לפי כפרה כללחר כפרה אין זו מעילה, דכיון דנעשית מלכותו מ' לא קרינן ביה קדש ה' (יומא שם) הוא משמע כהניו יסא. ולטע דיע שיה צין לפני כפרה וצין לאחר כפרה, שמתן מתנתיו ונשאלו השוירים (וחזיק שם). מה לאחר כפרה אין בו מעילה. דפסית' לן כיון דנעשית מלכותו אין מועלין בו, דכיון דלית ביה מ' טורף גבוה לא קרינן ביה קדש ה' (ובח"ס שם) דלין לך דבר שנעשית מלכותו מועלין בו, שהרי כהס נעשו טורף גבוה מלח קדש ה' קרינא ביה (וחזיק שם). וכי ייש יך דבר כו'. הלכך על כדמך לא מדרשה הכי אלא איכפא (ובח"ס שם).

ולד חטאת פרק שלישי מעילה

ועושה תמורה ומועלין בה. כיון דלא כיפרו בעליה משום דלא אולה לאנידור כדלמר תרעה כו': במאי שנא סיפא דמיפאני. כלומר דמפליג עיברה שנתה ושנמלאת בעלת מוס מהי תלת דרישא ולא תני כולהו כחד כבד כבא ומשני רישא פסיקא ליה דכלל ענין תמות צין כיפרו צין

ואם עד שלא כיפרו הבעלים תרעה עד שתסתאב ותמכר? ויקחו בדמיה אחרת ועושה תמורה ומועלין בה: גמי' (ב) במאי שנא רישא דלא קא ס' מיפלגי ומאי שנא סיפא דקא מיפלגי רישא פסיקא ליה סיפא לא פסיקא ליה הא תנא ליה גבי תמורה תנא התם משום תמורה תנא הכא משום מעילה: בתנב' (ג) המפריש? מעות לגזירותו לא נהנין ולא מועלין מפני שהן ראויין א לבא כולן שלמים מות? והיו לו מעות סתומין יפלו לנדבה י' מעות מפורשים דמי חטאת ילכו לים המלח? לא נהנין ולא מועלין דמי עולה יציאו עולה ומועלין בהן י' דמי שלמים יציאו שלמים ונאכלין ליום אחד וראין טעונין להס: גמי' מתקיף לה ריש לקיש וליתני גמי המפריש מעות? לקינים לא נהנין ולא מועלין מפני שהן ראויין להביא תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן אמר רבא אמרה תורה ה' כמעות סתומין הבא שלמים אמרה תורה י' הבא תורין שלא הגיע זמנן (ב) י' אינן ראויין למנחב: בתנב' (א) רבי שמעון אומר הדם קל? בתחלה וחומר בסופו נסבין חומר בתחלתן וקל בסופן? (א) הדם בתחלתו אין מועלין יצא לנחל קדרון? ומועלין בו? (א) נסבין בתחלתן מועלין בהן ידרו לשיתין אין מועלין בהן: גמי' ת"ר? מועלין בדמים דברי ר' מאיר ור"ש וחכ"א אין מועלין מ"ט דמ"ד אין מועלין? א' אמר עולא אמר קרא י' ואני נתתיו לכם שלכם הוא דבי ר' ישמעאל תנא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה רבי יוחנן אמר אמר קרא י' כי הדם הוא בנפש יכפר ר"י? לפני כפרה כללחר כפרה הוא מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו מעילה ואימא (ב) מה לפני כפרה יש בו מעילה אף לאחר כפרה יש בו מעילה וכו' יש לך דבר שנעשית מצותו ויש בו מעילה אמאי לא הרי

במאי טעמא דאמר אין מועלין לא קרינן? דא"כ משמע דמ"ד מועלין היינו מדאורייתא ולית ליה הני דקשות דכסומן וזה אינו דהא (א) בריש הוילא' לו (וימא דף נט:). קאלמר ע"כ לא פליגי אלא מדרבנן אכל יס' דאורייתא אין מועלין ועוד דר"ש קאלמר הכא דמועלין ודמנני' קאלמר דאין מועלין אלא כסוף יס' דר"ל מדרבנן אלא? (ה"ג עד כאן ל"פ ר"ש] אלא מדרבנן אכל מדאורייתא אין מועלין מנהיג מילי? (א) אין ד"ר דבר שנעשית מצותו ומועלין. ואס תאמר אימא איכפא (א) דלין לך דבר שלא נעשית מלכותו ואין זו מעילה י"ל דעגלה ערופה מוכיח דירידתה לנחל חמת אסרתה וקודם לכן לא:

א תרי מיפוש' תריב: תימה דכחד מיעוטו הוה סגי דליכא למימר דלי לא כמיז מיעוטא אלא כחד הוה ילפינן מאידך דלס כן ליטמוק מן המיעוט דהא? שני כמזבים הבאין? א כחד [א] לאו אין מלמדין ונראה למורי הרב [רבינו] פיר דלא מני' למשחק מהערפסה דלאיטריך לומר זו בעריפה ואין אחר בעריפה לאפוקי פרה דלמיה כדלמר כפ"ק דחולין (דף מד.) וא"כ נריך לכתוב ושמנו כדי שלא נלמוד משם דהערפסה לאיטריך כדפי' (א): לול קמן היה בין הכבש צמובה. פירוש כמין ארוכה ואין זה אותו לול דלמרינן כוזבים (דף סג:) (א) ובסוכה (דף מט.) שחמוה הוא צין כבש למנחם ממש כדי לקיים מצות וזיקא כבשר זה היה משוך ללד הקצין? של מזרח וכבר כלה רחב הכבש שהוא ט"ו אמה והמנחם שנים ושלשים והכבש לא ממונע למנחם:

יא. מעילה

ועושה תמורה ומועלין בה. כיון דלא כיפרו בעליה משום דלא אולה לאנידור כדלמר תרעה כו': במאי שנא סיפא דמיפאני. כלומר דמפליג עיברה שנתה ושנמלאת בעלת מוס מהי תלת דרישא ולא תני כולהו כחד כבא ומשני רישא פסיקא ליה דכלל ענין תמות צין כיפרו צין לא כיפרו אכל סיפא לא פסיקא ליה דלא אמרינן דהני דסיפא תמות אלא א"כ כיפרו בעלים אכל גלא כיפרו אמרינן תרעה כדמפרש בנמניתין הילכך נריך לאפלונינהו כמרי בני? :

הא ילא תני גבי תמורה. כפרק ולד חטאת (תמורה דף כא:) איכא כי ככא ותרייהו למת לי ומשני הסם משום תמורה כלומר אכז דמי? (א) להו משום דאין עושין תמורה דשיך הסם והיו תמורה עיקר? (א) תנא נמי כז דין דלין עושין תמורה: והמפריש מעות לגזירותו לא נהנין ולא מועלין. מפני שה' ראויין לנח כולם שלמים דכיון דלא פירש אס יכלא יציא כל המעות לשלמים וקדשים קלין לית כהו מעילה: מות יס' הנזיר והיו לו מעות סתומין יפאו צמדה. לעולת קין למנחם כניזר (דף כה.) מפרש טעמא:

דמי חטאת יכבו אים המלח. כמו חטאת שמתו בעליה? ואיין טעונין דאס. דעל כפי המזיר כתיב (במדב' ו) ומזר אין כאן: יצא צמח' קדרון מועלין. מדרבנן קאלמר כדמפרש דגמלא: ידרו צשייתן אין מועלין ית. דלמרינן נעשית מלכותה וצמח' מפרש יס' דמי דנהנה מהס: מפני שהם ראויין להביא תורים ש"א הגיע זמנן. כלומר שהס קטנים ואין ראויין למנחם עתה ולכשיגדלו יכשרו ומתא בנמניתין דלא נהנין אלא מועלין וצני יונה שעבר זמנן כדי נסנה הכא דהא לעולם לא יהיו ראויין למנחם מאחר שעבר זמנן ואכז מוריס שלא הגיע זמנן נקטיה:

אמרה תורה הבא (תורים) (שלמים) במעות סתומים הבא תורין בו'. בתמיה שאין ראוי למנחם יס' ולמחין מייתי להו? (א) וא"כ לית לן למימר דלא יס' נהנין טעמא דמפני שהס ראויין כו': דמי עולה לא קרינן? דא"כ משמע דמ"ד מועלין היינו מדאורייתא ולית ליה הני דקשות דכסומן וזה אינו דהא (א) בריש הוילא' לו (וימא דף נט:). קאלמר ע"כ לא פליגי אלא מדרבנן אכל יס' דאורייתא אין מועלין ועוד דר"ש קאלמר הכא דמועלין ודמנני' קאלמר דאין מועלין אלא כסוף יס' דר"ל מדרבנן אלא? (ה"ג עד כאן ל"פ ר"ש] אלא מדרבנן אכל מדאורייתא אין מועלין מנהיג מילי? (א) אין ד"ר דבר שנעשית מצותו ומועלין. ואס תאמר אימא איכפא (א) דלין לך דבר שלא נעשית מלכותו ואין זו מעילה י"ל דעגלה ערופה מוכיח דירידתה לנחל חמת אסרתה וקודם לכן לא:

א תרי מיפוש' תריב: תימה דכחד מיעוטו הוה סגי דליכא למימר דלי לא כמיז מיעוטא אלא כחד הוה ילפינן מאידך דלס כן ליטמוק מן המיעוט דהא? שני כמזבים הבאין? א כחד [א] לאו אין מלמדין ונראה למורי הרב [רבינו] פיר דלא מני' למשחק מהערפסה דלאיטריך לומר זו בעריפה ואין אחר בעריפה לאפוקי פרה דלמיה כדלמר כפ"ק דחולין (דף מד.) וא"כ נריך לכתוב ושמנו כדי שלא נלמוד משם דהערפסה לאיטריך כדפי' (א): לול קמן היה בין הכבש צמובה. פירוש כמין ארוכה ואין זה אותו לול דלמרינן כוזבים (דף סג:) (א) ובסוכה (דף מט.) שחמוה הוא צין כבש למנחם ממש כדי לקיים מצות וזיקא כבשר זה היה משוך ללד הקצין? של מזרח וכבר כלה רחב הכבש שהוא ט"ו אמה והמנחם שנים ושלשים והכבש לא ממונע למנחם:

מה

דלא נהנין ולא מועלין? יפלו לנדבה. שהלכה היא כניזר: דמי חטאת ילכו לים המלח. דחטאת שמתו בעליה היא: דמי עולה יציאו עולה. (א) האשה שמתה יציאו יורשין עולתה דדורון בעלמא הוא: ונאכלין ליום אחד. כיון שלמי גזיר: ואין טעונין להס. משום דכתיב ביה ונתן על כפי הנזיר והא לית' דמייתי: מפני שהן ראויין לבוא בהן תורין שלא הגיע זמנן. וכיון דראויין הן לבוא לאחר זמן מצי למיתני לא נהנין ולא מועלין: ובני יונה שעבר זמנן. תחילת הציובה שכזה ושכזה הפסולין לקרבן וכיון דפסולין לאו קדשי ה' נינהו ולית בהו מעילה: אמר רבא. לא דמי מפריש מעות לגזירותו למפריש מעות לקינו. דגבי ניזר אמרה תורה במעות סתומים הבא שלמים. משום דמחוייב להביא בהן נמי שלמים חילכך אמרינן מפני שראויין להביא ככולן שלמים לית בהו מעילה אבל הכא כמפריש מעות לקינו מי אמרה תורה הבא תורין שלא הגיע זמנן שאינן ראויין למנחם לבוא כן כמייתי להו חילכך לא תני הכי: הדם בתחלה. אין מועלין בו והוא קודם וזיקתו: יצא לנחל קדרון מועלין בו. היינו כהר וזיקה. כדמנן אלו ואלו מתעברין באמה ויוצא לנחל קדרון ומתכרין לנחל קדרון מועלין בו והא מעילה מדרבנא היא ולא מדאורייתא דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו: ידרו לשיתין אין מועלין בהן. דכבר נעשת מצותו מה לאחר כפרה אין בו מעילה מדאורייתא ונעשת מצותו: אימא הכי לאידך גיסא מה לפני כפרה יש בו מעילה מצותו. לטעמא דרבי יאמר דדרש הוא:

עין משפט ונר מצוה

ד א מ"י פ"ד מהלכות מעילה הלכנ ג:
ה ב מ"י שס ופ"ט מהל' מורות הל' ג:
ו ג ד מ"י (שס) ופ"ט מהל' מורות הל' י:
ז ה מ"י פ"ד מהלכות מעילה הלכנ ג:
ח ו מ"י שס הלכס ד:
ז (מ"י) פ"ג מהל' אסורי מנחם הל' טו:
ט ה מ"י פ"ב מהלכות מעילה הלכס יא:
י ט מ"י שס הלכס ט:

תורה אור השלם

1. כי נפש הבקשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על השוקבן לכפר על גשפוחים כי ה'ךם הוא בנפש ויכפר: ויקרא יז יא

הגהות מהר"י

לנדר
[א] תוס' ד"ה תרי מיפוש' כו' באחד אין בלשון. מלת אין נמקק ועי' יומא ט ע"ב מוס' ד"ה מ' מיעוטי:

רבינו גרשום

בהן לבתחלה הואיל וקדושתן הוו ואם נהנו אין מועלין בהן מדאורייתא אלא מדרבנן דמייתי קרן לחור: ואם עד שלא כיפרו הבעלים, שעדיין לא כיפרו באחרת ורוצים להתכפר בדמי אלו אותה שהיא בעלת מוס כיון דמסתאב וקיימה תמכר לאתר ויביא חטאת בדמיה ואותה שעברה שנתה תרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה אחרת: ועושה תמורה ומועלין בה. הואיל וירש בהן קדושת דמים: מאי שנא רישא. הני תלת דלא קא מפליג בהו רישא פסיק ליה דיבין משכיפרו ויבין עד שלא נתכפרו לעולם וימותו ואי' דאמר מה הפלגה איכא למיעבד להו כרישא: הא תנא ליה גבי תמורה. ליה נמי כי האי גוונא: גתא חטאת אכז (דאידחי) דאירי בתמורה והכא משום מעילה: המפריש מעות לגזירותו. ולא פירש אלו לעולתי ואלי לחטאתי ואלי לשלמים: לא נהנין ולא מועלין. ככל אותן המעות: מפני שהן ראויין. ראוי לבוא כולן לשלמים. כלומר דכלל משה ומשה מציון למימר זו מעילה הפריש שלמים קדשים קליים וינהו ואין בהן מעילה כדתנן בפרק קדשים קליים לפני וזיקת דמים כו' ומי' אודל לקולא דאי אמרת גימא שחן ראויין לבוא כולן מעילה ואית בהו מעילה מ"מ דמי קדשים קליים יש בהן דאינן בני מעילה ואי קא מייתי עלייהו קרבן מעילה אישתבח דקא מייתי חולין לעורה הילכך אודל לקולא

דלא נהנין ולא מועלין? יפלו לנדבה. שהלכה היא כניזר: דמי חטאת ילכו לים המלח. דחטאת שמתו בעליה היא: דמי עולה יציאו עולה. (א) האשה שמתה יציאו יורשין עולתה דדורון בעלמא הוא: ונאכלין ליום אחד. כיון שלמי גזיר: ואין טעונין להס. משום דכתיב ביה ונתן על כפי הנזיר והא לית' דמייתי: מפני שהן ראויין לבוא בהן תורין שלא הגיע זמנן. וכיון דראויין הן לבוא לאחר זמן מצי למיתני לא נהנין ולא מועלין: ובני יונה שעבר זמנן. תחילת הציובה שכזה ושכזה הפסולין לקרבן וכיון דפסולין לאו קדשי ה' נינהו ולית בהו מעילה: אמר רבא. לא דמי מפריש מעות לגזירותו למפריש מעות לקינו. דגבי ניזר אמרה תורה במעות סתומים הבא שלמים. משום דמחוייב להביא בהן נמי שלמים חילכך אמרינן מפני שראויין להביא ככולן שלמים לית בהו מעילה אבל הכא כמפריש מעות לקינו מי אמרה תורה הבא תורין שלא הגיע זמנן שאינן ראויין למנחם לבוא כן כמייתי להו חילכך לא תני הכי: הדם בתחלה. אין מועלין בו והוא קודם וזיקתו: יצא לנחל קדרון מועלין בו. היינו כהר וזיקה. כדמנן אלו ואלו מתעברין באמה ויוצא לנחל קדרון ומתכרין לנחל קדרון מועלין בו והא מעילה מדרבנא היא ולא מדאורייתא דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו: ידרו לשיתין אין מועלין בהן. דכבר נעשת מצותו מה לאחר כפרה אין בו מעילה מדאורייתא ונעשת מצותו: אימא הכי לאידך גיסא מה לפני כפרה יש בו מעילה מצותו. לטעמא דרבי יאמר דדרש הוא:

(ב) ז"ל דדורון בעלמא הוא ומתנן בקיטין פ"ב דהאשה שמתה יציאו ויזקין עולתה.

מותה קר באבדור דאי עברה שנתה מתה בלא אבדור א"כ הוה מצי למתני עברה שנתה בהדי הך קמייתא וצ"ע בתמורה אם שום אמורא פליג על רשב"ל: לאו הא גתא גבי אות י' נמחק: (ס) נמי אין מועלין הכא משום מעילה דאין מועלין הוי עיקר ואנכ דין מעילה דהוי עיקר הני נמי דין: (ס) נמי פ"י הנזיר: (ז) מועלין בהן דהא נעשית חיבת אדמרינן נמחק: (ס) למנחם למאי מייתי: (ס) דלא מועלין מהאי טעמא חיבת נהנין ליש נמחק: (ס) גרסינן. עי' תוס' מנחות (דף נד ע"ב) ד"ה גזור: (ס) אבל מדאורייתא אין: (ס) כסוף ור"ל מדרבנן אלא גרסינן הכי ע"כ ל"פ אלא מדרבנן אבל מדאורייתא לכי'? (א) דהא השתא קיימי אימא דמ"ד שני: (א) על חיבת אין רשום למעלה להורות כי לפ"ד ראוי למחק: (א) כתיב הוה דקאמר תרי מיטוט כתיב אלו דוקא הוא לגבי הך דהכא: (א) והכבש היה ממוצע:

מסורת הש"ס

(א) כ"ב עט. ע"ש, טז [נ"א] רבי שמשון ויטין מור"ט, (ג) [פסחטו.טז, ד] ונחטס ט. לז: תמורה יז, ט; (ד) נ"י מור"י יומא נט: ד"ה ודרי, (ו) ז"ל המוקדשין, (ז) שבתוס דכלאי כ"ו והשאר נמחק ז"ק, (ח) ז"ל הקדש, (ט) ובמוקדשין כתיב שבעת ימים תחת אמו כ"י ז"ק, (י) הפרה מכרשני הקדש דגבי פועלים כ"י ז"ק, (י) והדש קלעילין של חולין ז"ק, (י) ש"מ מרקאמר ז"ק, (ט) חוליא מן הכור והנהה כ"י ז"ק, (ז) ולא אמרינן שיקנה חגר הקדש כמו שקונה חגר הדיוט דחגר משום יד כ"י ז"ק, (ט) חולין הס"ד ואח"כ ד"ה ודל מוקדשין וכ"י ז"ק, (ט) יא"ן, (ט) קחל הס"ד ואח"כ מ"ה ד"ה ש"ו, (ז) דודי זה ש"י אחר ד"ה הסועלים ז"ק, (ק) העברה גבי כבור כתיב והעברת כ"י ז"ק, ר' ז"ל זללקן,



תורה אור השלם

- לא תחסם שור בדרשו: דברים כה ד



הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה כור וכו' מוס חיים כ"ב עיין כ"ב דף טט: (ב) ד"ח וכן פרה של חולין הדרוש בשל הקדש: (ג) ד"ה הסועלין וכו' לא תחלב פרה מכרשני:



מוסף רש"י

לבדק הבית ולא למזבח. כנו וזב ונכף ונזנים יקרות ויכילא כזן (שם). לא למזבח ולא לבדק הבית. כנו חלב וזניה מוריים אשפה עשבים ויכילא כזן. וכל הי דקתני ראשון ראשון חשבו, דקדשי מונח חשבי מקדש' דקד' דקדשי דקד' חשב' חשבי שפירא בשעת שוקריה. הלכך מקדשי' דמים, שאין לראוין גזולין לא למזבח ולא לבדק הבית אלא למזב ויקח דמיתין זכרי מונח או דקד הבית. הכל כמו שפירא בשעת שוקריה. הלכך לא אף זו קתני, דלא מיעביל הן קמאי דחמירי דמועלין במה שצמחק, אלא אפלי הך בחמירי מועלין נמי במה שצמחק (שם). כשהקדש בר מלא מים. כשהקדש לא הוכרז אלא חמ הכור. מוס ראויים לבדק הבית לעשות טיט, ולא למזבח, דמים מוכרחין פסולי' חמירי המים, וכן אין מויתין שבר הקרבתם אלא תחת המים שצנערה (שם). אשפות מלאות זבל. אין ראויות לא למזבח ולא למזב יונים. ראו למזבח ולא לבדק הבית, דלא חזי לנקטן צניין, ושוקר עגמו לא דוקדש אלא דמיו, דאס עוקרין אותו ממקומו למט צניין וזו הפסד גדול, שהשוקר נמכר ביקר, ועד כל הי דקתני למזבח ולא לבדק הבית כ"י אחמ שבתוס קח, והכי קאמר לא מיעביל אי חו הי שבתוס קדשי מונח דקדשי,

אלא אי חזי נמי קדשי דקד הבית קדשי (שם). אילין מלא פירות. לא למזבח ולא לבדק הבית, דלגנין לא חזי ולקרינ נמי לא חזי דכתיבי (ויקרא ב) כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו, וכנסים לכן ין תמרוהו (שם). שדה מלאה עשבים. עשבים לא חזי לא למזבח ולא לבדק הבית (שם). מועלין בהם. אם נהנה מכן שזה פירותיו, כנו הנעי חפזיו כדור, או הוריש שם פנים של מים לקרר, וכן אם חלה חפזיו בליין או מן יונים בשוקר והמים זלו מנקום אשפתו, ובמה שבתורה. אם נהנה מגופן שאלב מן הפירות ומן היונים ומן המים, דנפקא לן (לקטו יח) דבמחזור לקרקע יז מעילה אם נהנה אע"פ שלא פנס, ובתלשין לא הויא מעילה עד שיפנס (ב"ב שם). ואין מועלין במה שבתורה. דפ"ל אין מעילה בגידולין, דמשום

ולד חטאת פרק שלישי מעילה

יג.

ובמועלין בהן ובמה יז שבתוכו. פי' רשצ"ס צהמוכר את הבית (צ"ב דף עט.) דגבי כור שיך מעילה כגון שהנניע חפצים לתוכו וקשיא דלמרינן לקמן (דף יח: יח) דאין מעילה ילא צמחוצר לכן פ"ת כגון שעקר יט חוליא ונהנה הימנה דהוי תלוש יט: **אבל אם הקריש כור ואח"כ נתמלא כ"ו מועלין בהם אבל לא**

יט מה שבתוכו. יט ולא ציונים מטעם הספר דחגר משום יד איתרצאי (גמין דף כא.) ואין יד להקדש יט וגבי אילן ונתמלא משום דאין מעילה בגידולי הקדש ר' יוסי אומר כ' קסדר יז מעילה בגידולין: **ולד המעושרת.** כלומר שנולד קודם שנכנסה אמו לדיר להתעשר והיה הולד חולין ולכן קאמר לא ינוק מן המעושרת כדמפרש בגמרא טעמא מקרא: **ואחרים מתגדבין בן.** כלומר יש ויש צנין אדם מתגדבין וממנין קודם הכנסתה לדיר על מנת שתניק צנה שהוא יט חולין. ולד מוקדשין שהוא חולין שנולד קודם שהקדיש יטו [האם]: **הפועלין לא יאכלו מגזירות ש"ל** הקדש. אע"ז דצהדיוט פועל אוכל צין צמלוש צין צמחוצר כדלמר צצ"מ (דף ק: יח) מ"מ בשל הקדש אינו אוכל כדמפיק ליה בגמרא מקרא וכן פרה יט לא תחלב מן כרששים של הקדש ומומר לחסום פיה וקשיא על מה שפירש ואחרים מתגדבין שהיי מתנים על מנת להניק דלשנא לא משמע כן וה"ל לממר ואחרים מתנין בכך ועוד קשיא דבטוספתא קתני לה גבי פועלים ופרה והתם מה מועיל התנאי בדבר שהוא כזר של הקדש לכן נראה לפרש ואחרים מתגדבין יט כ' כלומר ואחרים

צעלי בתים נדיבי לז היו מתגדבין להניק אותן ולדות מצהמות שלהן יז שהיא חולין וכן בפועלים ופרה של הקדש לפי שפועלין בשציל הקדש היו עשירים מתגדבין לפרנסם: **באי טעמא.** אפועלים דלא יאכלו יט קאי. דישו [שלין] ולא של הקדש ואיתקש פועל לשור כדלמר צצ"מ (דף פט.) איתקש חוסס לנחסס ונחסס לחוסס:

קלעילין. מין קטנית הוא: **והא בתרוש בעיני.** דהא אין מעילה יט בקרקע צמחוצר: **אבבא** יט מעלי. פירוש האצק של קרקע שהוא תלוש שמשנה הקטנית כשהוא דש צרקקע של הקדש האצק עולה מן הקרקע: יט **אתיא** העברה יט העברה. יט דכתיב גבי כבור (דכתיב) (שמות יז) והעברת כל פטור רחם גבי מעשר צמנה כתיב (ויקרא ט) כל אשר יעבור תחת המע השצט מה כבור מועלין זו לאו בחלב קאמר שהיי לא שייכא הנקה בצבור דהא זכר הוא אלא ה"ק מה כבור מועלין ככולו אף מעשר מועלין ככולו ואף ילא צהנקת הבן ולא דוקא מועלין דהא אמרינן לעיל (דף יב:) חלב המוקדשין אין מועלין זו אלא רוזה לומר שנאשר החלב להניק ממנו חלב המוקדשין נמי להכי אסרינן צמתניתין להניק ממנו דאיתא אמו אמו מצבור דכתיב גבי כבור צפרשת משפטים שבעת ימים יהיה עס אמו וגבי מוקדשין כתיב צפרשת אמור שבעת ימים (יהיה) תחת אמו וא"ת למה לי קרא לאסור חלב המוקדשין מיפוק ליה מדדרשנין בכורות (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין צזר ולא חלב יט ואין לומר דהתם היינו דוקא לאחר שפירש אכל צהנקה לא אסור אי לאו האי קרא דהכא זה אינו יט ודאי דלכאורה משמע שחלב פסולי המוקדשין צכל עיין יח הוא אסור וי"מ דכי אסר לאסור אף הנגח ייעקת הולד יח ואין נראה דהא אמרינן פרק השוחט (חולין דף לו.) הויאל ואסורי צגיהו ועבודה סלקא דעתך אמינא דמן יח ייזבע קצורה משמע דאף החלב אסור צהנאה וטעון קצורה דהא ודאי מדמי דס תחלב ולא לגיח ועבודה כדפירשתי צמתניתין לעיל לכן נראה למורי ש' דאי לאו האי קרא דהכא דקאסר חלב יז צמוקדשים לא הוי דרשינן גבי פסולי המוקדשין דצצר אחי למעוטי חלב דלא הוי ידעינן לה למאי קאתי צצר למעוטי אכל השמא דאסר חלב צמוקדשין יט קאתי צצר לומר אכל חלב דקאף קאי מדע מדאזכטריך לכחזר ולא תגוז כבור יט(י) שורך ואסור גיח צקדשים ואמאי צריך מיפוק ליה מדלמר גבי פסולי המוקדשים מונח ולא גיח אלא ודאי לא הוי ידענא למאי קאתי מונח למעוטי אכל השמא דאסור גיח צקדשים אם כן אחי מונח לומר אכל גיח כדקיימא קיימא ואם תאמר צמרוכה (צ"ק דף עו:) דקאמר כל מקום

שנאמר

טו שהקדיש האם: טו וכן פרה הדרשה מכרשני הקדש לא תאכל: יז שלחן שחוי חולין: יט מעילה במחובר לקרקע חס"ד: יט אבקה מועלין ביה פי' מאבק של כ'י תלוש שמשביח הקרקע ומשביח הקטניות כשהוא: ט חעברה מכבור גבי כבור כתיב והעברת: (לא) ואף ס"א בחלבו ולאוי: טס חלב וכיש בקדשים גמורים ואין: טס אינו דהא ודאי לכאורה משמע: טס ענין הם אסורין: טס הולד ולא אראה דהא מרקאמר פרק השוחט: טס דמן נמי ליבעי: טס חלב המוקדשים לא אות ב' נמחק: טס במוקדשים א"כ בשר קאחי: טס תגוז כבור צנאך לאסור גיוח:

שיטה מקובצת

טו שהקדיש האם: טו וכן פרה הדרשה מכרשני הקדש לא תאכל: יז שלחן שחוי חולין: יט מעילה במחובר לקרקע חס"ד: יט אבקה מועלין ביה פי' מאבק של כ'י תלוש שמשביח הקרקע ומשביח הקטניות כשהוא: ט חעברה מכבור גבי כבור כתיב והעברת: (לא) ואף ס"א בחלבו ולאוי: טס חלב וכיש בקדשים גמורים ואין: טס אינו דהא ודאי לכאורה משמע: טס ענין הם אסורין: טס הולד ולא אראה דהא מרקאמר פרק השוחט: טס דמן נמי ליבעי: טס חלב המוקדשים לא אות ב' נמחק: טס במוקדשים א"כ בשר קאחי: טס תגוז כבור צנאך לאסור גיוח:

עין משפט ונר מצוה

כ ד א ב מיי פ"ה מהל' מעילה הלכה ו:
ב ה ג ד מיי שס פ"ג הלכה יב:

כ ה מיי פ"ח מהלכות מעילה הלכה א:
כ ו מיי שס הלכה צ:
ב ה ז מיי פ"ה מהלכות מעילה הלכה ה:

רבינו גרשום

כור מלא מים. זהו ראוי לבדק הבית לבנין ולא למזבח ואי אמרינן הא חזי למזבח לניסוך המים כיון דלאוי מים חיים הן לא חזי לניסוך: אשפה מלאה זבל. אינה ראויה לא למזבח ולא לבדק הבית דאיהא ראויה לשום דבר לבנין אלא לדמיה: שוכר מלא יונים ראוי למזבח ולא לבדק הבית: אינן מלא פירות. ראוי למזבח לביכורים ולא לבדק הבית: שדה מלאה עשבים. אינה ראויה לא למזבח ולא לבדק הבית. תנא קמא דר' יוסי אית ליה אין מועלין בשבח הקדש כלל במה שהשביח לאחר שהוקדש: ולד מצוצות לא יינק מן העשושרת. היינו שאם יצאת נקבה בעשירי והיה לה בן קודם לכן לא יינק ממנה שוב שבמה חולין הוא ובמצעו נהנה מחלב מוקדשין: ואחרים מתגדבין כן. כלומר אבל אחרים שהתגדבו קודם לכן רשאין ומתנין שאם תצא נקבה בעשירי יחא חלבה חולין כדי שינק את בנה ממנה בהיתר וכן נמי בורל מוקדשין לא היו מקדישין חלב אמר: מה כבור דוכר מועלין בו. בכל דבר שיש בו אף מעשר דנהיג נמי בנקבה מועלין בכלה ובחלבה: תראי אמואמומבכור. כתיב ואכלת ועבבים וגו' ואפועל לצאצר שבעת ימים יהיה עס אמו וכתיב במוקדשין דכתיב כי תבא בכרם ריעך אמו מה כבור יש בו מעילה ככולו אף מוקדשין נמי: הפועלין לא יאכלו מגזירות של הקדש. אע"ז דכתיב כי תבא בכרם ריעך ואכלת ועבבים וגו' ואפועל להכזב מדבר כדפירש' בפי' השוכר את הפועלים אפי"ה בשל הקדש לא יאכלו דברים ריעך אמר ודמנא ולא דהקדש: וכן פרה. שרשה בשל הקדש לא תאכל מההקדש: מלעין מין קטנית חן. הדרש מלעין בשדה הקדש מעל דנהנה בעיני. כלומר דהכי אית לן דאין מעילה במחובר לקרקע וכ"ש בקרקע עצמו ש"מ דמרקאמר מעל ש"מ דאבקה אבק של שדה מעלי לה לקטנית לאותו מלעין ואבק ששעלה מן השדה היינו חלוש משי"ה

עין משפט נר מצוה

בב א מ"י פ"ד מה' שקלים הלכה י':
בב ב מ"י פ"ז מה' ערכין ותרומין הלכה ח ויורכ אלפס ע"ז פ"א דף שג.].
בב ג ד מ"י פ"ח מה' הלכות מעילה הלכה ד':

מוסף רש"י

במורת הקטורת. הנומד ככל שנה מתרומה ישנה. מזה היו עורשין בו. להשכירה לשנה הבאה, דלון קן שנה שאין בה מותר קטורת משלמת מינס יתיריים שמפטעין ככל שנה למולא חפנים צויה"ק, ואי אפשר שיתנסו טוטס חפניה, כדמילא בבריכות (ג) אחת לשנים או לשנעים שנה היתה חזיה של שריים (שבכות (י) שבכל שנה היה נשאר מחותן ג' מינס יתירין שכתן גזול מכלם ולא היה מקטיר אלא מפרס חפניו ונשאר המותר, ואחור מותר לא היה ראוי לשנה הבאה מינס ואילן, דעסן ראש דאמר דמיומת שקלים, דאשרה מורה חדש הלא יורכן למעוזה חדשה במס' ר"ה (ה) ומה היו עשין צו (בריכות ג), מפרשיין, מפקדש בנדק בית, שבר האומנין, המחוקקים את בנדק הבית (שם) או: מפרשיין מתרומת הלשכה שבר אומני בית אבנינים מפטמי הקטורת, דאמר נתפס עסקן גדול מוכין מנעות לאומנין על ידי אחד מן הגזרים והיו הן מולין ואח"כ יתללו הקטורת עליהם ונותנין אותה לאומנין והיו הלא חול וחחרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה, והכי נעיי מילתא שפי ולא למורה ולחור לקטעה דילמא מילתא (שם) דכל זמן שהיא בקדושתה איין רשאלן לתמה לאומנין, דכל דבר שאליו למנה און ויאל מיר מנח למולא (בריות ג), שחיללו על שיה פרושה מחולל. כדאמין דלימטע מלאנא, וטעות נמי ליכא למימר כזו דמלון טעה (ב"ב (י). דלון אושאל להקדש, דכמינ איש את אחי, ואשמעינן שמואל דכי יוכי דלימטע מלאנא אימיטע נמי מביטול מקח (קדושין יא).

הדרן עקף ולד הטאת

שיטה מקובצת

אן ממנה. בקצת סיי לא כתוב ממנה: אן לאומנין בשבדן וחחריו: אן אמרי כיון דאיכא זמנין דבעי למיזא בטולא מחיבת דלמא עד תיבת אי בנא נמחק: אן דקמיל בקדשים:

תנן: אן תיבת אמרי נמחק: אן אותה שנה כלום: אן יום חצי מנה בבקר וחצי מנה בערב: אן היו בה חצאים של שריים: אן האומנין והיו מעות שלהן ומחללים: אן המעות שוכו בהם: אן הקטרת דהיינו: אן ולוקחין אותו מיד האומנין מתרומת הלשכה חדשה ולכן איין צריך לעשות כן: אן הבאה משנכנס ר"ח ניסן וא"ת ולמה כן. כן מיד שחיללו הקטרת כן היה להם לחזור לחלל מעות: יאן לחולין ובתוס' תכ"י ג"א י"ל דבהכי עדיף טפי לפי שהוא דרך מקח וממכר במש ולא יסתכל ע"כ כד לחללו וא"ת רמכר בשוק ולמה היו מוכרין אותו לאומנין וי"ל דבהכי צניעה להו טפי ובשבועות פ"ק מאריך יותר: אן אחי לאירשולי שיטכשו שיש לחזור: אן שהוא מכר מיד ליד לא אחי לאירשולי ובשבועות הארכתי הס"ד: אן אי איתא לרשמואל: אן תיבת אותם נמחק: אן תיבת כר נמחק: אן מדרקתי שבר האומנין אך כר כשיעור שורין של מעות קטורת תיבת שמן נמחק: אן לימר דה"ג: אן מעות הקטרת הבנין: אן התחילו לעשות כבר ולהכי נקט באוי מילתא: אן העתיד לבא אלא: אן העתיד לבא ועוד אמר מהר"ף לפי שמכיון שהתחילו: אן לא אמר תימה דבערכין אמר טעמא דשמואל דאמר לכתחלה לא משום:

לבנותן בבנין עד זמן מרובה הכי נמי דלא מקדשינן לה עד שיהו בניין בבנין הואיל ואיכא למיזש דלמא אחי למיזגא וזגא עליהון וקא מעיל בקדשים: אלא כי תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיזש דליתא למיזגא עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלאהו: הדרן עקף ולד הטאת

יד:

במורת הקטרת. היו מפטמין כאלה ג' מלות וששים וחמשה מיין כמיין ימות החמה להקטיר קטרת בכל יום וז חליו בבקר וחליו בערב ועוד שלשה מיין ללורך יוה"כ (י) והיה נותר מן הקטרת כדאמר התם (בריכות דף י) (י) פעם לששים שנה או לשנעים שנה היו (א) (בא) [מפטמין] חללים כלומר היו עולין השירים לחי הקטרת ועלה קאי הן דשמעתין מה היו עושין מלותו מותר מפרשין שבר האומנין ממעות הלשכה ומוכה אותן ע"י אחרים בשביל האומנין וז ומחללים הקטרת על אותם המעות וז שוכה בהם בשביל האומנין ונכנסין המעות בקדושת הקטרת יאן בקדושת תרומה ישנה והקטרת יואל לחולין ונותנין אותו הקטרת לאומנין כשכרם וחחרים ולוקחין יאן אותן מיד האומנין (א) מתרומת הלשכה ולכן היה צריך לעשות כן לפי שא"ל להקטיר קטורת מתרומה ישנה לשנה הבאה יאן וא"ת ולמה הוחקרו לעשות כן שחיללו הקטרת על מעות האומנין היה להם לחלל מעות של תרומה חדשה על הקטרת שיאל כבר לחולין יאן יש לומר דבהכי עדיף טפי לפי שהוא דרך מקח וממכר ממש והיו נעיי טפי א"כ אס לא היו עושין כן אחי ע"ז לאיתרשולי שיש כאן לחזור לחלל קדושת מעות של תרומה חדשה על הקטרת אבל עתה שהוא ע"ז מפרשי (י) ליד ליד לא אחי לאיתרשולי: ואמאי ליחליה

אבנין. כלומר אי יאן אית ליה לרשמואל דאמר צונין בחול למה להן לעשות כל אלה יתללו יאן אותם הקטרת על הבנין ויאל לחולין ויחזרו ויחללו מעות של תרומה חדשה על אותה קטרת ולמה היו צריכין להפריש שכרם ולחלל יאן כן ומשני דליכא בנין ופריך והא מעות האומנין קמי משמע שעסקוים בבנין ומשני דליכא בנין כשיעור מעות של קטרת פי אין הכי נמי דודאי יש בנין חול מדקתי אן האומנים אן אין בנין כשיעור מעות (י) (שמן) של קטרת ולכן צריך להפריש מעות מתרומת הלשכה כשיעור הקטרת לשכר האומנים וא"ת וכי אפשר להיות כך ששכר הבנין הוא מרובה על הבנין יש לומר יאל באומנות יזיור שיש שכר לאומנין יותר ממעות בנין אי נמי הכי פירוש דליכא בנין כשיעור מעות יאן הבנין לולי שכר האומנין שעם הבנין וז"ע וי"מ דמיייר בשכר שמיצים לאומנין בשביל מלאכה שעדיין לא נעשית אך קצת יש בנין הלכן כיון דליכא בנין עדיין צנוי כשיעור הקטרת בסוף השנה שרוינים לקדש הקטרת א"ל לחלל עליו אבל מפרשים כל שכר האומנין שעמדי ליתן להם לעשות המלאכה אשר התחילו יאן כבר ולהכי נקט מילתא דאיכא בנין קצת דאי ליכא בנין כלל היה גנאי להפריש מעות מתרומת הלשכה על שכר האומנין העמיד יאן אלא ממוך שהורכרו להפריש ללורך האומנין בשביל שכרן המועט אינו גנאי להפריש הרבה על העמיד יאן ועוד אמר רש"י לפי א שמכאן התחילו במלאכה כמי שגמרו דמי שהרי אין יכולין לחזור בהם: **והאמר שמואל** הקדש שוה מנה שחידצו ע"י שוה פרושה מחוצ. כלומר

ומה צדק אי ליכא בנין כשיעור מעות ומשני הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא יאן משום פסידא דהקדש ולא אפשר לחלל לכתחלה על שוה פרוטה וא"ת הכא נמי ליכא שום פסידא להקדש שהרי הקטרת הללו חחרים להקדש וי"ל דמ"מ כיון דבית המקדש קיים ואסר להקדש לאיכא פסידא להקדש א"ע"ג דהכא ליכא פסידא מ"מ אינו מחולל דגוריינן (דלמא) אטו רזו מקומות דאיכא פסידא להקדש ככה"ג ולא דמי להביא דהתם (א) דקאמר בזמן שאין בית המקדש קיים אפשר לחלל דהתם לא שייך בשום ענין פסידא להקדש: **לא ניתנה תורה למלאכי השרת.** ואי אפשר לומר שאלא יבנו מן החומה כי ז עבד בחול דלמא אחי למיזגא עלייהו שפעמיס שצריכים הפועלים לסמוך על האבנים ונמלא שמועלין:

אי בעצים דמכאן ואילך ה"ג הב"ע בעצים דיומיה. כלומר עמים שלקחו לצנותם ציוס הלקיהם וצומן מועט יכולים לומר מלסמוך עליהם:

ולד הטאת פרק שלישי מעילה

מותר הקטרת. מה שהיה נשאר על (א) שס"ה מנה מה היו עושין בה דלאחר שנכנס ניסן אין ראוייה להקטרה דבעינן חדש והבא קרבן מתרומה חדשה: (א) **מפרשין ממנה.** ממותר הקטרת כנגד שכר האומנין דקס"ד דלאחר כשקטו צרכי הבנין מיד היו מחללין מעות הקדש בשעת קניה

על העצים ועל האבנים ועל כל צרכי הבנין שקטו ופורעין אבל לא שכר האומנין שצונין בבנין שהכל היה קדש חוץ מן השבח שהיו האומנים משביחין בבנין בכל יום וזכל יום היה הגזבר מביא מעות הקדש כשיעור השבח שהשביחו האומנין בבנין באתו יום ומחלל אותן על השבח שהשביחו האומנין בבנין באתו יום והיינו טעמא דעושין כן בכל יום משום דאמרין (ליל [ע"פ]) דמלון דמתמד מעות וכו' לא רב פפא אמר היינו טעמא דרבנן בחול (ד) לא ניתנה תורה למלאכי השרת אמרי א דלמא בעי למיזגא וזגא עלייהו אי בנא בקודשא אישתכח דקמעיל זי בקודשא תנן הגזברין שלקחו את העצים מועלין בהן ואין מועלין לא בשיפוויי ולא בבנייה ואמאי מועלין בהן הכא נמי ליעבד בחול (א) אמרי דדלמא בעי למיזגא וזגא עליהן ואישתכח דקא מועל בקדשים א"ר פפא אי יבעצים דמכאן ואילך הכי נמי אלא כי תנן במתניתין בעצים דיומיה:

הדרן עקף ולד הטאת

מה צורך לחללה על מעות האומנים ליחנה לקטרת לאומנין לאלתר הא לא קשיא דליכא מותר כשיעור כל שכר האומנין להכי עבדי הכי: ואי ס"ד כדאמר שמואל דצונין בחול ואח"כ מקדישים ליחלה לקטרת אבנין עזמו ואמאי מפרשים וכו': ומשני **דלא איכא בנין.** שלא בנו אותה ו כלום: **והא על מעוט האומנין קמי.** אלמא דבנו בנין: (י) אין ודאי בנו בנין אלא דליכא בנין שיעור מעות: ואכתי אס איתא לרשמואל ליחלה אההוא פורמא בנין על אותו (א) מיעוט שהשביחו האומנין בבנין לאלתר שחללו על מה שהשביחו א"ע"ג דלא היו כשיעור דמי הקטרת דאמר שמואל הקדש וכו': **אבל לכתחלה לא.** הלבך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד: **רב פפא אמר** היינו **טעמא** דצונין בחול דלא נהנה סורה **למלאכי השרת.** דאי אפשר דלא יתבי זמנין בטולא דבנין מפני החמה ונמלא מועל דדלמא" (א) בעי למיזגא עליהון כלומר שאס הורכך צנוי שיש עליהן נמלא נהנה מהן: **אי צעזים דמכאן ואילך הכי נמי.** כלומר אי צעזים דלון דעמו לצנותן בבנין עד זמן מרובה הכי נמי דלא מקדשינן להו עד שיצנו בבנין דאיכא למיזש דלמא יתבי עליהון וקא מעיל: **אלא כי סנן במספיקין דמועלין צעזים דיומיה.** שדעתו לצנותן צו ציוס שלקחום דהשתא ליכא למיזש דלמא אחי למזגא עליהון הואיל ובנו להו לאלתר צו ציוס בבנין:

הדרן עקף ולד הטאת

הואי כולה חדשה: ואמאי ליחלה אבנין. הכי קא קשיא ליה אי ס"ד כדאמר שמואל דבונין בחול ואחר כך מקדיש ליחלה לקטרת אבנין עצמו: דלא איכא בנין. כלומר דלא בנו אותה שנה כלום: והא על מעות האומנין קמי. אלמא דבנו בנין: אין ודאי הוי בנין אלא דליכא בנין כשיעור מעות. ששוה זה הקטרת משום דלאחר כשקונין צורכי הבנין היו פורעין ממעות הקדש מיד יום ביום והאי דקאמר דליכא בנין כשיעור מעות דבונין שנבנה באותו יום קאמר דדבר מועט היו קונין ביום אחד אבל מעות האומנין ולא על הבנין: ואכתי אם איתא לרשמואל ליחלה אההיא פורתא בנין דבנו באותו יום דהא אמר שמואל הקדש שוה מנה כן: הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא. הלבך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד דהי' (להם) מקבלין מעות הרבה אבל אם היה בבנין כשיעור מעות ששוה הקטרת הכי נמי דמחללין אותה אבנין: רב פפא אמר היינו טעמא דרבנן בחול: לא ניתנה תורה למלאכי השרת דאי אפשר דוימנין דלא יתיב בטולא דבנין מפני החמה ונמצא מעיל: דדלמא בעי למיזגא וזגא עליהן. כלומר הוצרך לו לישב וישב עליהן ונמצא נהנה מהן: אי בעצים דמכאן ואילך הכי נמי אלא כן. הכי קאמר אי בעצים דלא קיימי

לבנותן בבנין עד זמן מרובה הכי נמי דלא מקדשינן לה עד שיהו בניין בבנין בבנין הואיל ואיכא למיזש דלמא אחי למיזגא וזגא עליהון וקא מעיל בקדשים: אלא כי תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיזש דליתא למיזגא עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלאהו: הדרן עקף ולד הטאת

ולד הטאת פרק שלישי מעילה

מותר הקטרת. מה שהיה נשאר על (א) שס"ה מנה מה היו עושין בה דלאחר שנכנס ניסן אין ראוייה להקטרה דבעינן חדש והבא קרבן מתרומה חדשה: (א) **מפרשין ממנה.** ממותר הקטרת כנגד שכר האומנין דקס"ד דלאחר כשקטו צרכי הבנין מיד היו מחללין מעות הקדש בשעת קניה

על העצים ועל האבנים ועל כל צרכי הבנין שקטו ופורעין אבל לא שכר האומנין שצונין בבנין שהכל היה קדש חוץ מן השבח שהיו האומנים משביחין בבנין בכל יום וזכל יום היה הגזבר מביא מעות הקדש כשיעור השבח שהשביחו האומנין בבנין באתו יום ומחלל אותן על השבח שהשביחו האומנין בבנין באתו יום והיינו טעמא דעושין כן בכל יום משום דאמרין (ליל [ע"פ]) דמלון דמתמד מעות וכו' לא רב פפא אמר היינו טעמא דרבנן בחול (ד) לא ניתנה תורה למלאכי השרת אמרי א דלמא בעי למיזגא וזגא עלייהו אי בנא בקודשא אישתכח דקמעיל זי בקודשא תנן הגזברין שלקחו את העצים מועלין בהן ואין מועלין לא בשיפוויי ולא בבנייה ואמאי מועלין בהן הכא נמי ליעבד בחול (א) אמרי דדלמא בעי למיזגא וזגא עליהן ואישתכח דקא מועל בקדשים א"ר פפא אי יבעצים דמכאן ואילך הכי נמי אלא כי תנן במתניתין בעצים דיומיה:

מה צורך לחללה על מעות האומנים ליחנה לקטרת לאומנין לאלתר הא לא קשיא דליכא מותר כשיעור כל שכר האומנין להכי עבדי הכי: ואי ס"ד כדאמר שמואל דצונין בחול ואח"כ מקדישים ליחלה לקטרת אבנין עזמו ואמאי מפרשים וכו': ומשני **דלא איכא בנין.** שלא בנו אותה ו כלום: **והא על מעוט האומנין קמי.** אלמא דבנו בנין: (י) אין ודאי בנו בנין אלא דליכא בנין שיעור מעות: ואכתי אס איתא לרשמואל ליחלה אההוא פורמא בנין על אותו (א) מיעוט שהשביחו האומנין בבנין לאלתר שחללו על מה שהשביחו א"ע"ג דלא היו כשיעור דמי הקטרת דאמר שמואל הקדש וכו': **אבל לכתחלה לא.** הלבך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד: **רב פפא אמר** היינו **טעמא** דצונין בחול דלא נהנה סורה **למלאכי השרת.** דאי אפשר דלא יתבי זמנין בטולא דבנין מפני החמה ונמלא מועל דדלמא" (א) בעי למיזגא עליהון כלומר שאס הורכך צנוי שיש עליהן נמלא נהנה מהן: **אי צעזים דמכאן ואילך הכי נמי.** כלומר אי צעזים דלון דעמו לצנותן בבנין עד זמן מרובה הכי נמי דלא מקדשינן להו עד שיצנו בבנין דאיכא למיזש דלמא יתבי עליהון וקא מעיל: **אלא כי סנן במספיקין דמועלין צעזים דיומיה.** שדעתו לצנותן צו ציוס שלקחום דהשתא ליכא למיזש דלמא אחי למזגא עליהון הואיל ובנו להו לאלתר צו ציוס בבנין:

הדרן עקף ולד הטאת

הואי כולה חדשה: ואמאי ליחלה אבנין. הכי קא קשיא ליה אי ס"ד כדאמר שמואל דבונין בחול ואחר כך מקדיש ליחלה לקטרת אבנין עצמו: דלא איכא בנין. כלומר דלא בנו אותה שנה כלום: והא על מעות האומנין קמי. אלמא דבנו בנין: אין ודאי הוי בנין אלא דליכא בנין כשיעור מעות. ששוה זה הקטרת משום דלאחר כשקונין צורכי הבנין היו פורעין ממעות הקדש מיד יום ביום והאי דקאמר דליכא בנין כשיעור מעות דבונין שנבנה באותו יום קאמר דדבר מועט היו קונין ביום אחד אבל מעות האומנין ולא על הבנין: ואכתי אם איתא לרשמואל ליחלה אההיא פורתא בנין דבנו באותו יום דהא אמר שמואל הקדש שוה מנה כן: הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא. הלבך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד דהי' (להם) מקבלין מעות הרבה אבל אם היה בבנין כשיעור מעות ששוה הקטרת הכי נמי דמחללין אותה אבנין: רב פפא אמר היינו טעמא דרבנן בחול: לא ניתנה תורה למלאכי השרת דאי אפשר דוימנין דלא יתיב בטולא דבנין מפני החמה ונמצא מעיל: דדלמא בעי למיזגא וזגא עליהן. כלומר הוצרך לו לישב וישב עליהן ונמצא נהנה מהן: אי בעצים דמכאן ואילך הכי נמי אלא כן. הכי קאמר אי בעצים דלא קיימי

לבנותן בבנין עד זמן מרובה הכי נמי דלא מקדשינן לה עד שיהו בניין בבנין בבנין הואיל ואיכא למיזש דלמא אחי למיזגא וזגא עליהון וקא מעיל בקדשים: אלא כי תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיזש דליתא למיזגא עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלאהו: הדרן עקף ולד הטאת

מסורת הש"ס

(א) שקלים פ"ד מ"ה [כריתות ו. שטפות יא. ג ב"מ מ. כריתות כה. ז: קדושין יא: ערכין כט. תמורה כו: (א) ונכרות כה. ערכין כט. (ד) [נכרות כה: יומאל ל קדושין ד"ג. (א) (ר"ה יא. (א) טעמא דאמין ז"ק. (א) ועוד דלמא ז"ק. (א) פסם אחת לששים (א) מפרשין ממנה ז"ק. (א) ליד האומנין לא אחי כר' ז"ק. (א) שיעור של קטרת ז"ק. (א) שמכיון שהתחילו כר' ז"ק. (א) [ערכין כט. (א) כי לא עבד ז"ק.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מותר וכו' על שס"ה מנה ג"כ ר"ל דכל שנה פשוטה פחותה שנה חלונה י"א ימים מן שס"ה וכן פירושו מוספות בשטפות דף י ע"ש: (א) ד"ה מפרשין וכו' והיו המעות חולין ג"כ לאחר שנפדה באתו יום: (א) בא"ד שעדיין לא היה שם מותר הקטרת מחללין על המעות: (ד) ד"ה והא על מעות וכו' בנין ונמשני אין ודאי וכו' שיעור מעות ופריך ואכתי כ"ל ודאי"א וי"צ והשכר הוא יותר ועיין בתוס': (א) בא"ד ליחלה אההוא פורמא בנין על אותו קטורת א"ע"ג דלא היו כשיעור כ"ל ומצוה מיעוט שהשביחו האומנין בבנין לאחר שחללו על מה שהשביחו נמחק: (א) תוס' ד"ה מותר וכו' ללורך יוה"כ והיו מותר ג"כ עיין בשטפות דף י ע"צ פרש"י קן וקשוה כמסופות עליו:

רבינו גרשום

חולין אלא צריך לחללו הכי כדאמרין: מותר הקטרת. מה שהיה יותר על שס"ה מנה: מה היו עושין בה מפרשינן ממנה שכר האומנין כר. קס"ד הושתא דלאחר כשבנו צורכי הבנין לאחרת היו מחללין מעות הקדש בשעת קניה על העצים ועל האבנים על כל מה שקנינן ופורעין אבל לא על שכר האומנין שבבנין הבנין אלא לאחר שנבנה כל הבנין היו מביאין מותר הקטרת: ומחללין אותה על מעות האומנין. כלומר על אותן מעות הקדש שנתנו לאומנין בשבדן ויצאת הקטרת לחולין ומעות האומנין בשוה הקטרת חזרו והיו קודש וחזרין ולוקחין אותה מותר קטורת מן האומנין ממעות תרומת הלשכה ומערכין אותה קטורת עם קטורת חדשה

והואי כולה חדשה: ואמאי ליחלה אבנין. הכי קא קשיא ליה אי ס"ד כדאמר שמואל דבונין בחול ואחר כך מקדיש ליחלה לקטרת אבנין עצמו: דלא איכא בנין. כלומר דלא בנו אותה שנה כלום: והא על מעות האומנין קמי. אלמא דבנו בנין: אין ודאי הוי בנין אלא דליכא בנין כשיעור מעות. ששוה זה הקטרת משום דלאחר כשקונין צורכי הבנין היו פורעין ממעות הקדש מיד יום ביום והאי דקאמר דליכא בנין כשיעור מעות דבונין שנבנה באותו יום קאמר דדבר מועט היו קונין ביום אחד אבל מעות האומנין ולא על הבנין: ואכתי אם איתא לרשמואל ליחלה אההיא פורתא בנין דבנו באותו יום דהא אמר שמואל הקדש שוה מנה כן: הני מילי דיעבד אבל לכתחלה לא. הלבך מחללין אותה על מעות האומנין בלבד דהי' (להם) מקבלין מעות הרבה אבל אם היה בבנין כשיעור מעות ששוה הקטרת הכי נמי דמחללין אותה אבנין: רב פפא אמר היינו טעמא דרבנן בחול: לא ניתנה תורה למלאכי השרת דאי אפשר דוימנין דלא יתיב בטולא דבנין מפני החמה ונמצא מעיל: דדלמא בעי למיזגא וזגא עליהן. כלומר הוצרך לו לישב וישב עליהן ונמצא נהנה מהן: אי בעצים דמכאן ואילך הכי נמי אלא כן. הכי קאמר אי בעצים דלא קיימי

לבנותן בבנין עד זמן מרובה הכי נמי דלא מקדשינן לה עד שיהו בניין בבנין בבנין הואיל ואיכא למיזש דלמא אחי למיזגא וזגא עליהון וקא מעיל בקדשים: אלא כי תנן במתניתין בעצים דיומיה. שבוה אותן באותו יום עצמו שהקדישו דהשתא ליכא למיזש דליתא למיזגא עלייהו והואיל ובני להו בבנין אלאהו: הדרן עקף ולד הטאת

מסורת הש"ס (א מולין קא: .צ) מולין קוי: ושי"ן, א) אכילה לא מצטרפין שי"ק, ד) שי"ק, ט) נדנ"ל במפרה וחלו וזית מגמלן, ו) ע"י בשי"ק, ז) בדמעה ז"ק ונל בדמה יעבידן, ח) איסור אכר מן החי ז"ק, ט) והיה בין בחיים רש"ק, י) מולין לו, יא) לענין אכילה אכל בטעורה או טמאה כו ז"ק, יב) פריך דמימה דהיכי ע"י ר"ל בשער הפורש מן החי, יג) משום בשר מן החי הסי"ד ז"ק, יד) קשיא רישא אסיפא פרי איהא דקאמרי כו ז"ק, ט) אלא ר"ל בין נמיתה שניהם בין בחיים וזת"מ דמימת שניהם נבלה אפילו רב דקאמרי כו ז"ק, ר) מוכח שפיר דמימת שניהם מצטרפין אמר כ' ז"ק,

הגהות חב"ח

(א) רש"י ד"ה אמר רב וכו' צפני עזמן ודו"ם אכל לענין: (ב) ד"ה אכלה וכו' וטמאה לעמלה משמע דבין לענין טומאה: (א) ד"ה אמר לך וכו' טמאה ואיכא איסור נבלה אפילו רבי דקאמרי חזי וזית מפרה

שיטה מקובצת

א) על תיבות וקשיא לרב אסי נרשם על כל תיבה לפי למעלה להורות כי סידר ראוי למחק: ב) אבל טמאין וטהורין לענין: ג) אבל טמאין וטהורין על בניהם לעצמם וטמאים לעצמם משמע דבין: ד) משום נמחק: ט) אדרב ואי"ל לא פליגא אדרב דמיצנא לאוקמי: ו) בין במיתה שניהן וזיתין מצטרפין: ז) התי' בדמעה אתו ל' נמחק: ח) דהא דקמי' רישא חצי: ט) ולא מן הטהרה: י) בדעמלא כגון גבי אמות אשה ואשת אח אטרינן אין: יא) נבלה וזית טהור ואכל: יב) נמי אאיסור חלב טומאה תיבת נבלה ל"ש: יג) אדרב שבא דאמר דפליגא אדרב: יד) אסור דלע"ג דאיכא איסור של על איסור איסור. דלע"ג דאיכא איסור של טמאה א) איכא איסור נבלה להכי דסבירא ליה דהא מיתת שניהן מצטרפין וקשיא לרב אסי: ועוד פניא חזי ומיתת שניהן אין מצטרפין והא דקמי' ברישא מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין היינו נבלה ואכר מן החי ו' דלצמחה⁽¹⁾ טמאה דלא אחי איסור נבלה וחיל אלאיסור אכר מן החי והא דקמי' סיפא חזי וזית מפרה בחייה וכו' תסם ליכא איסור נבלה בדצמחה טמאה ליכא איסור נבלה אלא ו' איסור בהמה טמאה ואכר מן החי. ענין אחר קשה רישא אסיפא דהא ו' רישא דקמי' חזי וזית מפרה בחייה וחזי וזית מצטרפין אלא לאו ש"מ מדסיפא מצטרפת מיתת שניהן דהא דקמי' חזי וזית מפרה בחייה וזית מצטרפין אלא לאו ש"מ דמימת שניהן מצטרפין וה"ק אלא מאי אית לך למימר דלא מיקשי רישא לסיפא הכי כריך לפרושי להא סיפא דקמי' וצין בחייה בין במיתה תריך הכי בין במיתה בין במיתת שניהן⁽²⁾ וקמי' דמצטרפין וקשיא לרב אסי להך לישנא דפליגא אדרב דמשמע דסבירא ליה לרב אסי דאפילו לטומאה נמי אין מצטרפין: **אמר לך רב אסי האי סנא סבר וכו'.** ולא ע"י מ"ה:

אמר רב לא שנו. דנבלות מצטרפות זו עם זו דמשמע אפילו נבלת בהמה טמאה עם נבלת בהמה טהורה אלא לענין טומאה הנוגע בהן דצמחיהו כמיז (ויקרא יא) הנוגע בנבלתה יטמא אכל ו' לענין אכילה לחייז עליה משום לא תאכלו כל נבלה (דברים יד) לא מצטרפין אלא נבלות טהורים

צפני עזמן מצטרפות זו עם זו ונבלות טמאות צפני עזמן (א) (אכל ו' לענין איסור אכילה לא מצטרפין) דאין איסור חל על איסור דלא אחי איסור נבלה וחיל על איסור בהמה טמאה הלקך לא מצטרפין: **והו אמר אפילו לאכילה נמי מצטרפי.** דקסבר איסור חל על איסור וחייז שמים אחת משום בהמה טמאה ואחת משום נבלה: **איכא דאמרי.** הא דרב אסי פליגא אדרב ומצינן לאוקמא (דקסבר) האי דקאמר רב אסי ז' הטהרה לעמלה וטמאה לעצמה (י) (משום) דבין לענין טומאה ובין לענין אכילה⁴ ומוקם רב אסי למתניתין דמי' כל הנבלות מצטרפות היינו טהורין צפני עזמן וטמאין צפני עזמן ואפילו לענין טומאה והיינו פליגא אדרב. **וא"ו** ווא"ד לא פליגא דמנינן לאוקמי נמי לדרב אסי כדרב וכו' קאמר רב אסי טהורין לעזמן לענין אכילה אכל לטומאה הכי נמי דמצטרפין והיינו כרב: **מיסא פרה וחיי גמל** שאם נטל חזי וזית מפרה מתה וחקר חזי וזית מגמל חי ואכלס אינם מצטרפין לחייז לא משום נבלה דמימת פרה ולא משום אכר מן החי כהא מגמל חי: **הא מיסא שניהם.** שנטל חזי וזית מפרה מתה וחזי וזית מגמל מת מצטרפין לטומאה וקשיא לרב אסי אליגא דמ"ד דפליגא אדרב דקאמר אפילו לענין טומאה נמי טמאות לעזמן וטהורות לעזמן.

איכא הא חיי שניסן מצטרפין. לכות אכר מן החי: **ומני ר' יטורה** היא **דאמר.** בפרק גיד הנשה (מולין דף קא:) דאכר מן החי נוהג נמי בטמאה: **אכל מיסא שניהן ומאין לא מצטרפי.** משום דטהורות לעזמן וטמאות לעזמן: **אם כן אמאי רביע ופני.** ברייתא מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין משום דזה חי וזה מת הא אמרינן אפילו מיתת שניהן אין מצטרפין לע"ג דשניהם מתים וליתני הכי מיתת פרה וגמל שניהם אין מצטרפין אלא דהאי דמדמינ מיתת פרה וחיי גמל אינן מצטרפין מכלל דסבירא ליה דהא מיתת שניהן מצטרפין וקשיא לרב אסי: **ועוד פניא חזי וזית פרה וכו' אכל חזי וזית מפרה וחזי וזית מגמל בין בחיין.** ששניהן חיין ו' בין במיתת שניסן מצטרפין. והיינו סיפא דהאי ברייתא דלעיל דקמי' מיתת פרה וחיי גמל: **קשיא רישא.** דקמי' מיתת פרה וחיי גמל וכו' דדייקת הא מיתת שניהן לא מצטרפין אהא סיפא דקמי' אכל חזי וזית מפרה⁽³⁾ בין בחייה בין במיתתה מצטרפין אלא לאו ש"מ מדסיפא מצטרפת מיתת שניהן דרישא נמי מצטרפת מיתת שניהן וקשיא לרב אסי לאיכא דאמרי דפליגא אדרב: **אמר לך רב אסי האי סנא קסבר איסור חל על איסור.** דלע"ג דאיכא איסור של טמאה א) איכא איסור נבלה להכי דסבירא ליה דהא מיתת שניהן מצטרפין וקשיא לרב אסי: **ועוד פניא חזי ומיתת שניהן אין מצטרפין** והא דקמי' ברישא מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין היינו נבלה ואכר מן החי ו' דלצמחה⁽⁴⁾ טמאה דלא אחי איסור נבלה וחיל אלאיסור אכר מן החי והא דקמי' סיפא חזי וזית מפרה בחייה וכו' תסם ליכא איסור נבלה בדצמחה טמאה ליכא איסור נבלה אלא ו' איסור בהמה טמאה ואכר מן החי. ענין אחר קשה רישא אסיפא דהא ו' רישא דקמי' חזי וזית מפרה בחייה וחזי וזית מצטרפין אלא לאו ש"מ מדסיפא מצטרפת מיתת שניהן דהא דקמי' חזי וזית מפרה בחייה וזית מצטרפין אלא לאו ש"מ דמימת שניהן מצטרפין וה"ק אלא מאי אית לך למימר דלא מיקשי רישא לסיפא הכי כריך לפרושי להא סיפא דקמי' וצין בחייה בין במיתה תריך הכי בין במיתה בין במיתת שניהן⁽⁵⁾ וקמי' דמצטרפין וקשיא לרב אסי להך לישנא דפליגא אדרב דמשמע דסבירא ליה לרב אסי דאפילו לטומאה נמי אין מצטרפין: **אמר לך רב אסי האי סנא סבר וכו'.** ולא ע"י מ"ה:

אמר

תנא איסור חל על איסור לא) ואנא קאמינא למ"ד אין איסור חל על איסור

קדשי מזבח פרק רביעי מעילה

מזו.

איסור חל על איסור וגראה לפרש דודאי כולהו איירי למ"ד אין איסור חל על איסור ולוי אמר לך אע"ג דבעלמא ו' אין איסור חל על איסור הכא מודה דאיסור חל על איסור דגלי קרא בנבלה דכמיז (ויקרא ו) וחלצ נצילה יא) וגוין ואכול לא תאכלוהו ו' הטהרה אמרה יבא איסור נצילה

וחול על איסור חלצ וה"ה דחיל נמי יא איסור נצילה אטמאה ורב אסי אומר איסור צפני עזמן וטמאין צפני עזמן איכא דאמרי פליגא אדרב יא וקסבר דלענין טומאה נמי לא מצטרפי וא"ת ומאי טעמא דהתינח לענין אכילה כדפירשנו לעיל דשני איסורים הם אלא לענין טומאה אמאי לא מצטרפי והא איסור טהורה וטמאה יז משום טומאה יח לומר דקסבר כיין דלענין אכילה לא מצטרפי לענין טומאה נמי לא מצטרפי וא"ת והא קמי' צמתינ' כל הנצילות יט דמשמע דמצטרפי לכל הפחות לענין טומאה י"ל דמיירי בטעורה וטהרה כגון עז ופרה או צטמאה וטמאה כגון גמל וחומר וא"ת והא קמי' צמתינ' כל ששיעורו וטומאתו יט שזה מצטרפין וכל הנצילות צין של טומאה צין של טהורה טומאתו ושיעורו שזו י"ל דלא קאמר מצטרפין אלא שרצ"ם שאין חלוקים ו' לעיל אכילה יז ואכל בבהמה דחלוקה לענין אכילה^ן כגון טהורה או טמאה כהא לא מצטרפי: **ואיכא דאמרי: א"א פליג אדרב.** והא דקאמר טהורים צפני עזמן וטמאין צפני עזמן לענין אכילה קאמר אכל לענין טומאה מודה לרב: **מיתבי** מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין זה ע"י דאמר ר' יאבר מן החי נוהג בטמאה אבל מיתת שניהם מאי לא מצטרפי א"כ מאי איריא דרהיט ותני מיתת פרה וחיי גמל הא אפילו מיתת שניהם לא מצטרפי ועוד תניא חצי וזית פרה בחייה וחצי וזית גמל במיתתה אין מצטרפין אבל חצי וזית מפרה וחצי וזית מגמל בין בחייה בין במיתתה מצטרפין קשיא רישא אסיפא אלא לאו שמע מינה מיתת שניהם מצטרפין אמר לך רב אסי האי תנא סבר ו' איסור חל על איסור

טמאה כהא לא קאמר דמצטרפי: **ואיכא דאמרי: א"א פליג אדרב.** והא דקאמר טהורים צפני עזמן וטמאין צפני עזמן לענין אכילה קאמר אכל לענין טומאה מודה לרב: **מיתבי** מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין זה ע"י דהא מיתת שניהם מצטרפין. וקשה לרב אסי ללישנא יא דקאמר דפליג אדרב אכל לא פריך לרב משום דרב מוקי לה לענין טומאה וכן משמע לכאורה מדקאמר בסמוך אמר לך רב אסי אלמא לרב אסי דוקא ו' קפריך יט ו'תו דהיכי מצי מוקי לה רב לענין טומאה והא על כרחא לא דקאמר מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין לענין אכילה קאמר שם אכל חזי וזית מפרה מתה וחזי וזית מגמל חי אין מצטרפין ו' להתחייב לא משום נבלה ולא משום טומאה דלענין טומאה לא מיירי דצחי גמל לא שייכא שום טומאה כדאמר בפרק העור והרצוע (מולין דף קסח:) **דבשר הפורש מן החי אינו מטמא ו' ויש לומר דחי גמל דהכא היינו אכר מן החי דשייכא ביה טומאה ו' כדאמר יא) תסם צתורם כהינן לפי שאין לו חליפין והוא דומיא דנבלה וא"ת א"כ ל"ל כירוף יט אם לא חמרינן תסם דאין לו שיעור י"ל דמ"מ צעינן שיהא בשר גדיין ועצמות והכא מיירי בדאייתא גדיין ועצמות אכל בשר ליכא ולכך כריך כירוף קורס שיטמא ומ"מ קשיא היכי קא דחי הא חיי שניסן מצטרפין והא חמרינן צסוף פרק גיד הנשה (שם דף קג:) דלף בצבר שם אס חלקו מצחון אינו עובר עליו אלמא דאס חלק האכר לשנים ואכלו כולו פטור וכ"ש יג כית משני אצריס חזי אכר מזה וחזי אכר מזה דפטור יז אלא ש"מ דעל כרחא מיירי הכא לענין ו'אכילה יט וא"כ אמאי לא פריך לרב כמו דפריך לרב אסי ו"ל דאין הכי נמי דפריך אפי' לרב והא דקאמר אמר לך רב אסי משום דס"ל לנצל הש"ס דלא פליג אדרב וכו' היכי נתיחא לרב אסי מהאי טעמא נמי ניחא ליה לרב ועוד אומר מורי שיחי' דלפי הלשון דלא פליגא אדרב א"כ רב ורב אסי הכל אחד ורב אסי משמיה דרב קאמר שהוא היה תלמידו:**

ורבי יהודה היא. פירוש דקאמר בפרק גיד הנשה (מולין דף קא:) דאכר מן החי נוהג בטמאה וצטהורה וה"ה לבשר מן החי דנוהג בטמאה וצטהורה ולכן מצטרפין חיי שניהם להתחייב באכילה ו'ומשום אכר מן החי: מאי איריא דרהיט ותני מיתת פרה וחיי גמל. כלומר מאי איריא דנקט מיתת פרה וחיי גמל ולשון יט רבנו משה מקוצי מעילה משונה הוא משאר מקומות: **ועוד** תניא חצי וזית בו'. אכל חזי וזית מפרה כו' מצטרפין ו'קשיא רישא אסיפא יט) אלמא ש"מ דמימת שניהם מצטרפין פירוש אף הא דקאמר בסיפא דהך ברייתא צין במיתתם צין בחייהם רוצה לומר כגון חיי גמל ומיתת פרה או איפכא דמצטרפין א"כ תקשה רישא אסיפא ו'אלא ש"מ במיתת שניהם מצטרפין יט) ו"ל צין במיתת שניהם צין בחייהם והא דקאמר הכי אין זה רק כדי ליישב דברייתא דלא מיקשי דמיהוי משצמאת דהא אי הוה הא צין במיתתם צין יט בחייהן ר"ל אכר חי ואחר מת מ"מ ו' מוכח שפיר מיתת שניהם ו' לעיל אמר לך רב אסי דקסבר האי כדפירשנו לעיל דכולהו אמוראי פליגי אליגא דמ"ד אין איסור חל על איסור:

מאי

דסיפא אבל חצי וזית מפרה כו': אלא לאו ש"מ. מדבסיפא מצטרפת מיתת שתיהן ברישא נמי מצטרפת מיתת שתיהן וקשיא לרב אסי לאיכא דאמרי דפליגא אדרב: אמר לך רב אסי האי תנא סבר איסור חל על איסור. ולי א סבירא הכי. ואית דמפרשי קשיא רישא אסיפא. רישא קתני חצי וזית פרה בחייה וחצי וזית גמל ב' בין במיתתה ובין בחייה מצטרפת דהאי בין במיתתה ובין בחייה משמע בין במיתת חזא וחיי חברתה וקתני דמצטרפת אלא לאו ש"מ דמיתת שניהם מצטרפין: הכי קאמר. אלא מאי אית לך למימר דאין מצטרפין אלא לחי' להך לישנא דאיכא דאמרי פליגא אדרב דמשמע דאית ליה רב אסי דאין מצטרפין לא לענין אכילה ולא לענין טומאה: אמר לך רב אסי האי תנא סבר כו':

	עין משפט
	נר מצוה
יד א מיי פ"ד מהל' מלכות אסורות הלכה ק:	
בז ב מיי פ"ה שם הל' א ומלקין מ"ד:	
 	

רבינו גרשום

לא שנו. הא דתנן דנבילות מצטרפות זה עם זה דמשמע דאפילו נבלת בהמה טמאה עם נבלת בהמה טהורה: אלא לענין טמאה. לענין נגיפה דבתריוהו כתיב הנוגע בנבלת יטמא: אבל לענין אכילה. כגון לחייב עליון משום לא תאכל נבלה לא מצטרפי אלא בעינן דליתוי בטהורין בנבלת טהורין שיעור כותב צפני עצמו ובטמאין צפני עצמן מ"ט משום דבבהמה טהורה לא חילי עלה איסור לא תאכל נבלה בלבד דקסבר רב דאין איסור חל על איסור הלכך לא מצטרפי וכן בבהמה טהורה יש בה איסור לא תאכל נבלה בלבד ולא איסור טמאה והאי דקאמר וטמאים צפני עצמן לענין איסור טומאה קאמר או דמצטרפי עם טהורין לטמאה או דאי איכא בטמאין לחידויהו כותב אית בהו איסור טמאה ולא איסור אכול נבלה דאין איסור חל על איסור: איכא דאמרי. את דרב אסי פליגא אדרב דקסבר האי דקאמר רב אסי טהורה לעצמה וטמאה לעצמה משמע דבין לענין טמאה ובין לענין אכילה קאמר ורב לא קאמר הכי: ואיכא דאמרי לא פליגא. אדרב הואיל ומצינן למידידשה להא דרב אסי כדריב דהיכא קאמר טהורה צפני עצמה וטמאה צפני עצמה לענין אכילה קאמר אבל לענין טמאה הכי נמי דמצטרפין: מיתת פרה וחיי גמל. כגון שאם תלש חצי וזית מפרה מתה וחצי וזית מגמל חי אין מצטרפין לטומאה דהא גמל חי: נמי מיתת שניהם. מצטרפין לטומאה וקשיא לרב אסי דאמרי. (למיר) [למאן דאמר דפליגא: איכא הא חיי שניהם מצטרפין. לכותב אמר מן החי: ומני ר' יהודה היא. דאמרינן בפרק גיד הנשה דאבר החי נוהג נמי בטמאה: אבל מיתת שניהם מצטרפין א"כ מאי איריא רהיט ותני ברייתא מיתת פרה וחיי גמל אין מצטרפין. וישא מיתת פרה וחיי גמל כלומר משום דזה חי וזה מת הא אמרת אפי' מיתת שניהן אין מצטרפין אע"ג דתרווייהו מיתיי אלא דהאי מדנקט מיתת פרה וחיי גמל לא מצטרפין ש"מ דהא מיתת שניהם מצטרפין וקשיא לרב אסי: ועוד תניא חצי וזית פרה בחייה כו'. אבל חצי וזית מפרה וחצי וזית מגמל בין בחייה ובין במיתתה מצטרפין קס"ד דהאי דקאמר בין בחייה בין במיתתה היינו בין בחיי שתיהן בין במיתת שתיהן וקאמר דמצטרפי וקשיא רישא מיתת פרה וחיי גמל כו'. ידייקתה לן דבמיתת שתיהן לא מצטרפי אהא

^[1] נבלה דחסר כאלן וחיל במיתתה אין מצטרפין קשה אסיפא דקמי' חזי וזית מצטרפין אלא לאו ש"מ דמימת שניהם מצטרפין וה"ק אלא מאי אית לך למימר דלא מיקשי רישא לסיפא הכי כריך לפרושי להא סיפא דקמי' וצין בחייה בין במיתה תריך הכי בין במיתה בין במיתת שניהן(2) וקמי' דמצטרפין וקשיא לרב אסי להך לישנא דפליגא אדרב דמשמע דסבירא ליה לרב אסי דאין מצטרפין לא לענין אכילה

מסורת הש"ס

(א) ויזמנא [פלא, ב] ס"א וכן אמר ר"י דוקא דם השרץ וכשרו משרידי רבי דר ר"ח וגו' צ"ק אר"ח אר"י וכו' מחבר ר' יסיר וכו', (ג) אהלנא פ"ג [פ"ש צמ"ג מה שפירש ה"ר"ש בנפולא דהס"ד], (ד) [בכריתות ד: ע"י וסופות סנהדרין ד', ד"ה מנין ומוס' מנחות קד', ד"ה האילן], (ה) וכו' צ"ק, (ו) אפילו דם וס' צ"ק, (ז) מנטרפין הס"ד ואח"כ ד"ה משני שמות חצי שיעור כ"י צ"ק, (ח) צ"ל [לכר מנין], (ט) צ"ל אלה], (י) נשיק למשה לעיל טו סוף [ע"ג], (יב) ומת הס"ד צ"ק, (יג) א"כ דמנטרפ' צ"ק, (יד) נ"א כולו, (טו) על כל הכרעיות בצ"ה אלה כולן כ"י, (טז) צ"א כולו, (יז) בעורו לו טלמור כ"י, (יח) ע"י כ"י צ"ק, (יט) אמר ר"ח אר"י האלדמתי דם השרץ ובשר מנטרפים וכו' שרץ שהוא אוחז הנשר ממותו השרץ שהם נגזלה כ"י, צ"ק, (ק) דבאיט מנין שמות כ"י, צ"ק, (ר) ונשי' היטב כפוס' מנחות נא: ד"ה וי"ו לא דריש ס"י], (ש) צ"ק, (שג) צ"ק וי"ו לא

תורה אור השלם

- והדברלקם בין ההבדקה הסתדה לשמאנה ובין היעוף השמא לשהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר בהדלתו לקם לטמא: וקראו כ הכי אלה השמאים לבם בכל העוף כל הנוגד בזהם במתן יטקא עד תוקרב: וקראו יא לא
- וזה לבם השמא בשרץ השרץ על הארץ הוולד וחקעכר והזגד למיניהו: וקראו יא כט

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נשקף וכו' רביעית של שם מת והיה:

גליון הש"ס

הוס' ד"ה דבתיב ובי' בייחורא דר"י: נמדרש נכה פ"ח פ"ס צב"ני אומר טמא העמל ר"ח בן יוסי אומר זה היה עינין מנחות דף נא ע"כ וסופות ד"ה וי"ו:

מוסר רש"י

כל שטומאתו ושיעוריו שרין. כגון שני תלמי וימים שני מתים או משני נבילות, או שני תלמי צבשים משני שרצים, שזמן טומאתם הוא ושיעורן הוא טמאם בשעור חמץ (ויחמץ 189). טומאתו של שיעורו. כגון ערב ונבלה, שאינן טומאתם ערב אלא אין שיעורן שיה טמאם. כל צמות וזה כבעשה (180). שיעורו ולא טומאתו. כגון מת ונבילה, שעינין צמות כמות טומאתם שגעת חצי טומאת ערב (180).

רבינו גרשום

דנבילה טמאה בכיות במובדלת קאמר להבמה טהורה קרי לה מובדלת ומובדלת וטוחרת באיילה בין כל שאר הבמות אבל שאינה מובדלת לאיילה דהיינו בהמה טמאה לא

מטמאה אלא עד דאיכא יותר מכויות כגון כביצה: א"ל כי אקשינאו רחמנא. דכתביהונו בהמה ושרץ בחד קרא דכתיב והבדלתם בין הבמה הטהורה וגו' לבל תשקצו ולא לפלוני שיעוריהו לשווי הפלגה בין בהמה מובדלת לשאינה מובדל' דומיא דשרץ אין לבל תשקצו לאפוש' בה לארי יתירי לאו דלא תאכל נבילה ולא דלא תשקצו למ"ה. ואית דמפרשי א"ל כי מקיש להו רחמנא לבל תשקצו הכי קאמר ליה אין הכי נה דמקשינן בהמה לשרץ לשווי הפלגה בין מובדלת לשאינה מובדלת ולא למיפלג שיעוריהו אלא להכי אקשינאו דליהוו בהו הפלגה לבל תשקצו דבמובדלת יב שה משום לא תאכל נבלה (אלא) בשאינה מובדלת לא כתיב בה לא תאכל אלא לא תשקצו: א"ר יוחנן אמר רבי זעירא וכו'. הכי קאמר הא דתנן דבם השרץ ואחרי (מנטרפין) בו כלומר הני מילי הויא דהוה דם מאותו שרץ עצמו אבל אי הוה דם משרץ אחד ורשע משרץ אחד אין מנטרפין: כטומאה מלמד שמנטרפין מה' דהויא יתירא [דריש]: ואפי' שרץ ושרץ. כלומר כחצי שיעור משרץ זה וחצי שיעור משרץ זה מצטרפין (וחצי שיעור וחצי שיעור) בין משם אחד בין כב' שפות בין מחולל וחולד או מעכבר ועכבר ובין חצי שיעור מחולל וחצי שיעור מעכבר מצטרפות: אמר רב יוסף כאן בכולו כאן במקצתו. כלומר אי הוו

דאיחל מקצתו הו"א דמיייר בדם (כלות) [חמת] שיצא מכולו ודליכא רביעית ואחאי כר"ע דאמר במס' אהלנא (פ"ב מ"ב) דם המת שיצא כולו טמא אפילו בדלית בו רביעית ומש"ה הו"א כהא איהל על כולו טמא אפי' בלא רביעית מקצתו טהור להכי מייחי דר' יוחנן דמיייר ברכיעית ואפי' אפי' מיייר ברכיעית כלבו ור"פ לעיל כאן בכולו כגון במקצתו פ"י מקצתו שגג בכולו בפעם אחת ומש"ה טהור ונוגע וחזור ונוגע בכולו בפעם אחת [טמא] מש"ה מייחי הויא דר' יוחנן דרכיעית ואפומיעין לו דאי לאו דר"י הו"א הויא דאיחל על מקצתו טהור דוקא בשלא איהל אלא על צד אחד אבל איהל על כולו אפילו בב' פעמים יתא טמא קמ"ל דרכיעית דם שהיג בה שנוגע בכולו או בשתי פעמים או בב' כשהוא מגיס הוא הגיס הכל ואפי"ה טהור כיוון שאינו מאחיל בפעם אחת. ע"כ מותר' מהר"ם: עמ' לעצמו וחסם גדול הוא שדרש כל כך יפה: עמ' עשה כן כ"ד:

קדשי מזבח פרק רביעי מעילה

אמר ליה כי קא מקיש רחמנא. דמהה טמאה וטהורה לשרצים לאו לפלוני שיעורא בין נבילה מובדלת בין נבילה שאינה מובדלת אלא לכל תשקלו וקמ"ל דלחת נבלת בהמה טמאה ולחת נבלת בהמה טהורה ואחד שרצים מחייב האוכלן משום כל תשקלו נמי ולאפוש' לאו נבנלת בהמה טמאה לצד מלאו נבנלה דליכא לאו

דלא

תשקלו

ולאו

דבהמה

טמאה:

בתנאי'

דם השרץ

ובשרו

מנטרפין.

לכעדשה

לטמא:

כלל אמר ר' יהושע

כל שטומאתו ושיעורו שוין.

כגון נבילה

ונבלה

או חולד ועכבר:

טומאתו ולא

שיעורו.

כגון שרץ ונבילה

דטומאתן

שזה דשמייה

הויין טומאת ערב ולא

שיעורו

דנבלה

שיעור טומאתה

כמות ים

[ושך כבעדשה]:

ולא טומאתו.

י"ג [כגון]

נבלה ומת

תרווייהו מטמאין

בצית'

מת השרץ

טומאתו ו'

ונבלה

לא הויא

אלא טומאת ערב:

לא טומאתו ולא

שיעורו.

כגון מת ושרץ

דשרץ שיעורו

כבעדשה

עד הערב ומת

מנטרפין

דגמ' אמר רב חנין

י"ו וכו'.

כלומר הא

דקתי דם השרץ והבשר

מנטרפין דוקא

בשרו

של אותו שרץ

עצמו

שפירש ממנו

הדס דהוי דם

ובשר משרץ אחד ולא

השרץ משרץ אחד

והבשר משרץ אחד

ע"י אלו

אחז מנ' שרצים לא

מנטרפ'.

ה"א ימירא

מלמד

שיעור משרץ זה

וכחצי שיעור משרץ אחד

מנטרפין

חצי שיעור ע"ן

מחולל דהשרץ

משרץ אחד

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

לדמיא

השרצים

מצטרפין זה עם זה.

כגון שמונה שרצים החולד והעכבר

וגו': כל שטומאתו ושיעורו שוין

מצטרפין. כגון שרץ ושרץ ים

נבילה ונבילה טומאתו ולא שיעורו

כגון אכזר מן המת וכחית מן המת

טומאה שזה נזהל ולא שיעורו ים

דכית טמאם צבשר ואכזר

צכל שהוא לא טומאתו ולא שיעורו שרץ

י ונבלה ים: אמר רב חנין ית' ב'.

פירוש הא דקאמר צמחני' דם השרץ

ובשרו מנטרפין היינו דווקא צבד

הדס צבד' כלל פירש הדס צבשר

השרץ אין מנטרפין מחצי ר' יוסי צר

ר' חנינא הטמאים מלמד שמנטרפין

ואפילו שרץ ושרץ שרץ ר' יוסי צר

אחד בין משני שמות אמר רב יוסף לא

קשיא יכאן בכולו כאן במקצתו ומנא תימרא

מדתניא ^(א)הנשפך על הרצפה והיה מקומה

קטפרם איהל על מקצתו טהור איהל על כולו

טמא ^(ב)מאי מקצתו אילימא מקצת דם והא

אמר רבי חנינא אמר רבי רביעית דם שהגיס

בה טהורה אלא לאו שאלע מניה כאן בכולו

כאן במקצתו ש"מ שמו רבי מתיא בן חרש

את רבי שמעון בן יוחאי ^(ג)בעיר [רומי] ^(ד)מנין

לדם שרצים שהוא טמא א"ל ^(ה)דאמר קרא

^(ו)זה לכם הטמא אמרו לו תלמידיו ^(ז)חכים

ליה בן יוחאי אמר להם תלמוד ערוך בפיו של

רבי אלעזר בר רבי יוסי שפעם אחת גזרה

המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא

יבואו את בניהם וישיבעלו ^(ח)את נדות החרץ

רבי ראובן בן איסמורובלי וסיפר קומי והחרץ

וישב עמהם אמר להם מי שיש לו אויב יעיני

או יעשיר אמרו לו יעיני אמר להם אם כן לא

יעשו מלאכה בשבת כדי שיענו אמרו טבית

אמר ^(ט)ליבטל ובטלוה חזר ואמר להם מי

שיש לו אויב יכחיש או יבריא אמרו לו יכחיש

אמר להם אם כן יבואו בניהם לשמונה ימים

ויכחישו אמרו טבית אמר ובטלוה חזר

ואמר להם מי שיש לו אויב ירבה או יתמעט

אמרו לו יתמעט ^(י)אם כן לא יבעלו נדות

אמרו טבית אמר ובטלוה הכירו בו שהוא

יהודי החזירום אמרו מי ילך ויבטל הגזרות

ילך

כשאיתו דם צא ממת שלם והא לנו דר' יוחנן

טהור כשצא ממקנת המת

ולא צא ממת שלם וקשיא לפירוש דכיון דמוקי ליה ^(א)צבדו כ'י

כלומר שהדס צבשר השרץ מאי צ"ק צבי צבדו

השרץ קרינא צבי כשצא השרץ קרינא צבי כנבילה

כיון שלא פירש מעולם ועוד קשיא מהיכא תמיא

האי חילוק דבכולו למקצתו כיון דליכא רביעית מה לי צא ממת חסר

לכך נראה כמו לנו שפי' רבינו נסים גאון דגרסי' א"ר חנין א"ר זעירי ^(ב)כ'י

פי' אמר ^(ג)ר' זעירי אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(ד)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(ה)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(ו)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(ז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(ח)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(ט)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(י)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(יא)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(יב)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(יג)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(יד)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טו)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)לרץ אמר ר"י (האמורה וכו') לרץ

ציהא אותו הדס ^(טז)

מסורת הש"ס

א) (ד"ק ב"ק ד' כ"ט ז': יומא פ' פא.) [פסחים לז.]. ב) ויקרא ה.]. ד) ודף ית.]. ה) [במדבר ה.]. ו) [שם.]. ז) [דף ית.]. ח) ויקרא כג.]. ט) [לעיל ית.]. י) ויל"נ ז"ק. י"א) מתרומה נפקא לן כדלמא כו' ז"ק. י"ב) מעבודת כוכבים נפקא כדשנינו כו' ז"ק. י"ג) ואשמעינן ז"ק. י"ד) דברי רב הונא לא מוכר ז"ק. י"ה) דלמא דר"ה ס"ל דנקט כיה קנאו ופס מאלק עלוי י"א. י"ו) דבר אכילה וע"ש רש"י. י"ז) דבר אכילה ז"ק. י"ח) דשני קדשי קדשים כו' ז"ק. י"ט) דלמא לאשמיטין ז"ק.

תורה אור השלם

- נפש בן תבעל מעל וְהָטָאָה בְּשִׁנְיָת מִקְדָּשֵׁי יְיָ וְהִבִּיִּיא אֶת אִשְׁמוֹ לִזְיָ אִיל תָּמִיד מִן הַצֶּהָן בְּעִירָף כֶּסֶף שְׁלֵמִים בְּשִׁקְלֵי הַקֹּדֶשׁ לְאִשָּׁה: ויקרא ה טו
- איש אשר יקרב כבודו ואשר יתן מעונו ע"י זבירת ומגיע: שמה ל' לג' ואש' כי יאכל קדש בשגגה וחסד ומשחיתו עליו ויתן לכתוב את הקדש: ויקרא כב די

גליון הש"ס

רש"י ד"ה עד שיצא וכו' עד שיביאנו ליערה. עין מולין ק"ל קלט ע"א כרש"י ד"ה דמתסר:

מוסף רש"י

פרט למזיק. אם התרומה של תרומה של סון אפילו בשוגג, אשתי משלם מומם אלא קין נשאר מויק (פסחים לב.).

רבינו גרשום

התרומה פוגם ונהנה אוכלי התרומה היינו פוגם ונהנה: ומי שפגם בנהג. וזה עצמו פגום התרומה הוא עצמו נהנה מפגם ודבר שפוגם בו נהנה ולא בדבר שפוגם ופגמיתו והנאתו פ) באחר שעה אחת ובתוסף מן הקרקע היתרמה לא נהמה אלא בתוסף דכתיב ואשית דגנך ובשליח שעשה שליחותו. ותרם מדרתו של בעה"ב הדורית תרומתו תרומה: אי חטא האמור לא בעיילא פוגם ונהנה. מעל באמורי קדש יקריא פגם ולא נהנה או לבוש נהנה. פגם: ומי שפגם נהנה. לאפוקי היכא דחד קרע ופגם חצי שיעור פורטה אידך לבש ונהנה בחצי שיעור מעל דלא: ודבר שפוגם בו נהנה למעטי א' פגם חצי שיעור [כדבר דין] ונהנה חצי שיעור [כדבר

הנהגה מן ההקדש

עד שלא מן הפקדש לחול לפי שכשאוכל את התרומה הוא מוציאה לחולין. מנין המוציא מקדש לקדש כגון שלקח ממשעת הקדש וקנה מתן קניי זצין וקניי יולדות או ששקל מהן שקלו שהוא חייב לשקול לתרומת הלשכה או שהציב חטאולו ואשמו מן הקדש דהיינו מקדש לקדש ומין שהציב לעזרה מעל דבר ר"ש דקסבר דמאן דמיחייב חטאת או אשם לעולם הוא חייב צלחרימיו *עד שיציאלו לעזרה וכיון שהציאו נפטר מאחרימיו אף האי נמי דמוציא מקדש לקדש כיון שהציאו לעזרה יו יאל ידי חובתו ידי אחריות ומעל: ורבי יהודס. כסר לעולם לא חייב צלחרימיו עד שזרוק הס. אף הכא נמי כיון שזורק הס וילא ידי יו אחריות חובתו מעל דכיון דילא צו ידי חובתו כמו שהוציאו לחולין דמי. ומנין דמעל לר"ש כדלית ליה ולר' יהודה כדלית ליה מ"ל תממול מעל ריבה: **שיזול מאי**. כלומר מה הוה ס"ד למעט נשא או משום ממעילה פשיטא דכולן חייצין דנפש כתיבי) ונפש משמע צין יחיד צין. נשיל ומשום: מהו דנשיא אמר רבנן. גבי שמן המשחה ואשר ימן ממנו על זר והאי משום לאו זר הוא דהא אימנש בנזויה סדיא דלא היו ככלל מעילה קמ"ל ו דנפש דמשיח נמי היו ככלל מעילה: אי קשיא רחמנא. כלומר אמרינן לעיל דלקשיא רחמנא למעילה לטוטה ולעבודת כוכבים כדאמרינן לעיל) והכי יו דמי אקשיא לטוטה דכי היכי פטוטה אע"י דלא פגמה מעל דטוטה פגומה ועומדת היא דלית נהוגת אלא צנעולה דכתיבי) מצלעדי אישך ואמרינן (פסוה דף כד.) שקדמה צעילת הצעל לצועל והיינו צעולה ואפ"ה כתיבי) ומעלה צו מעל: יו הקדש נמי אס נפסה טענת צויה. אע"י דלא פגממה מעלה: **אקשיא רחמנא לעבודת כוכבים** נמי עד דביקע בקדרום וזכר הריבה ומשכנין ודכאנא דלאו נון ארס עשיר היה ונמן וזה הריבה ומשכנין כלתלו וכשנתל יו שקלו ולאחר זמן שקלו וגמלא חסר ממשקלו אלמא דלא נמי עשוי לפגם: אמר ייש. רב צדיק מהא ליכא למשמע מינה דלמלא יא ודאי דחסר להיכא דרמיין כלמין כלומר לפי שלא היו משמרות אותו וזה אלא משליכות אותו ככל מקום שמואלות אותו כדרך שעושות כלומין שאינן משמרות משיטתיהן ככאוי בשציל כך חסר אצל וזה המשממר יפה אינו נחסר: ועוד. אפ"ל דמתחסר הוא אפ"ה כי שנהנה מעל דגיה דלא אכלא נהנה ואס דלא לאתר שאינו פוגם מיד בשעה שנהנה ממנו לעולם מית ציה פגימה דמי קאמינא דלית ציה פגימה לעולם לאלתר קאמינא דלית ציה פגימה אצל לאחר זמן הולך ומתחסר וכיון ללאתר לית ציה פגימה ואשמו לאפיומיו ומשום הכי לא אויל ציה כתר פגימה אלא כיון שנהנה צו צפרוטה מעל אף חטאת תמימה דקיימא להקריבה לאו בת פסייה הכי כיון שנהנה ממנה למעול לא ואמאי (אמרי) עד שיפגום מאי פגם מני למעבד צה דלפלו רביצ עלה עד דלכחשה האי לא היו י"ח שס פגם דלא פגמה לעומד דצהמה צין שמינה צין כחופה חויל לכפרה ואין צה מורת פגימה: **אמר רב פפא**. מנתימין צחטאת צעלת מוס עסקינן דקיימא לפדייה וכיון דפגמה שהכחישה יו ופיתת מדמייה ודבר שיש צו פגם הוא הלכך לא מעל עד שיפגום צשוה פרוטה. וסיפא דקמי כשאינו מתה כיון שנהנה צשוה פרוטה מעל מיייר צין צחממימה צין צנעלת מוס דכיון דמתה לאו בת פדיון היא דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים (פסחים דף טז.) הלכך לא מני צה עד שיפגום: **מתני'**

פרק חמישי מעילה י"א.

אקשייה רחמנא דתרומה דכתיב כי יאכל פרט דמייק. פירוש י"ן פוגם דלא נהנה דאי לא [היקשא] דתרומה הוה מחייבינן כדקאמר צחלת דנריימא יו דקאמר יכול פגם ולא נהנה וכו' משום דליפנין ליה מעבודת כוכבים כדפירשונו לעיל אין להקשות מאי שנה דהיקשא דטוטה נקטיה לחיובא ויהיק דתרומה יו לפטור דהא כדלית ויהא כדליחא היקשא דטוטה אחיא לחייב נהנה צלא פגם צדבר שאין צו פגם יו לולי היקשא דטוטה הוה פטרינן כל נהנה יו ואילמלא היקשא דתרומה הוה מתחייב פגם צלא נהנה מעבודת כוכבים כדפ"ל וא"ת מדוע לא הוצרכ גס פטור דנהנה צלא פגם גבי תרומה דהא נמי יו מתרומה יו כדליחא לעיל יכול נהנה ולא פגם כדפ"ל וי"ל משום הכי יו פסקינן ליה דהא איחא נהנה צלא פגם דחייב כגון צדבר שאין צו פגם דליפנין ליה מסוטה אלא אי קשיא הא קשיא גבי עונות כוכבים דנקט היקשא לפטור עד יו דנקט לפטור היה יו להוציר לענין חיוצ דהא מעבודת כוכבי' נפקא לן חיוצ מעילה צהאלא מרשות הקדש לרשות הדיוט כגון מכירה ומתנה ושאלה גם צלא הנאה דהא לא שמעינן לא לא מסוטה ולא מתרומה דצחריהוין איחא הנאה וי"ל דהכי נמי קאמר אקשיא לעבודת כוכבים ועד דליחא שינוי כלומר יו מעבודת כוכבים ים דנשינוי רשות מחייב צלא שום הנאה ואכז אורחא אשמעינן דלינו קרוי שינוי צהאלא מרשות הקדש לחוד עד שינסק לרשות הדיוט וזכה צו הדיוט על ידי צקוע וכדפירשונו לעיל ו דלשמעינן צוהא אלינא ו דבר הונא: **אקשייה** רחמנא דתרומה. יו יאכל פרט למוזיק אף הקדש מדי דבר אכילה כי מויק ליה פטור וקשיא דצפ"ק דצ"ק (דף ט:) צמשנה תנן נכסים שאין צהן מעילה הא יש צהן מעילה דהיינו יחא) קדשים או קדשי קדשים פטור וקאי אארצעה אבות מצינן דרישא ים דקמני צהו המצעה דהיינו ארס המויק ואפילו למי"ד מצעה זה השן יו דלא פליגי וזה ופי' ה"ר ריי דמנא דנקט דמי יאכל ו דלעמו לאשמעינן דמי נמי אכיל דבר היק כגון אכילה גסה יו פטור ויש להוסיף כגון שמן של תרומה דפטור כדליחא פרק כילד צנברין ים [צרכות דף לה: ועי' תוס' צ"ח ב"ק טז: ד"ה פרט וכו'] **ודרבא דאי בר איפגומי הוא**. צחמיה ים אמתני' דכוס של וזה דקרי ליה דבר שאין צו פגם: **דלמא דרבאיה דהיין ארי**. מקקנא דקושיא הוא כלומר אי דבר שאין צו פגם הוא דהצא דכלתיה דנון פירוש וזה כלתו של אותו עשיר הנקרא נון היכן אול ומהדר ליה דלמא האי דהצא היי' דרמיין כלמין כלומר שמה עשתה מזהבה כמה שעשו כלת שך הדי' משליכות יו אותו צלחנות או צמקוס אחר שאינו נשמר והיה פוגם דהיינו דרמיין משליכות: **בבבדי יא** בבחמה תבימה היי' בום ש' זהב. פירוש כיון שהיו ממיימים דבר שאין צו פגם הוא דאפילו כחשה אין נפסד צכך כלום שהרי מקריבים אותה ויואל צה דלא שייך פגם אלא צדבר העומד לדמינו שאס צא למוכרו דמינו נפחמים אצל צדבר העומד ליקרב ואינו נפסד צכך ליקרב אין זה דבר שיש צו פגם ומשני צנעלת מוס דהשחא עומדת לימכר לאו דדמייה פחמים:

מדי דבר אכילה כי מויק ליה פטור מימה ים משמע דוקא דמידי ו אכילה היו מויק פטור וקשיא דצפ"ק דצ"ק (דף ט:) צמשנה תנן נכסים שאין צהן מעילה הא יש צהן מעילה דהיינו יחא) קדשים או קדשי קדשים פטור וקאי אארצעה אבות מצינן דרישא ים דקמני צהו המצעה דהיינו ארס המויק ואפילו למי"ד מצעה זה השן יו דלא פליגי וזה ופי' ה"ר ריי דמנא דנקט דמי יאכל ו דלעמו לאשמעינן דמי נמי אכיל דבר היק כגון אכילה גסה יו פטור ויש להוסיף כגון שמן של תרומה דפטור כדליחא פרק כילד צנברין ים [צרכות דף לה: ועי' תוס' צ"ח ב"ק טז: ד"ה פרט וכו'] **ודרבא דאי בר איפגומי הוא**. צחמיה ים אמתני' דכוס של וזה דקרי ליה דבר שאין צו פגם: **דלמא דרבאיה דהיין ארי**. מקקנא דקושיא הוא כלומר אי דבר שאין צו פגם הוא דהצא דכלתיה דנון פירוש וזה כלתו של אותו עשיר הנקרא נון היכן אול ומהדר ליה דלמא האי דהצא היי' דרמיין כלמין כלומר שמה עשתה מזהבה כמה שעשו כלת שך הדי' משליכות יו אותו צלחנות או צמקוס אחר שאינו נשמר והיה פוגם דהיינו דרמיין משליכות: **בבבדי יא** בבחמה תבימה היי' בום ש' זהב. פירוש כיון שהיו ממיימים דבר שאין צו פגם הוא דאפילו כחשה אין נפסד צכך כלום שהרי מקריבים אותה ויואל צה דלא שייך פגם אלא צדבר העומד לדמינו שאס צא למוכרו דמינו נפחמים אצל צדבר העומד ליקרב ואינו נפסד צכך ליקרב אין זה דבר שיש צו פגם ומשני צנעלת מוס דהשחא עומדת לימכר לאו דדמייה פחמים:

הכי כר אכילה דומיא דעבודת כוכבים פשיטא אלא גו"ש דתרומה לפטורה מעבודת כוכבים מרדכינן שינוי רשות את ליתא ע"כ דהא עבודת כוכבים מחייב פגם כלא נהנה (מעבודת כוכבים) ואי פגם בר אכילה דוקא יאי מחייב יחתי למילף חיובא פגם לא נהנה וכלא שינוי רשות במידי דבר אכילה מעבודת כוכבים כיון דמידי דלאו בר אכילה דהוה דומיא לא הוה מחייב פגם ולא נהנה אלא ודאי גם במידי דלאו בר אכילה בעי לחיוב פגם ולא נהנה ובלא שינוי רשות מויקשא דעבודת כוכבים ואע"י דגבי עבודת כוכבים איכא שינוי רשות מ"ם ס"א כיון דאיפגם קפיד קרא הייתי מחייב בין איכא שינוי רשות בין ליכא שינוי רשות וכדפ"ל והק"ל למאי דפרי' דמויק במידי דבר אכילה דמפטור מעבודת כוכבים הוא דיליק וי"ל דודאי לחיובא גלי בתר דגלי קרא דמידי דבר אכילה היינו בתרומה דמויק פטור או גלי לן למרש ליתא מעבודת כוכבים דוקא ממש דומיא דעבודת כוכבים מחייב מביציא מרשות הקדש דהיינו בשינוי רשות הדיוט ולא נאמר עוד סבאו וז דאפגמה קפיד קרא דוקא אבל דאי אי לא דגלי בתרומה דמויק פטור גבי מידי דבר אכילה או היה לנו פחות מה לוטור אותה סבאי דאפגמה דוקא קפיד ולכן קאמר שפיר בבבוייתא יכול פגם לא נהנה יהא חיוב מילפתא מעבודת כוכבים קודם שיביא גו"ש דתרומה כך נראה למנה"י זיל: [עם בתמיא ואמתניוחן דכוס של זהב קאי: ו משליכות אבל על ידי תשמיש אינו מחסר לעולם וי"ם דרבא דכלותה דנן של נון כלה כדפ"ל לעולם איכא פגימה ומנתיחן דקתני ליכא פגימה לאלתרו:]א) עומדת למכר דרמייה פחות מחמת פגימה:

תוס' דה"פ מנן הבוציא מקדש לקדש. כגון קניי ובים וכות' פי' שלקח ממעות של הקדש שנתה יצאו מקדש לקדש: כיון שהביא מעל דברי רבי ר' יהודה אמרנו עד שיווק הדם דאי יצא מכלל אחריות לאורא שנתכפרו הבעלים ובתוספתא שורה בלשון אחר שר' יהודה עד שלא נהנה [לאן] מעל וגראה לפי הווסתפתא דבאה פליגי דר' יהודה סבר דאין תגאה של בעה"ב אלא עד שיתכפר

כלום כיון שהוציא מעל דקסבר כיון שהוציא נהנה בעה"ב אבל בהאא בעורה אין מוילי כל דאי כפרה כעי פשיטא דאינו מתכפר ולכיון כיון שהוציא מעל דקסבר כיון שהוציא נהנה בעה"ב י"מ שינוי והוצאה מרשות הקדש מגוף הקדשש עצמו ליכא והלכך לא דימאי לעבודת כוכבים דגבי עבודת כוכבים שיה גופו העובדה מיושנכחד לבורא וקיים יתכר שמו והלן ונתחבד לעבודת כוכבים שאין בה תועלת הלכך לייף מסוטה דשם אין שינוי כי אם מהנחת אשה שחר אינה מנחת את בעלה אלא מהנחת נמי לא מצי לייף תגאה וטבעת וקטלא וליכא פגם עם התגאה [לאפוקי טבעת וקטלא דליכא פגם כלל] בתחתיה בצואר או באצבעו וכן כבוס של זהב כשחיתיו ואצ"ר דתרומה נהה יו דבר שיש בו פגם מ"מ אי לאו מעילה היה דבר שיש בו פגם (דכ"ה) הגאון ר' בתרומה וליפנין בכל דבר דהא תרומה א"צ היינו אמורים דאין מעילה כי אם דוקא כי פגם עם תגאה אפילו בדבר שאין בו פגם דמהיכי יחתי לחלף וכה"נ פי' לעיל בין כולו נהנה וליכא פגם ולא השותא דכתיבא טוטה דאין בא פגם (דכ"ה) [וכתיבא] (תרומה נמי) [נמין תרומה] שיש בה פגם או אמרינן אחי' (נמי) תרומה ואחי' (נמי) טוטה למילף מכל חד וחד בדמייה ליה דבר שאין בו פגם מסוטה דובר שיש בו פגם מתרומה: **אקשייה** רחמנא לעבודת כוכבים דאיכא שינוי גבי הקדש נמי עד דאיכא שינוי: **דבקק בקדרום**. לכאורה משמע דהיינו ביקוע דמני' דקתני לא מעל עד שיפגום ודיק עד דבקע בקדרום ויפגום ויל חש לפרש ויפגום משום דהנן ליה מיחו לא נתייר דאין זה שינוי דומיא דעבודת כוכבים דהא בנזבוי איירי לא כדפ"ל לכך נראה להושי מקצת בקדרום שהוכיז מיירי בנזבוי המשאיל קודם של הקדש לחבירו דהיינו שינוי רשות וא"ת למה לי בקע מיד משכן השואל וזה בה וחיי שינוי רשות וי"ל דאיתא כרב הונא דאמר גבי הדיוט בקע בו קנאו ולא מצי משאיל הדו ביה הלכך גם כי משך שואל

עין משפט ונר מצוה

י א יא מיי פ"ו מהלכות מעילה הלכה א' י:
י ב יב מיי פ"ט מהלכות מעילה הלכה י':
י ג יג מיי פ"ח מהלכות כלי המקדש הלכה י':
י ד יד מיי פ"י מהלכות תרומות הלכה ח:
י ה יו מיי פ"ח מהלכות מוקי מנוון הלכה א':
י ו יז מיי פ"ו מהלכות מעילה הלכה א':

שיטה מקובצת

דלעיל לזמן מרובה היינו אכילו בשחרית ואכילת חבירו בערב והכל כיום אחד והבא קאמר למחר. מהר"ם: א) ואשמו ופסחו תיבות מן ההקדש נמחק: ב) אקשייה רחמנא את ר' נמחק: ג) תיבות ופגם ופגום נמחק: ד) דלמא הא ליחא [דפרין] תיבת דרבא נמחק: ה) לעזרה יצא ירי חובתו וירי אחריותו מעל: ו) אחריותו וחובתו מעל: ז) קמ"ל נפש דמשיח הא ד' נמחק: ח) והכי אקשייה תיבת דמי נמחק: ט) בר אפיומיו הוא וא"כ ין לה שקל ולאחר זמן שקל: יא) דלמא הא דחסר תיבת דאי נמחק: יב) הו פגם דלא תיבת שם נמחק: יג) שם כשהכחישה תיפחות מדימה את ר' נמחק: יד) פירוש למעוטי פגום: טו) תיבת דקאמר נמחק: טז) דתרומה לפטורא דהא: יז) נהנה ולא פגם מתרומה כדפי' לעיל והיקשא דתרומה אתיא לפטור פגם ולא נהנה דאילמלא: יח) מתרומה נפקא דכאי: יט) דלא פסוקא ליה: יו) עד דבקע היה תיבת דנקט נמחק ותיבת לפטור י"ש: יא) שמעינן ליה לא: י"ב) כוכבים ליפנין דבשינוי: י"ג) תימה דמשמע הבא דדוקא דמידי: יד) דהיינו קדשי ברכ הבית או: טו) דרישא לומר שבאותן נכסים פטורים המויקין וקתני בהו: טז) השן מ"ם לא אשכחנא דפליגי בזה ופי' הק' י' נתנאל דנקט מידי אכילה לרובאח לאשמעינן: טז) אכילה גסה ושותה שמן של תרומה: טז) מברכין. ועוד נראה למנה"י דמידי דבר אכילה נפקא לן דמויק פטור מתרומה ומידי דלאו בר אכילה נפקא לן מויק פטור מעבודת כוכבי' מדכינין שינוי רשות או פגם והויק בלא שינוי רשות פטור שהרי א"א לשינוי רשות בפגם והויק גבי הקדש וא"ת אמר דקאמר בבבוייתא יכול פגם ולא נהנה ומייתי גו"ש דחטא חטא לפטור פגם ולא נהנה משמע דאי לא מתרומה הייתי מחייב פגם דהיינו מויק בלא נהנה ובלא שינוי רשות ומעבודת כוכבים הוא דבעי למילף וליכא למימר דלעיל קאי אמרידי דבר אכילה דומיא דתרומה אבל דלאו

^[1] א) ואשמו ופסחו תיבות מן ההקדש נמחק: ב) אקשייה רחמנא את ר' נמחק: ג) תיבות ופגם ופגום נמחק: ד) דלמא הא ליחא [דפרין] תיבת דרבא נמחק: ה) לעזרה יצא ירי חובתו וירי אחריותו מעל: ו) אחריותו וחובתו מעל: ז) קמ"ל נפש דמשיח הא ד' נמחק: ח) והכי אקשייה תיבת דמי נמחק: ט) בר אפיומיו הוא וא"כ ין לה שקל ולאחר זמן שקל: יא) דלמא הא דחסר תיבת דאי נמחק: יב) הו פגם דלא תיבת שם נמחק: יג) שם כשהכחישה תיפחות מדימה את ר' נמחק: יד) פירוש למעוטי פגום: טו) תיבת דקאמר נמחק: טז) דתרומה לפטורא דהא: יז) נהנה ולא פגם מתרומה כדפי' לעיל והיקשא דתרומה אתיא לפטור פגם ולא נהנה דאילמלא: יח) מתרומה נפקא דכאי: יט) דלא פסוקא ליה: יו) עד דבקע היה תיבת דנקט נמחק ותיבת לפטור י"ש: יא) שמעינן ליה לא: י"ב) כוכבים ליפנין דבשינוי: י"ג) תימה דמשמע הבא דדוקא דמידי: יד) דהיינו קדשי ברכ הבית או: טו) דרישא לומר שבאותן נכסים פטורים המויקין וקתני בהו: טז) השן מ"ם לא אשכחנא דפליגי בזה ופי'

^[2] הק' י' נתנאל דנקט מידי אכילה לרובאח לאשמעינן: טז) אכילה גסה ושותה שמן של תרומה: טז) מברכין

עץ משפט
נר מצוה

כא:

חרש טו דמעילה איבערציד שליחותיה וא"ת אדרבה נילף שליחות דמעילה משליחות דתרומה וגבי תרומה בעינן שליח דבר דעת לאדרבה הוי עדיפא למילף מתרומה דהא כל עיקר שליחות דמעילה מתרומה הוא דליף וי"ל (ס) כיון (ס) ז' דשליח דמעילה צהולא ושינוי רשות הוא דהוי והכא יא' הוי שינוי רשות על ידי שליחות יט דבר

דעת לך מסתבר ליה לדמיייה לנך דמיימי דאין קפידא דבר דעת וגבי מידי דהנאה לא מהני שליחות במקום שהמעילה צאה על ידי הנאה כדאמר בפ' דקדושין (דף מג.) שלא מנינו בכל המורה כולה זו נהנה וזה מתחייב ומ"מ אינטרין למילף שליחות מתרומה דלא מינא דאין שליחות לדבר עזירה יא' בגון דאיימי ז"ה שוה שש. פירוש (ט)סליעס יז בשלג וגמלא שהריוס שני שליח ג' סלעיס אימא סיפא ור' יהודה אומר כו' ואמה הבאת לי חלוק קטן ורע השתא פריך מאי רע שהרי לפי מה שמירן דאייתי שוה שש גב' גדול הוא ומשני דאמר ליה אי יבנת ליה (ט)דינר כו' פירוש כל דינר זהב איימית לי שוה שני שני דינרין פירוש כ"ש שהייתי מרווח טו יותר שהיו נותנין לך לפי חשבון הבצאת שוה י"צ צנשה וגמלא שהייתי משתכר כפלים ממנה שאני משתכר עתה (טז) ואמאיין אימא אי דא שני דיה גבי קמנית יט' דיהיב דיה שפי. יט' גרסי' דכמוכות פ' אלמנה ניוזנית (דף נט.) דא חתרא דמוזני צשומא פירוש הרבה צימד מי לא שויא טפי והיא היא וה"ק קס"ד השמא דמיימי חתרא דמוזני צשומא פירוש הרבה צימד מי לא שויא טפי דהסג נמי דרע הוא של מוכרים לפי מה שולוקא דרע חתרא הרבה מוחל מוכר גציה ומשני א"ר פפא חתרא דמוזני כני כני פירוש מדה מדה כלומר לא צשומא כמו שהיית סבור אלא מעט מעט דפסיקא מילתא לא מוחל מוכר גציה דלוקח: **המפקיד** **מעות אצל השולחני** **צורוין** **לא ישתמש בהם כו'.** ז"ע **צנ"מ** פ' המפקיד (דף מג.) **דמייית** **לה להיאיר** **דכהא** **ולא מייית** **לא כלישנא דמינן לה דא"ס:** **פרומה** **ש**ה הקדש שנפלה לתוך **הבים** **או שאמר** **פרומה**

בבים זה הקדש כיון שהוציא את הראשונה מעד דברי ר' עקיבא. * ואע"ג דפסיקא הוא אם נהנה בשל הקדש ר"ע לטעמיה דמחייב על ספק מעילות אשם תלוי בכריתות (דף כג.) ס' (י)מינה וליצטל האי פרוטה של הקדש (ז)נפלה וכו"ת דבר שיש לו מותרין הוא ע"י פדיון ואפילו צאלף לא צטיל הא ליכא למימר דדבר שיש לו מותרין דרבנן הוא (ט)וא"ל דליכא אלא חד צכים דליכא ציטול אי נמי מטבע חשיב ולא צטיל: לא! ומודרה ר"ע באומר פרומה מן בים זה הקדש שהוא מוציא והולך עד שיוציא כל הבים. פירוש (א)בחרונה תהיה של הקדש ובגמרא פריך מ"ש רישא ומ"ש סיפא: **אמר** **כי סיפא באומר** **לא יפטור** **בים זה מן הקדש** כלומר אינו נפטור (ט)מיס זה להוציאה כולה בלא הקדש פרוטה והאי לישנא ודאי משמע דהקדש הוי בחחרונה: הרי שנים הגדול שבהן הקדש. פירוש ובסיפא דמתמתין יט' נמי לימא דהמטבע מונחיר יהיה של הקדש אצל ארישא לא פריך דשמא לישנא דרישא (א)משמע הכי וליכא למימר דפרין נמי ארישא דאס לפרוך מאי שני רישא ומ"ש סיפא:

ולהחליף ולא חשש אם לרורין אם מותרין לפיכך אם הוציאן צנע"צ מעל דשלא מדעת המפקיד נשתמש בהן: **פסקין** **אלל חטוניו** **הרי הוא כנענ"ב** שאינו רגיל בחילופין שולחני וצין כך וצין כך לא יגע בהן: **דיי יהודה אומר** **כשולחני** **דלפטעס** **נמי הוא רגיל להחליף כשולחני** **לפיכך דינו כשולחני:** **כיון שהוא** **אלא הרלושנ מעל** **דלומר של הקדש היתה:** **עד שזאלא אם על הכיס.** דמעילה דפרוטה אחרונה היא: **גב' מאי שני רישא.** דפליג רבי עקיבא ומואי שניא סיפא דמודה ר"ע לחכמים: **א"ל סיפא אומר** **לא יפטור** **כיס מן הקדש.** טעמא דליכא גדול מש"ה אמר דהגדול הוי הקדש דמקדיש בעין יפה מקדיש (ט) הא שניהן שוין הרלושון שיצא לידו הוי הקדש

שהרי לעולם יכול למכור ואולי יתקור וקנה לוקח או דלמא מצי א"ל לא ינחא לי דליפשי שטרות עלי ואע"ג דהכא ליכא למימר טעמא דלאפשיי שטרא מיהו אי כנא לימא מעביר על דבריו והוי הכא לא עשה שליחות הסי"ד: ין בשלש סליעס: טן מוריה ס"א משתכר כפליים ממנה שאני משתכר עתה: טן עתה: ח"ג מסתברא דרע רע דבריס קאמר וכדאמר דאייתי ליה שוה שש בשלש: מורה ר' יהודה ואי סיד חלוק רע ממש שאין שוה אלא שלש ודכותיה גבי קטנית דאמר ליה הבא לי בשלש פולין והבאי לו בחצי סלע פולין ובחצי סלע מנין חזא אמאי מעל בעיה"ב לימא ליה בשלע פולין איצטרין אלא ש"מ דליכא תרעומת לבניה"ב על השליח אלא במאי דלא אייתי ליה טפי: **אליבא** **במאה** **דמודבני** **בשומא** **כו' אמר** **רב** **פפא** **דבוכתא** **דמוזני** **בכני פי' מדה** **מדה:** **דפסיקא** **מילתייהו** **רואי** **מוחלי וא"ת** **מ"מ קשיא** **דמאי** **תריך לפי מה שפי' דטעמא** **משום** **רווח** **דכפילא** **דאי** **הכא** **גבי** **קטנית** **מיימי** **דאייתי** **ליה** **שוה** **שני** **סליעס** **בשלע** **כו' הויכ** **דאיירי** **רישא** **דאייתי** **שוה** **שש** **בשלש** **ואומר** **רב** **אע"י** **דמוזני** **כני כני** **מ"מ** **כנס** **המוכר** **בטעות** **ליתן** **שני** **כניס** **שומם** **שני** **פרוטות** **בפרוטה** **וא"כ** **לימא** **בעל** **הבית** **לשליח** **אי** **יהבת** **ליה** **כוליה** **סלע** **אייתת** **לי** **שוה** **שני** **סליעס** **בדקאמר** **ברישא** **לכן** **גיל** **במי** **שפי' רש"י** **בכתובתא** **ונראה** **לפי** **דבריו** **שאינו** **מחשיב** **במה** **דאי** **הדבר** **משום** **דאי** **יהבת** **ליה** **כוליה** **סלע** **אייתי** **ליה** **שוה** **כפלים** **משום** **הדוא** **סבר** **דכיון** **דהמוכר** **[מכר]** **בטעות** **ליתן** **שוה** **שני** **סליעס** **בשלע** **כמו** **כן** **אם** **ילך** **מיד** **יתן** **לו** **אלא** **בעיה"ב** **קובל** **על** **השליח** **שאם** **היה** **לוקח** **כל** **הדינר** **היה** **מוריה** **יותר** **מכפליים** **שהיה** **נותן** **י"ג** **סליעס** **בששה** **דכיון** **שנתן** **לו** **שוה** **שש** **בשלש** **א"כ** **אילו** **היית** **לוקח** **לא** **הדינר** **היה** **נותן** **לך** **שוה** **י"ג** **בששה** **וכן** **הדבר** **רבכל** **דבר** **המודכן** **בשומא** **כשאדם** **לוקח** **יתר** **או** **נותן** **יותר** **ושוה** **שני** **דינרין** **לחלוק** **הכא** **שש** **שני** **דינרין** **וטפי** **קאמר** **דמשיב** **במה** **דאי** **הדבר** **השאת** **דמשני** **דבוכתא** **דמוזני** **כני כני** **ואם** **כן** **לעולם** **לא** **מוחלי** **טפי** **משיח** **כני** **בפרוטה.** חסר מן התוס': ין ואמאי מי לא חיבת לימא אי נמחק: ין קטנית נמי דריחב סלע שריא טפי: ין ח"ג הכא ובכתובת פ': ין בכריתות והכי יאתא בתוספתא הראשון מעל ומביא אשם תלוי והשני מביא אשם ודאי דברי ר' ובאי אין מביאין אשם תלוי אלא על דבר שדורנו כרת ושגגתו חטאת: לא! בטיל ברוב והכי משמע בחוספתא דקתני והשני משמע דליכא אלא שנים: קס דמתניתין מקשה דהול"ל דהמטבע תיבות נמי לימא נמחק:

שוהו רגיל לפרוט כמו השולחני לפיכך דינו כשולחני: עד שיצויה את כל הכיס. לומר דמעילה בפרוטה אחרונה היא: מ"ש רישא ומ"ש סיפא. דמורי ר"ע לחכמים באומר לא יפטור כיס זה מן ההקדש שלא יתא בו קצת מן הקדש כיון דאמר הכי משמע

השליח שעשה פרק שישי מעילה

(ט)והלך והביא לו כפרוטה אפרו כו' שניהן מעלו. דהא נעשית שליחותו של צנע"צ בפרוטה והשליח נמי שינה בפרוטה" שהוא אמר אחרוב גדול צב' פרוטות הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע שלא הייתי מבקש כן: **והביא צנשנא.** דינרי כסף שהוא חצי דינר זהב: **שניהן מעלו.** דצנע"צ נעשית שליחותו ביותר מכדי פרוטה והשליח

מעל ביותר מנש"ו: קטן ורע. ואלו עשית שליחותי כלל: גב' שמעת מינה מ"ד לשלושים וצין וכו'. כלומר שמעת ממתיני דקמני והביא לי חלוק בשנשנא שניהם מעלו ואפי' צנע"צ אע"פ שזוהו להביא לו צדינר זהב וז' דנזן (ט) לו פחות ממנה שאמר לו שמעת מינה האי מאן דאמר להצריה וכו' ומפשוט מהכא דקנה לוקח אע"פ שקנה לו פחות: **אמאי הכא כגון דאיימי ליה שוה דינר גב'.** כלומר מהכא ליכא למשמע דהכא מ"ט מעל צנע"צ כגון דאייתי ליה השליח חלוק שוה דינר זהב גב' דינרי כסף דהואיל ושוה דינר זהב נעשית שליחותו ולהכי מעל: אי הכי דקאק מתלת: אימא סיפא רבי יהודה **אומר צנע"צ לא מעל שיוול וכו'.** ואם אימא דאייתי ליה שוה דינר זהב היכי מצי אמר ליה הבאת לי קטן ורע או שוה דינר זהב ציקש ושוה דינר זהב הביא לו (א) הא לא קשיא דמשום הכי אמר ר' יהודה צנע"צ לא מעל דאכתי מצי אמר ליה אי יבנת דינר זהב כוליה כמו שאמרתי לך היות מיימית לי חלוק שוה צ' ו דינר זהב: (ט)משום דא"ל צנע"צ ר' יהוס (כו') שואל ליה (ז) טפי. שהיה מביא קטנית וימר משום דהווי מוחלי גציה:

א"ר פפא **באסרא דמוזני** **וכו'.** צמדות דהתם פסיקא מילתא כנא כנא בפרוטה ולא מוחלי גציה כלל. ל"א [וה"ד] וכו' השמא קא דייק מ"ט דר' יהודה דמודה צקטנית אי בחתרא דמוזני צשומא שלא צנדה א"י אכתי מצי צנע"צ למיטען לשלח אילו יבנת דינר הווי מיימית טפי שאינו מוסרין לך בשביל הדינר ואותו המוספת שהיו נותנין לך לא הבאת לי ממנו כלום והיינו דומיא דחלוק דא"ל אילו יבנת דינר וכו': **א"ר פפא.** לא מצינת למימר הכי דבחתרא דמילי ומזוני בכני עסקינן: **דנא** **כנא** **בפרוטה** **דהסס פסיקא** **מילסיסו.** ולא יהצי מוספת כלל הלכך לא מצי למימר צנע"צ כלום אלא כי אייתי ליה קטנית שוה דינר גב' שניהם מעלו: (א) **בחגב"ג** **המפקיד מעוט.** של הקדש אכל שולחני: אם הפקידן לרורין לא ישפמש בנן. דלהכי הפקידן אכלו לרורין דלא הוה צעי דלישמשם בכו לפיכך אם הוצינא השולחני מעל: ואם הפקידן אכלו מותרין ישפמש בנן. שלדעת כן הפקידן אכלו מותרין שעתסעס כיון שחלפסם לפיכך לא מעל השולחני אלא המפקיד: **פקידן** **אלל צנע"צ** **בין עד צין כך.** צין לרורין וצין מותרין לא ישפמש בנן דלהכי הפקידן אכל צנע"צ שהוא יודע שנענ"צ אין דרכו לפרוט

א"ר פפא **באסרא דמוזני** **וכו'.** צמדות דהתם פסיקא מילתא כנא כנא בפרוטה ולא מוחלי גציה כלל. ל"א [וה"ד] וכו' השמא קא דייק מ"ט דר' יהודה דמודה צקטנית אי בחתרא דמוזני צשומא שלא צנדה א"י אכתי מצי צנע"צ למיטען לשלח אילו יבנת דינר הווי מיימית טפי שאינו מוסרין לך בשביל הדינר ואותו המוספת שהיו נותנין לך לא הבאת לי ממנו כלום והיינו דומיא דחלוק דא"ל אילו יבנת דינר וכו': **א"ר פפא.** לא מצינת למימר הכי דבחתרא דמילי ומזוני בכני עסקינן: **דנא** **כנא** **בפרוטה** **דהסס פסיקא** **מילסיסו.** ולא יהצי מוספת כלל הלכך לא מצי למימר צנע"צ כלום אלא כי אייתי ליה קטנית שוה דינר גב' שניהם מעלו: (א) **בחגב"ג** **המפקיד מעוט.** של הקדש אכל שולחני: אם הפקידן לרורין לא ישפמש בנן. דלהכי הפקידן אכלו לרורין דלא הוה צעי דלישמשם בכו לפיכך אם הוצינא השולחני מעל: ואם הפקידן אכלו מותרין ישפמש בנן. שלדעת כן הפקידן אכלו מותרין שעתסעס כיון שחלפסם לפיכך לא מעל השולחני אלא המפקיד: **פקידן** **אלל צנע"צ** **בין עד צין כך.** צין לרורין וצין מותרין לא ישפמש בנן דלהכי הפקידן אכל צנע"צ שהוא יודע שנענ"צ אין דרכו לפרוט

בעה"ב נמי אע"ג דצוהו להביא לי חלוק גדול בדינר זהב ש"מ דקנה בעה"ב אע"י דובן ליה פחות ממא שאמר לו ולהכי מעל נמי בעה"ב: אמרי. כגון דאייתי ליה שוה דינר בשלש: אמרי. מהא ליכא למשמע מינה דהכא מ"ט מעל נמי בעה"ב כגון דאייתי ליה שליח חלוק שוה דינר זהב שקנאו גב' דינרי כסף הואיל והוא שוי דינר והכי נעשה שליחותו ומעל בעה"ב: אי הכי הוא. דכמתרצת: אימא סיפא. ר' יהודה אמר בעה"ב לא מעל שיכול לומר הבאת לי חלוק קטן ורע ואם איתא דאייתי ליה שוה דינר היכי מעל למימר הבאת לי חלוק קטן ורע או שוה דינר ביקש שוה דינר הביא לו: או לא קשיא. דמשום הכי אמר ר' יהודה בעה"ב לא מעל דעדיין יכול לומר ליה: אי יהבת דינר כוליה. כמה דאמר לך: הוה מיייתת לי חלוק שוה ב' דינרין. הלכך לא עברת שליחותי ולא יהבת דינר כוליה דכרעאי מניך מש"ה בעה"ב לא מעל: ח"ג מסתברא דמתני' כגון דאייתי ליה שוה דינר בשלש וטעמא דר' יהודה דפטור בעה"ב דכאמר ודקתני: ומודה ר' יהודה בקטניות ששניקן מעלו. אם הביא לו קטנית שוה דינר בשלש מ"ט שהקטניות בפרוטה הוי קטניות בשלע כלומר שאין יכול לומר לו לא הבאת לי קטנית קטן ורע טלך הוא טוב אוהו קטנית שקונה בפרוטה כאותו שקונה בשלע הלכך כיון שהוא שוה דינר שניהם מעלו ש"מ. והכי דמי. קא בעי למידיק מ"ט דר' יהודה דמודה בקטניות אי באחאי דמוזני בשומא באומר שלא במידה א"כ אכתי מצי בעה"ב למישען לשליח אי יהבת דינר כוליה הווי מוחלי גבי טפי כגון דינר שלם והשאת אותו תוספת גדול שהיו נותנין לך לא הבאת לו ממנו כלום והיינו דומיא דחלוק קטן ורע: אי"ר פפא. לא מצי למימר הכי בדאחאי דכילייל ומזוני בכני במדה עסקינן דהתם פסיק מילייהו כנא כנא בפרוטה ולא יחבי תוספת כלל הלכך לא מצי למישען בעה"ב מידא אלא כי אייתי ליה שוה דינר בשלש שניהם מעלו שכל קטנית קטנית היא ולא מצי למימר קטנית קטן ורע (ב)בח' גבינו (א)נחאי לישנא דכי דמי אליבא כר. דוקא דהכי תבי' בכס' תברות והאי לישנא מרלא שני ליה לא מיתריך עם א"ר פפא: המפקיד מעות. של הקדש אם צוררין לא ישתמש דלהכי הפקידן לו כשהן צוררין דלא הוה בעי דלשתמש בכו לפיכך אם הוציא השולחני מעל. אם מותרין הפקידן לו ישתמש בהן שלדעת כן הפקידן לו שחילוף אותם שולחני לפיכך לא מעל השולחני אלא המפקיד: **הפקידן** **אצל בעה"ב** **בין כך ובין כך.** כין צוררין בין מותרין לא יבן תתן דלהכי הפקידם בעה"ב שיועד שנענ"ב אינו רגיל לפרוט ולהחליף: לפיכך אם הוציא בעה"ב מעל החטוני. אם הפקידן לו חצי כנא כנא בעה"ב שבין כך ובין כך לא יגע בהן: ר' יהודה אומר כשולחני.

שהרי לעולם יכול למכור ואולי יתקור וקנה לוקח או דלמא מצי א"ל לא ינחא לי דליפשי שטרות עלי ואע"ג דהכא ליכא למימר טעמא דלאפשיי שטרא מיהו אי כנא לימא מעביר על דבריו והוי הכא לא עשה שליחות הסי"ד: ין בשלש סליעס: טן מוריה ס"א משתכר כפליים ממנה שאני משתכר עתה: טן עתה: ח"ג מסתברא דרע רע דבריס קאמר וכדאמר דאייתי ליה שוה שש בשלש: מורה ר' יהודה ואי סיד חלוק רע ממש שאין שוה אלא שלש ודכותיה גבי קטנית דאמר ליה הבא לי בשלש פולין והבאי לו בחצי סלע פולין ובחצי סלע מנין חזא אמאי מעל בעיה"ב לימא ליה בשלע פולין איצטרין אלא ש"מ דליכא תרעומת לבניה"ב על השליח אלא במאי דלא אייתי ליה טפי: **אליבא** **במאה** **דמודבני** **בשומא** **כו' אמר** **רב** **פפא** **דבוכתא** **דמוזני** **בכני פי' מדה** **מדה:** **דפסיקא** **מילתייהו** **רואי** **מוחלי וא"ת** **מ"מ קשיא** **דמאי** **תריך לפי מה שפי' דטעמא** **משום** **רווח** **דכפילא** **דאי** **הכא** **גבי** **קטנית** **מיימי** **דאייתי** **ליה** **שוה** **שני** **סליעס** **בשלע** **כו' הויכ** **דאיירי** **רישא** **דאייתי** **שוה** **שש** **בשלש** **ואומר** **רב** **אע"י** **דמוזני** **כני כני** **מ"מ** **כנס** **המוכר** **בטעות** **ליתן** **שני** **כניס** **שומם** **שני** **פרוטות** **בפרוטה** **וא"כ** **לימא** **בעל** **הבית** **לשליח** **אי** **יהבת** **ליה** **כוליה** **סלע** **אייתת** **לי** **שוה** **שני** **סליעס** **בדקאמר** **ברישא** **לכן** **גיל** **במי** **שפי' רש"י** **בכתובתא** **ונראה** **לפי** **דבריו** **שאינו** **מחשיב** **במה** **דאי** **הדבר** **משום** **דאי** **יהבת** **ליה** **כוליה** **סלע** **אייתי** **ליה** **שוה** **כפלים** **משום** **הדוא** **סבר** **דכיון** **דהמוכר** **[מכר]** **בטעות** **ליתן** **שוה** **שני** **סליעס** **בשלע** **כמו** **כן** **אם** **ילך** **מיד** **יתן** **לו** **אלא** **בעיה"ב** **קובל** **על** **השליח** **שאם** **היה** **לוקח** **כל** **הדינר** **היה** **מוריה** **יותר** **מכפליים** **שהיה** **נותן** **י"ג** **סליעס** **בששה** **דכיון** **שנתן** **לו** **שוה** **שש** **בשלש** **א"כ** **אילו** **היית** **לוקח** **לא** **הדינר** **היה** **נותן** **לך** **שוה** **י"ג** **בששה** **וכן** **הדבר** **רבכל** **דבר** **המודכן** **בשומא** **כשאדם** **לוקח** **יתר** **או** **נותן** **יותר** **ושוה** **שני** **דינרין** **לחלוק** **הכא** **שש** **שני** **דינרין** **וטפי** **קאמר** **דמשיב** **במה** **דאי** **הדבר** **השאת** **דמשני** **דבוכתא** **דמוזני** **כני כני** **ואם** **כן** **לעולם** **לא** **מוחלי** **טפי** **משיח** **כני** **בפרוטה.** חסר מן התוס': ין ואמאי מי לא חיבת לימא אי נמחק: ין קטנית נמי דריחב סלע שריא טפי: ין ח"ג הכא ובכתובת פ': ין בכריתות והכי יאתא בתוספתא הראשון מעל ומביא אשם תלוי והשני מביא אשם ודאי דברי ר' ובאי אין מביאין אשם תלוי אלא על דבר שדורנו כרת ושגגתו חטאת: לא! בטיל ברוב והכי משמע בחוספתא דקתני והשני משמע דליכא אלא שנים: קס דמתניתין מקשה דהול"ל דהמטבע תיבות נמי לימא נמחק:

שוהו רגיל לפרוט כמו השולחני לפיכך דינו כשולחני: עד שיצויה את כל הכיס. לומר דמעילה בפרוטה אחרונה היא: מ"ש רישא ומ"ש סיפא. דמורי ר"ע לחכמים באומר לא יפטור כיס זה מן ההקדש שלא יתא בו קצת מן הקדש כיון דאמר הכי משמע

מסורת הש"ס

(א) כמדות נט, (ב) י"ז שס ע"פ, (ג) ז"ל הבי"ע מון כו' וכו' כמדות ז"ק, (ד) [תוספתא פי"ב ה"ד], (ה) היכל דיהיב ליה סלע כו' ז"ק, (ו) צ"מ מג. [ע"פ ועי' תוס' דהכא ד"ה המפקיד, (ז) קדושין נג: [צ"מ מג.], (ח) מנחות קח: (ט) [שיך ע"א], (י) בפרוטה הסי"ד ואח"כ ד"ה שהוא אומר לו אפרו כו' ז"ק, (י) חוב ז"ק, (יז) כש"ק מ"ו גי' ז"ק הי"ט (ט) מסכת' דמשום דל"ל כו', (ט) דינר הסי"ד ואח"כ ד"ה מחלי טפי שהיה מביא. ז"ק, (ט) [נתי' צ"ב עב.], (ג) גי' ז"ק כיון דנעמליה נהאלה ושינוי רשות ע"י דבר דעת לך כו', (ע) שש סלעיס בשלג אור ז"ק, (פ) דינר כוליה פירוש כו' ז"ק, (צ) ויחמה לי גבי קטנית נמי אי לא שיהיה ליה מחלי גציה טפי דנאן כיהי ה"ל עד שיואלא את הסי"ד ואח"כ ד"ה כי בחטבות דצני בשומא גרסינן ככמותות פ' אלמנה כו' ז"ק, (ק) [ועי' מור"נ בשם הכ"מ], (י) [ועי' היעט תוס' סוטה יח, ד"ה חור וקתני], (ש) שפלה ברוכא ז"ק, (ט) וז"ל דליכא אלא חד צכים דליכא ציטול דא"כ מאי עד שיואלא את כל כיסין דקאמרי רבנן כיהי ה"ל עד שיואלא את הסי"ד וי"ל דמעילה מדרבנן קאמר ח"י כו' ז"ק, (א) דלאחרונה ז"ק, (ב) כ"ס זה ז"ק, (ג) אלא משמע הכי כו' ז"ק,

הגהות הב"ח

(א) גב' שוה ו' בשלג א"ה אימא סיפא: (ב) שם במשנה לפיכך אם הואל בעה"ב מעל החטוני כצנע"צ דכדי ר' מאיר: (ג) רש"י ד"ה אימא סיפא וכו' הביא לו ומשני הא לא מ"ל דה"ל: (ד) ד"ה דקתני ומודה וכו' דינר שוה ליה טפי הסי"ד ואח"כ מ"ה מוחלי טפי סהיה מביא: (ה) תוס' ד"ה (צנע"ב) נתיב כו' וי"ל הווי שליחות דמעילה וכו' והכא הוי שינוי רשות ע"י שליחות שאינו בר דעת כמו ע"י שליחות בר דעת לכן מסתבר ליה לנמיו:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה פירוש ה"ו ואע"ג דפסיקא הוא. עי' סוטה דף ק"ז ע"ה תוס' ד"ה חור:

רבינו גרשום

והביא בג' דינרי כסף שוה חצי דינר זהב הביא לו חלוק: והבאת לי קטן ורע. ולא עשית שליחותי כלל: ש"מ מאן דאמר ליה לשלוחיה זיל וצין בית כורא וכו'. שמעת מינה ממתי' הא דקא מבטיח לן בכס' תכבות מאן דאמר לשלוחיה זיל וצין בית כורא וכו' ליה ליחבא מי קני לוקח אי א"ל קני הואיל וצובין ליה פחות ש"מ ממתי' דקתני והביא לו בשלש חלוק שניהם מעלו אפי'

בעה"ב נמי אע"ג דצוהו להביא לי חלוק גדול בדינר זהב ש"מ דקנה בעה"ב אע"י דובן ליה פחות ממא שאמר לו ולהכי מעל נמי בעה"ב: אמרי. כגון דאייתי ליה שוה דינר בשלש: אמרי. מהא ליכא למשמע מינה דהכא מ"ט מעל נמי בעה"ב כגון דאייתי ליה שליח חלוק שוה דינר זהב שקנאו בג' דינרי כסף הואיל והוא שוי דינר והכי נעשה שליחותו ומעל בעה"ב: אי הכי הוא. דכמתרצת: אימא סיפא. ר' יהודה אמר בעה"ב לא מעל שיכול לומר הבאת לי חלוק קטן ורע ואם איתא דאייתי ליה שוה דינר היכי מעל למימר הבאת לי חלוק קטן ורע או שוה דינר ביקש שוה דינר הביא לו: או לא קשיא. דמשום הכי אמר ר' יהודה בעה"ב לא מעל דעדיין יכול לומר ליה: אי יהבת דינר כוליה. כמה דאמר לך: הוה מיייתת לי חלוק שוה ב' דינרין. הלכך לא עברת שליחותי ולא יהבת דינר כוליה דכרעאי מניך מש"ה בעה"ב לא מעל: ח"ג מסתברא דמתני' כגון דאייתי ליה שוה דינר בשלש וטעמא דר' יהודה דפטור בעה"ב דכאמר ודקתני: ומודה ר' יהודה בקטניות ששניקן מעלו. אם הביא לו קטנית שוה דינר בשלש מ"ט שהקטניות בפרוטה הוי קטניות בשלע כלומר שאין יכול לומר לו לא הבאת לי קטנית קטן ורע טלך הוא טוב אוהו קטנית שקונה בפרוטה כאותו שקונה בשלע הלכך כיון שהוא שוה דינר שניהם מעלו ש"מ. והכי דמי. קא בעי למידיק מ"ט דר' יהודה דמודה בקטניות אי באחאי דמוזני בשומא באומר שלא במידה א"כ אכתי מצי בעה"ב למישען לשליח אי יהבת דינר כוליה הווי מוחלי גבי טפי כגון דינר שלם והשאת אותו תוספת גדול שהיו נותנין לך לא הבאת לו ממנו כלום והיינו דומיא דחלוק קטן ורע: אי"ר פפא. לא מצי למימר הכי בדאחאי דכילייל ומזוני בכני במדה עסקינן דהתם פסיק מילייהו כנא כנא בפרוטה ולא יחבי תוספת כלל הלכך לא מצי למישען בעה"ב מידא אלא כי אייתי ליה שוה דינר בשלש שניהם מעלו שכל קטנית קטנית היא ולא מצי למימר קטנית קטן ורע (ב)בח' גבינו (א)נחאי לישנא דכי דמי אליבא כר. דוקא דהכי תבי' בכס' תברות והאי לישנא מרלא שני ליה לא מיתריך עם א"ר פפא: המפקיד מעות. של הקדש אם צוררין לא ישתמש דלהכי הפקידן לו כשהן צוררין דלא הוה בעי דלשתמש בכו לפיכך אם הוציא השולחני מעל. אם מותר

